

Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Catalogación

PO

Q010.113

M494d

México. Suprema Corte de Justicia de la Nación

Derechos humanos tanto de fuente constitucional como convencional y parámetro de control de la regularidad constitucional : contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011 / [la investigación y redacción de esta obra estuvieron a cargo de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ; investigador Alberto Abad Suárez Ávila ; presentación Ministro Luis María Aguilar Morales]. -- Primera edición. -- Ciudad de México, México : Suprema Corte de Justicia de la Nación : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017.

278 páginas ; 22 cm. -- (Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ; 96)

ISBN 978-607-630-992-6

1. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación – Decisiones judiciales – Análisis 2. Derechos Humanos – Fuentes del Derecho – Instrumentos internacionales 3. Tratados internacionales – Naturaleza jurídica – Jerarquía de tratados 4. Control de convencionalidad 5. Control de regularidad constitucional 6. Supremacía constitucional I. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis II. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas III. Abad Suárez Ávila, Alberto, investigador IV. Aguilar Morales, Luis María, 1949- , escritor de prólogo V. título VI. serie
LC KGF3003

Primera edición: noviembre de 2017

D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación

Avenida José María Pino Suárez núm. 2

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06065, Ciudad de México, México.

D.R. © Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n

Ciudad de la Investigación en Humanidades

Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México, México.

Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio, sin autorización escrita de los titulares de los derechos.

El contenido de los documentos que conforman esta obra es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa en forma alguna la opinión institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Impreso en México

Printed in Mexico

La investigación, la redacción, la edición y el diseño de esta obra estuvieron a cargo de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**DERECHOS HUMANOS TANTO DE FUENTE
CONSTITUCIONAL COMO CONVENCIONAL
Y PARÁMETRO DE CONTROL
DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIONES DE TESIS
293/2011 Y 21/2011**

SERIE
DECISIONES RELEVANTES
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MÉXICO 2017

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente

Primera Sala

Ministra Norma Lucía Piña Hernández
Presidenta

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Segunda Sala

Ministro Eduardo Medina Mora Icaza
Presidente

Ministro José Fernando Franco González Salas
Ministro Javier Laynez Potisek
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Ministro Alberto Pérez Dayán

Comité Editorial

Lic. María Bertha Fernández García de Acevedo
Secretaria General de la Presidencia

Mtra. Cielito Bolívar Galindo
*Coordinadora de Compilación
y Sistematización de Tesis*

Mtra. Martha Beatriz Pinedo Corrales
*Titular del Centro de Documentación y Análisis,
Archivos y Compilación de Leyes*

Lic. Carlos Avilés Allende
Director General de Comunicación y Vinculación Social

Dr. Héctor Arturo Hermoso Larragoiti
Director General de Casas de la Cultura Jurídica

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

Pedro Salazar Ugarte
Director

Francisco Alberto Ibarra Palafox
Secretario Académico

Raúl Márquez Romero
Secretario Técnico

Wendy Vanesa Rocha Cacho
Jefa del Departamento de Publicaciones

Alberto Abad Suárez Ávila
Investigador

PRESENTACIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y políticas. Si bien, las resoluciones —en principio— sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su relevancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan.

Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que su difusión se realiza a través de obras sumamente especializadas. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más relevantes sean difundidos a través de publicaciones redactadas de forma simple y llana.

Es así como se da continuidad a la serie *Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, integrada por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las ejecutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para el público en general.

En el marco del Convenio de Colaboración General que tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas y culturales de interés para las partes y del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración de estos folletos con los comentarios de sus investigadores.

Con esta serie de publicaciones, se espera que el público no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal.

Ministro Luis María Aguilar Morales
*Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Consejo de la Judicatura Federal*

INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011 ha significado para el orden jurídico mexicano un nuevo paradigma, en virtud de que reconoce expresamente los derechos humanos tanto de fuente constitucional como convencional, con lo que se amplía el catálogo de éstos, los que conforman el denominado parámetro de control de regularidad constitucional.

Sin embargo, la aplicación de esta reforma a los casos concretos por los impartidores de justicia llevó a establecer el planteamiento de posiciones respecto a la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en relación con la Norma Fundamental, sobre cuál es el carácter de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, para efecto de que proceda el recurso de revisión previsto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución, si se

está frente a un tema de legalidad o constitucionalidad, cuando se alega que una ley transgrede un instrumento internacional.

Algunas de estas cuestiones llevaron a la emisión de criterios jurídicos discrepantes, lo que motivó la denuncia de éstos ante el Alto Tribunal.

Así, surgen las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011, ambas resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales, por su importancia y trascendencia, se presentan en esta publicación, donde se incorporan las síntesis de las sentencias que resaltan el estudio y análisis de dichos temas por parte de las señoras y señores Ministros, así como los criterios jurisprudenciales emanados de aquéllas.

Asimismo, se agregan los votos concurrentes y particulares que, respecto de dichas sentencias, formularon la señora y los señores Ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas y José Ramón Cossío Díaz.

Por otra parte, y con el fin de ampliar la información en torno a los tratados internacionales, por haber sido materia de análisis en dichas ejecutorias, se presenta un breve estudio introductorio sobre la normativa nacional e internacional que rige la celebración de los instrumentos jurídicos internacionales por parte del Estado Mexicano.

Lo anterior se enriquece con el interesante comentario que sobre dichas sentencias elabora el doctor Alberto Abad Suárez Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de

la Universidad Nacional Autónoma de México, en atención al Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene celebrado con dicho Instituto.

I. LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO UNA DE LAS FUENTES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO

En las resoluciones de las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011, que sirvieron de sustento para integrar este folleto, el Tribunal Pleno analizó y definió importantes temas de trascendencia nacional, como son, entre otros, las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, en materias de juicio de amparo y de derechos humanos, respectivamente; la cuestión de constitucionalidad para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo;¹ la manera en que la Corte ha entendido

¹ Sobre este tema, también la Primera Sala, al resolver el recurso de reclamación 892/2013, señaló los supuestos para que se actualice dicha cuestión: "a) Si en la demanda se planteó la inconstitucionalidad de una norma general o se propuso la interpretación directa de algún precepto constitucional o de un derecho humano reconocido por el Estado Mexicano en tratados internacionales; y, b) Si en la sentencia del juicio de garantías existe algún pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de normas generales, o que en la misma se haya realizado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de un derecho humano reconocido por el Estado Mexicano en tratados internacionales, aunque no se haya planteado ello en la demanda de amparo, o bien, si en dicha sentencia se omitió el examen de estas cuestiones, cuando fueron propuestas en la demanda." Véanse la ejecutoria del recurso de reclamación 892/2013 y la jurisprudencia 1a./J. 64/2014 (10a.), publicadas en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época,

el principio de supremacía constitucional;² el carácter que debe tener la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la posición jerárquica³ de los tratados internacionales en relación con la Constitución Federal.

Respecto a este último punto, se considera importante referir a continuación, mediante un breve estudio, lo relativo a los tratados internacionales, su definición, naturaleza, clasificación, efectos y a la base jurídica nacional y convencional para su celebración⁴ por parte del Estado Mexicano, atendiendo a la fuerza y trascendencia que tienen en nuestro sistema jurídico, más aún, considerando el texto actual del artículo 1o. constitucional por el cual se amplían las fuentes en materia de derechos humanos, sumando a los establecidos en la Norma Fundamental aquellos reconocidos en los instrumentos internacionales ratificados por México, y que constituye el parámetro de control

Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, páginas 264 y 272 y registros digitales 25286 y 2007717, respectivamente.

² En el amparo directo en revisión 3113/2014, la Primera Sala señaló que la supremacía constitucional corresponde a todos los derechos humanos incorporados en la normativa del país, al formar parte de un mismo catálogo, incluyendo a los contemplados en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano que se integran al orden jurídico nacional, pasando a formar parte del catálogo de derechos, el cual opera como un parámetro de regularidad constitucional, por lo que dichas normas no pueden contravenir el principio de supremacía constitucional. Véanse el amparo directo en revisión y la jurisprudencia 1a./J. 29/2015 (10a.), publicados en la *Gaceta...* op. cit., Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, páginas 227 y 240 y registros digitales 25592 y 2008935, respectivamente.

³ De acuerdo con el Ministro Juan Díaz Romero, la jerarquía de los tratados establecida por el Pleno de la Corte en la tesis P. IX/2007 subsiste sólo respecto de los tratados que no se refieran a los derechos humanos, dado que todos los convenios que se celebren en este tema se incorporan al Texto Constitucional a partir de la reforma de junio de 2011; ello, en virtud de que "los derechos humanos convenidos por México en tratados internacionales ya no están jerárquicamente en segundo lugar después de la Constitución, puesto que ya se hallan dentro de ésta". Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Ensayos y conferencias de los forjadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comentarios a las reformas constitucionales de 2011 sobre derechos humanos y juicio de amparo*, México, SCJN, 2012, p. 40; y véase la tesis P. IX/2007, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 6; Registro digital: 172650.

⁴ Expresión que admite diversas denominaciones, independientemente de su contenido, como son convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o cambios de nota. Véase la tesis 2a./J. 10/2007, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXV, febrero de 2007, página 738, registro digital: 173146.

de regularidad constitucional,⁵ como lo determinó el Pleno del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 293/2011, lo que se apreciará en la síntesis de dicho asunto que forma parte de esta publicación.

Dicho precepto constitucional dispone en sus dos primeros párrafos que "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." y que "las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia".

Al respecto, la Primera Sala, al resolver el amparo directo en revisión 3113/2014, sostuvo que si un derecho previsto en un tratado del que el Estado Mexicano sea Parte no se reconoce en la Ley Fundamental, es posible considerarlo dentro de los derechos que gozan todas las personas, mismo que las autoridades tendrán que respetar, garantizar e interpretar de forma que sea armónico y coherente. Por tanto, señaló que cuando un derecho humano se reconoce tanto en la Constitución como en los tratados, para determinar su contenido y alcance tendrá que acudir a ambas fuentes, de forma que se favorezca en todo el tiempo a las personas la protección más amplia.⁶

Así, los tratados celebrados por México constituyen una de las fuentes de carácter internacional de derechos humanos en atención al artículo 1o. constitucional. Éstos son considerados

⁵ También sobre este tema véase la jurisprudencia de la Primera Sala 1a./J. 26/2015, publicada en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, página 240; Registro digital: 2009005.

⁶ Amparo directo en revisión 3113/2014, publicado en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 227; Registro digital: 25592.

como aquellas prerrogativas mínimas de todos los miembros de la especie humana que, por su propia naturaleza, deben gozar, y cuyo respeto y observancia tendrán que estar garantizados por el Estado, pues por medio de éstos se concretan las exigencias de la dignidad humana.⁷

Dichas prerrogativas conforman el amplio catálogo de derechos humanos, los cuales se prevén en los primeros 35 artículos del Texto Constitucional en los que se considera a la persona tanto en lo individual como parte de un grupo; ejemplo de ello se muestra en el artículo 4o., en cuanto que establece los derechos a la vida y a la protección de la organización y desarrollo de la familia.⁸

Para concluir sobre este esbozo de los derechos humanos, la doctrina los ha clasificado de la siguiente manera: 1) En atención a su evolución, de primera a cuarta generación;⁹ 2) En términos de su objeto y contenido, en civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; 3) En relación con los intereses que salvaguardan, en individuales, sociales, colectivos y difusos; y 4) Respecto de los sujetos que son titulares de los derechos.¹⁰

⁷ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Derechos Humanos. Parte General*, México, SCJN, serie *Derechos Humanos*, 2013, p. 5.

⁸ *Ibid*, pp. 7-15.

⁹ Los derechos de primera generación, son aquellos que se atribuyen al hombre como individuo y se conforman por los derechos civiles y políticos, los cuales buscan asegurar las libertades fundamentales del ser humano frente al Estado; los de segunda generación, buscan tutelar grupos humanos que se encuentran en una situación de desventaja frente al resto de los individuos, con los cuales se pretende asegurar a la persona la satisfacción de sus necesidades materiales esenciales, ya sean económicas, sociales y culturales; los de tercera generación, se les conoce como derechos de solidaridad y conforman prerrogativas para los pueblos o colectividades, entre ellas, a un medio ambiente sano; y los derechos de cuarta generación, son aquellos derechos humanos que tienen como origen el desarrollo de nuevas tecnologías de la información. *Ibid*, pp. 53-58.

¹⁰ *Ibid*, pp. 53-60.

De esta manera, continuaremos con la exposición sobre los tratados internacionales, para tener un panorama sobre su relevancia en nuestro derecho positivo.

1. DEFINICIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES

Rafael de Pina define al tratado internacional como el acuerdo que celebran los Estados a fin de poner orden en las relaciones que sostienen en distintas materias, como la cultural y la económica, o para prevenir o resolver los conflictos que surjan entre ellos.¹¹

A su vez, en el *Diccionario Jurídico Espasa* se considera como el acuerdo que llevan a cabo sujetos, a los cuales el orden internacional les otorga la cualidad de jurídicos, sin que importe la denominación que se adopte, pues pueden llamarse, entre otras formas, tratados, acuerdos, acuerdos simplificados, protocolos, convenios y convenciones.¹²

Por su parte, la Ley sobre la Celebración de Tratados, en su artículo 2o., fracción I, puntualiza que el término tratado debe entenderse como el convenio que se rige por el derecho internacional público, celebrado entre el Gobierno de México y uno o varios sujetos de derecho internacional público, el cual para ser aplicado puede requerir o no de que se lleven a cabo acuerdos en materias específicas, con independencia de la forma en que se denominen,¹³ y mediante los cuales México asume distintos compromisos.

¹¹ De Pina Rafael y De Pina Vara, Rafael, *Diccionario de derecho*, 37a. ed., México, Porrúa, 2008, p. 485.

¹² "Tratado" en *Diccionario Jurídico Espasa*, Madrid, Espasa Calpe, 2006, p. 1395.

¹³ Méndez Silva, Ricardo, "Tratados Internacionales", *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, IIJ/UNAM/Porrúa, 2007, Tomo P-Z, pp. 3754 y 3755. También el Alto Tribunal ya señaló que esta expresión admite diversas denominaciones. Ver nota 4.

En ese contexto, la Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 10/2007,¹⁴ al hacer referencia al artículo 2o., apartado 1, inciso a, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados conceptualizó al tratado como:

el acuerdo celebrado por escrito entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en varios conexos, cualquiera que sea su denominación particular, de lo que resulta que la noción de tratado es puramente formal siempre que su contenido sea acorde con su objeto y finalidad, pues desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos internacionales pueden denominarse tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o cambio de notas, además de que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben sujetarse las diferentes formas que revisten tales compromisos internacionales, los que, en consecuencia, pueden consignarse en diversas modalidades.

A partir de lo anterior, es posible considerar a los instrumentos internacionales, como el "acto jurídico que, previo acuerdo de voluntades, e independientemente de su denominación, celebran dos o más sujetos de la comunidad internacional..."¹⁵ o como el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos jurídicos del derecho internacional, por medio del cual plasman por escrito los compromisos a los cuales se sujetan con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

¹⁴ Tesis 2a./J. 10/2007, publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 738; Registro digital: 173146.

¹⁵ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *La jerarquía normativa de los tratados internacionales en el derecho mexicano*, México, SCJN, 2008, p. 22.

2. NATURALEZA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Conforme a la definición referida de "tratados internacionales", su naturaleza corresponde a la de un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos jurídicos del orden internacional, o a la de un acto jurídico que, para que exista, requiere de dicho acuerdo.¹⁶

Conviene señalar que el término acuerdo tiene diferentes significados, como son: 1) La resolución tomada en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos colegiados; 2) El convenio celebrado entre dos o más partes; 3) La fórmula para manifestar el asentimiento; y, 4) El consentimiento.¹⁷

Retomando la naturaleza de los tratados, también corresponde a la de una norma general, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 33/2002, en donde sostuvo que:

Los tratados internacionales son normas generales, ya que reúnen las características de generalidad, permanencia y abstracción y, además, las materias enunciadas por la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como propias de dichos instrumentos —auto-determinación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, etcétera—, sólo pueden tener su expresión creadora y desarrollo lógico a través de normas generales, lo

¹⁶ *Ibid.*, pp. 22-23.

¹⁷ Real Academia Española, *Diccionario de la Lengua Española*, 22a. ed., Tomo I a/g, España, Espasa Calpe, 2001, p. 40, e Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, IIJ/UNAM/Porrúa, 2007, Tomo A-C, p. 107.

que se corrobora con lo previsto en el artículo 133 constitucional, que expresamente los coloca junto con otras normas, como la Ley Suprema de la Unión, siempre que sean acordes con la misma.¹⁸

3. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Los tratados, según el propósito que tengan, pueden clasificarse en distintos ámbitos, como son de paz, culturales, económicos, comerciales y de división territorial, entre otros;¹⁹ en ese sentido, conforme al referido *Diccionario Jurídico Espasa*²⁰ los instrumentos internacionales fungen como mecanismos jurídicos y cumplen distintas funciones, a partir de las cuales pueden clasificarse en:

- 1) Tratados-contratos. Son aquellos que sirven para realizar negociaciones jurídicas internacionales, creando derechos y obligaciones para los Estados Parte, los cuales una vez cumplidos pierden su virtualidad.
- 2) Tratados-ley. En éstos se crean normas jurídicas en el ámbito internacional, motivo por el cual suponen un sometimiento de los países que los aceptan, los cuales tienen voluntades concurrentes en ciertos intereses.

¹⁸ Tesis P./J. 84/2004, publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1258; Registro digital: 180432.

¹⁹ De acuerdo con Jorge Alfredo Jiménez Torres los tratados celebrados sobre estas materias son de la competencia del Congreso de la Unión, por lo que sería importante considerar la participación de la Cámara de Diputados en su celebración. Jiménez Torres, Jorge Alfredo, "El artículo 133 y la jerarquía de los tratados internacionales, respecto de la cláusula de supremacía constitucional en el derecho mexicano. Caso de la reforma constitucional en materia de derechos humanos", *Dikê. Revista del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP*, año 6, núm. 11, abril-septiembre 2012, p. 50.

²⁰ "Tratado" en *Diccionario Jurídico Espasa...*, *op. cit.*, nota 12, p. 1396.

Además, en atención a sus características, también pueden clasificarse, por: 1) El número de países que suscriben el tratado, ya sean bilaterales, multilaterales o colectivos; 2) La materia que regulan, ya sea jurídica, económica, comercial, administrativa, política y militar, entre otras; 3) El carácter normativo, como son los mencionados tratados contratos y tratados ley; 4) Las obligaciones que generan,²¹ pudiendo ser constitutivos, regulatorios o de asociación; 5) La posibilidad de adherirse, ya sean cerrados o abiertos; 6) Su vigencia, serán transitorios o permanentes; 7) El permiso que confieren para formular o no reservas, serán flexibles o estrictos; 8) El alcance que tienen, ya sea limitado o amplio; y 9) La forma en que se concluyen, ya sea de manera solemne o simplificada.²²

Ahora bien, en específico respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, autores como Jorge Benítez Pimienta y Marco Ramos ofrecen una clasificación de éstos, en atención a:²³

1) **El derecho humano que tutelan.** Como son los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los pueblos y los derechos civiles y políticos. Algunos ejemplos de este tipo de tratados son:

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el

²¹ Al respecto véase la tesis I. 11 o.C. 175 C, de rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SÓLO OBLIGAN AL ESTADO QUE LO SUSCRIBE.", publicada en el *Semanario...* op. cit., Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2678; Registro digital: 171269.

²² Suprema Corte de Justicia de la Nación, *La jerarquía normativa...*, op. cit., nota 15, pp. 25-27.

²³ Benítez Pimienta, Jorge Humberto y Ramos Morales, Marco Antonio, *La norma jurídica nacional, la jurisprudencia y los tratados internacionales. Problemas y dilemas actuales*, México, Ubijus, 2016, pp. 81-87.

20 de mayo de 1981, aprobado por la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de 1980 y firmado por el Ejecutivo Federal el 2 de marzo del mismo año.

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980 firmado por el Presidente de la República el 2 de marzo de 1981 y publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 12 de mayo del mismo año.

2) **Los sujetos titulares de los derechos.** Comprenden los instrumentos internacionales relativos a los derechos de los niños, de las mujeres, de los migrantes e indígenas, entre ellos, los siguientes:

- Convención Internacional para la supresión de la trata de Mujeres y Menores, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 25 de enero de 1936, admitida por el Ejecutivo de la Unión el 10 de mayo de 1932 y aprobada por la Cámara de Senadores el 26 de diciembre del mismo año.
- Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 25 de octubre de 1993, firmado por el Presidente el 24 de julio de 1992 y aprobado por el Senado el 20 de mayo del siguiente año.

3) **La materia del tratado.** Este tipo de tratados se enfoca a un tipo específico de protección de derechos, como

son los que se celebran para combatir la tortura o la desaparición forzada de personas, como es:

- La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 22 de junio de 2011, firmada por el Ejecutivo Federal el 6 de febrero de 2007 y aprobada por el Senado el 13 de noviembre del mismo año.

4) **La generalidad de los tratados.** Son aquellos que integran un número importante de derechos, por ejemplo:

- La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.²⁴

5) **Los especiales en atención a las personas protegidas.** En este apartado los autores ubican a:

- La Convención sobre los Derechos del Niño publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 25 de enero de 1991, firmada por el Presidente Constitucional el 26 de enero de 1990 y aprobada por el Senado el 19 de junio del mismo año.

6) **La clase específica del derecho humano tutelado.** Apartado que abarca, entre otros, al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, la protección a la libertad de conciencia y de religión, y el derecho a no ser discriminado.

²⁴ Cuyos datos de publicación, firma y aprobación se observan en la página 35 de este documento.

- 7) **Su obligatoriedad.** Esta clasificación se subdivide en dos grupos de instrumentos internacionales; en el primero de ellos se ubican los que contienen normas duras, como son los tratados, la costumbre internacional, los principios generales de derechos y las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el segundo está compuesto por normas blandas como son las Declaraciones de la Asamblea de la ONU y las recomendaciones de los organismos internacionales.
- 8) **La vertiente a la que están dirigidos.** Apartado que los autores dividieron en tres, de acuerdo a las normas que pueden aplicarse en determinado momento, a saber: derecho internacional humanitario, que ocurre cuando surgen conflictos armados; derecho internacional de los refugiados, vigente en cualquier tiempo; y derecho internacional de los derechos humanos, que se aplica en tiempos de paz.

Por su parte, el Alto Tribunal, en virtud de las reformas constitucionales de junio de 2011, a través de su portal de Internet —<https://www.scjn.gob.mx>— dio a conocer una relación, que no es exhaustiva, de tratados internacionales de los que México es Parte, en los cuales se reconocen derechos humanos,²⁵ listado que clasificó de la siguiente forma:²⁶

²⁵ También en la dirección electrónica <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/derechos> la Suprema Corte ofrece un listado de derechos humanos, el cual permite a los usuarios acceder a los instrumentos internacionales en donde se regulan las resoluciones internacionales emitidas al respecto, el marco normativo, las instituciones que se relacionan con el derecho de que se trata, los hechos relevantes sobre el tema y las resoluciones relevantes del Poder Judicial.

²⁶ El listado completo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como su fecha de publicación, firma, aprobación y su contenido, puede consultarse en: <http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/>, información obtenida el 5 de octubre de 2017.

Tema	Ejemplo
Carácter General	Convención Americana sobre Derechos Humanos
Asilo	Convención sobre Asilo Diplomático
Derecho Internacional Humanitario	Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad
Desaparición Forzada	Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
Personas con Discapacidad	Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Discriminación Racial	Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
Educación y Cultural	Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales
Esclavitud	Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud
Extradición	Convención sobre Extradición
Genocidio	Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
Medio ambiente	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Menores	Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias
Migración y nacionalidad	Convención sobre condiciones de los extranjeros

Minorías y Pueblos Indígenas	Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
Mujeres	Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará
Penal Internacional	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Propiedad Intelectual	Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes
Refugiados	Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
Salud	Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Tortura	Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
Trabajo	Convenio Internacional del Trabajo No. 14 Relativo a la Aplicación del Descanso Semanal en las Empresas Industriales, firmado en Ginebra, Suiza

4. EFECTOS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

La celebración de un tratado internacional entre dos o más Estados genera un compromiso en las relaciones internacionales, que implica el deber de los países firmantes de incorporarlos a su derecho interno y, a su vez, conlleva la obligación y responsabilidad, en caso de su incumplimiento.²⁷

²⁷ Suprema Corte de Justicia de la Nación, "La jerarquía de los tratados internacionales respecto a la legislación general, federal y local, conforme al artículo 133 constitucional", México, SCJN, serie

Lo anterior puede verse reflejado en el contenido de los mismos instrumentos internacionales, como ocurre en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala:

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, ...

2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Al respecto, Gustavo de Silva Gutiérrez señaló que los instrumentos internacionales consagran acuerdos entre los países con los cuales se busca que éstos modifiquen sus normas internas para que las adapten a los compromisos que contrajeron,

Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, núm. 36, 2009, pp. 236-237 y 239.

lo cual hace cada Estado de acuerdo con su organización jurídica y política; así, en muchas ocasiones, los signatarios únicamente se comprometen a llevar a cabo sus actuaciones jurídicas al interior de sus países, dado que los tratados no siempre prevén disposiciones de aplicación directa, salvo los que se refieren a la materia de derechos humanos que si las contienen.²⁸

En ese sentido, los tratados internacionales, como todo acto jurídico, producen consecuencias de derecho entre los países signatarios, como son las de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones;²⁹ por ejemplo, la Carta de la Organización de los Estados Americanos³⁰ en su capítulo III, de los "Derechos y deberes de los Estados" en sus artículos 6o. y 7o. disponen, respectivamente:

Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, y tiene iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional.

Todo Estado Americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional.

²⁸ De Silva Gutiérrez, Gustavo, "Jerarquía normativa de los tratados internacionales en México", *El Foro*, México, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Decimoctava Época, Tomo XXIV, Núm. 2, segundo semestre 2011, p. 277.

²⁹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, "La jerarquía de los tratados...", *op. cit.*, nota 27, p. 23.

³⁰ Carta publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 13 de enero de 1949 y firmada el 30 de abril de 1948.

5. CELEBRACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES POR EL ESTADO MEXICANO

a) Disposiciones constitucionales³¹

Conforme a la fracción X del artículo 89 constitucional, el Presidente de la República entre sus facultades y obligaciones, en relación con los tratados, tiene las de:

- Celebrarlos.
- Darlos por concluidos.
- Denunciarlos.³²
- Suspendarlos.
- Modificarlos.
- Enmendarlos.
- Retirar las reservas que se les hayan hecho.³³
- Formular declaraciones interpretativas.³⁴

³¹ Véanse los antecedentes constitucionales sobre la celebración de tratados en Suprema Corte de Justicia de la Nación, "La jerarquía de los tratados...", *op. cit.*, nota 27, pp. 31-32.

³² El Dr. Carlos Arellano García estimaba que una disposición en el instrumento internacional que autorice su denuncia tiene la ventaja de que alguna cláusula en un tratado que es inconveniente al momento de su celebración, con posterioridad podrá considerarse inadecuada, de conformidad con la regla *rebus sic stantibus*, esto es, en tanto las cosas permanezcan de esa forma. Arellano García, Carlos, "Reflexiones jurídicas. Los tratados internacionales deben apegarse a la Constitución. Propuesta de reforma al artículo 133", *Foro Jurídico*, México, junio de 2010, núm. 81, p. 16.

³³ En términos de los artículos 8o. a 23 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la reserva es una declaración unilateral que hace un país cuando firma, ratifica, acepta, aprueba o se adhiere a un tratado con el fin de excluir o modificar el efecto jurídico que produce su aplicación en éste. Por ejemplo en el caso de México, al momento de celebrar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos formuló reserva a los artículos 13 y 25, mismas que posteriormente retiró de forma completa y parcial el 20 de marzo de 2014 y el 16 de enero de 2002, respectivamente.

³⁴ Un ejemplo de declaraciones interpretativas, puede consultarse en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone: "Artículo 9, párrafo 5. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, todo individuo goza de las garantías que en materia penal se consagran, y en consecuencia, ninguna persona podrá ser ilegalmente detenida o presa. Sin embargo, si por falsedad en la denuncia o querrela, cualquier individuo sufre un menoscabo en este derecho esencial, tiene entre otras cosas, según lo dispongan las propias leyes, la facultad de obtener una reparación efectiva y justa.

Artículo 18. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias,

Todo lo anterior requiere la aprobación de la Cámara de Senadores, como lo prevé la referida fracción X, así como el segundo párrafo de la fracción I del artículo 76 del mismo Texto Constitucional, que dispone:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II. ...

Así, al cumplirse el proceso de celebración, los tratados pasan a formar parte de la Ley Suprema de la Unión, como lo establece el artículo 133 Constitucional,³⁵ que dispone:

devociones o actos del culto respectivo, con la limitación, respecto de los actos religiosos de culto público de que deberán celebrarse precisamente en los templos y, respecto de la enseñanza, de que no se reconoce validez oficial a los estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. El Gobierno de México considera que estas limitaciones están comprendidas dentro de las que establece el párrafo 3 de este Artículo."

³⁵ De acuerdo con el Magistrado, César Thomé González, este precepto se incorporó en el sistema jurídico constitucional nacional en 1857, cuando se reprodujo casi de forma textual el numeral VI, párrafo segundo, de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787; de igual manera, realizó su reproducción el Constituyente de 1917 en el artículo 133, precepto que ha sido modificado en dos ocasiones: el 18 de enero de 1934 y el 29 de enero de 2016. Thomé González, César, "Los Tratados Internacionales y su jerarquía respecto de las leyes internas de México", *Tepantlatlo. Difusión de la Cultura Jurídica*, México, 2a. época, núm. 15, octubre de 2010, pp. 6-7.

Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Lo anterior lleva a establecer que existen dos requisitos formales de validez para la incorporación de un tratado al orden jurídico nacional: uno es la celebración de un tratado por parte del Ejecutivo Federal, y otro la ratificación por el Senado de la República.

Hecho esto, también debe satisfacerse el requisito material de validez, consistente en que el tratado sea conforme a la Constitución Federal, en dos sentidos.

Primero, el general, en donde la conformidad equivale a que el tratado no sea contrario a las normas constitucionales, como ocurre en términos del artículo 15,³⁶ que dispone que el Ejecutivo Federal no podrá celebrar instrumentos internacionales con el fin de extraditar reos políticos ni delincuentes del orden común, que hayan tenido en el país donde cometieron el ilícito la condición de esclavos; ni convenios o tratados que busquen alterar³⁷

³⁶ Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

³⁷ En palabras del Ministro Juan Díaz Romero, la desautorización para celebrar los tratados no opera sobre el hecho de que se "alteren" los derechos humanos, sino que trata de que no sufran un menoscabo. Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Ensayos...*, op. cit., nota 3, p. 53.

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte.

El segundo, en particular, respecto de aquellos que reconocen o regulen derechos humanos y que éstos no alteren, esto es, que no menoscaben o afecten, los mismos derechos establecidos en la Carta Magna o en otros tratados internacionales.³⁸

Cabe insistir en que, conforme a lo que ha señalado la Primera Sala, es facultad exclusiva de los órganos de la Federación celebrar los convenios internacionales, en virtud de que es en ellos en quienes recae la representación hacia el exterior del país y, en tal virtud, las entidades federativas están imposibilitadas para hacerlo, aun cuando haya tratados que involucren materias de su competencia.³⁹

Respecto a la vía para impugnar los tratados internacionales, la Norma Fundamental establece la acción de inconstitucionalidad, conforme al inciso b) de la fracción II de su artículo 105, al señalar que procede este medio de control constitucional con objeto de plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal, esto es, que tengan el carácter de leyes o tratados internacionales.⁴⁰

Es importante precisar que en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de su importancia, no

³⁸ Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, "Bloque de constitucionalidad: contradicción de tesis 293/2011", *Elementos para el estudio del juicio de amparo*, Tafoya Hernández, J. Guadalupe, Coord., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017, p. 58.

³⁹ Tesis 1a. XV/2014 (10a.), publicada en la *Gaceta...*, op. cit., Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 640; Registro digital: 2005449, y el viernes 7 de febrero de 2014 a las 11:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

⁴⁰ Tesis P./J. 22/99, publicada en el *Semanario...*, op. cit., Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 257; Registro digital: 194283.

constituye un instrumento internacional celebrado por el Presidente de la República y aprobado por el Senado, conforme a las artículos constitucionales mencionados, por lo que sus disposiciones, cuando sean invocadas en forma aislada, no constituyen un referente para determinar la validez de las normas del orden jurídico interno.⁴¹

b) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados⁴²

Este instrumento internacional se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el 14 de febrero de 1975, se aprobó por la Cámara de Senadores el 29 de diciembre de 1972 y conforme a su preámbulo:

- Considera la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales.
- Reconoce la importancia, cada vez mayor, que tienen los tratados como fuentes del derecho internacional y como medio para desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones.
- Advierte que los principios del libre consentimiento, de la buena fe⁴³ y la norma *pacta sunt servanda*⁴⁴ están universalmente reconocidos.

⁴¹ Tesis 1a. CCXVI/2014 (10a.), publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 539; Registro digital: 2006533, y el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

⁴² Aprobada por la Cámara de Senadores el 29 de diciembre de 1972, según decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 28 de marzo del año siguiente, ratificada por el Ejecutivo Federal el 5 de julio de 1974, promulgada por decreto de 29 de octubre del mismo año, y publicada en el referido medio el 14 de febrero de 1975.

⁴³ Tesis 1a. CCLX/2015 (10a.), publicada en la *Gaceta...* op. cit., Décima Época, Libro 22, diciembre de 2015, Tomo I, página 324; Registro digital: 2009868.

⁴⁴ "Expresión latina que afirma la obligatoriedad de los pactos libremente establecidos". De Pina Rafael y De Pina Vara, Rafael, *Diccionario de derecho*, 37a. ed., México, Porrúa, 2008, p. 393.

- Afirma que las controversias de los tratados internacionales deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del Derecho Internacional.
- Recuerda que los pueblos de las Naciones Unidas resolvieron crear las condiciones para mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados.
- Señala que se tienen presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, como son los de igualdad de derecho y libre determinación de los pueblos, de igualdad soberana e independencia de todos los Estados, de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, del respeto universal y efectividad de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos.
- Establece que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en dicha Convención contribuirán a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas consistentes en mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional.
- Afirma que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en dicha Convención.

Este convenio se integra por 85 preceptos, los cuales quedan comprendidos en ocho partes: la primera, relativa a la introducción; la segunda, a la forma de celebración de los tratados y su entrada en vigor; la tercera establece la manera en que se observarán, aplicarán e interpretarán los tratados; la cuarta parte refiere cómo se enmendarán y modificarán los instrumentos internacionales; la quinta parte trata sobre la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de éstos; la sexta contiene diversas disposiciones sobre casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de uno de éstos o de ruptura de hostilidades; la séptima comprende a los depositarios, las notificaciones, las correcciones y el registro de los convenios, y la octava contiene las disposiciones finales sobre la firma, ratificación, adhesión, entrada en vigor y textos auténticos.

En la parte final de la Convención se integra un anexo que establece el procedimiento a seguir para la solución amistosa de alguna controversia que se suscite por la aplicación o interpretación de la Parte V de la misma, a través de una Comisión de Conciliación.

c) *Ley sobre la Celebración de Tratados*

Esta Ley fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 2 de enero de 1992, y, conforme a su artículo 1.º, tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional.

En el mismo numeral precisa que

Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho

internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Asimismo, otras definiciones que establece la ley en el numeral segundo son las relativas a las siguientes expresiones:

- Acuerdo Interinstitucional. Entendido como el convenio que se rige por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado, cuyo ámbito material deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de dichas dependencias y organismos.
- Firma *ad referendum*. Constituye el acto por medio del cual México hace constar en el ámbito internacional su consentimiento para obligarse en virtud de un tratado.
- Aprobación. Es el acto a través del cual el Senado de la República aprueba los instrumentos internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal.
- Ratificación, adhesión o aceptación. Acto por el cual se hace constar el consentimiento en obligarse por un tratado.

- Plenos poderes. Es el documento por el que el Presidente de la República designa a una o varias personas para que representen al Estado Mexicano en los actos relativos a la celebración de tratados.
- Reserva. Consiste en la declaración que se formula cuando se firma, ratifica o se acepta adherirse a un tratado, con el fin de excluir o modificar los efectos jurídicos de algunas de sus disposiciones al aplicarlos en el país.

Por otra parte, conforme a los artículos 4o. a 6o., el trámite que siguen los convenios internacionales para su celebración se compone de los siguientes pasos:

- El Presidente de la República somete los tratados a la Cámara de Senadores para su aprobación.
- El Senado turna el tratado a la Comisión para que elabore el dictamen que corresponda.
- Lo que resuelva el Senado se comunica al Poder Ejecutivo.
- El tratado comienza su obligatoriedad a partir de que se publica en el *Diario Oficial de la Federación*, lo cual ocurre después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza su registro.⁴⁵

⁴⁵ Víctor Rojas Amandi señala que el derecho internacional público sólo obliga a los Estados parte de un tratado a registrarlo, pero no a publicarlo, como se establece en el artículo 102, numeral 1, de la Carta de las Naciones Unidas, y que la relación de tratados y acuerdos internacionales aparece mensualmente, a cargo de la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la

La coordinación del trámite mencionado estará a cargo de dicha Secretaría, dependencia que, además, se encargará de elaborar una opinión técnica respecto a la procedencia de suscribir el tratado y, una vez que emita su opinión, tendrá que registrarlo.

En términos de la misma ley, numeral 8, si el tratado a celebrar contiene mecanismos internacionales para la solución de controversias legales, donde una de las partes sea mexicana⁴⁶ y la otra extranjera, deberá considerar:

- Otorgar el mismo trato a las partes (mexicanos y extranjeros) conforme al principio de reciprocidad internacional.
- Asegurar la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas a las partes
- Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad.

El artículo 9o. de la Ley señala que no se reconocerá la resolución mediante el mecanismo antes mencionado, cuando esté de por medio el orden público o cualquier otro interés esencial de la nación.

Finalmente, resulta importante señalar que las resoluciones que emanen de la aplicación de dichos mecanismos, según el

Secretaría General de las Naciones Unidas. Rojas Amandi, Víctor, *Aplicación de los tratados en el sistema jurídico mexicano*, México, Bosch, 2015, pp. 20-21.

⁴⁶ El Ejecutivo Federal nombrará a quienes participen como árbitros, comisionados o expertos en los órganos de decisión de dichos mecanismos cuando una de las partes en el conflicto sea la Federación (artículo 10).

artículo 11 de la Ley, gozarán de eficacia, tendrán reconocimiento en la República Mexicana y podrán servir como medio de prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables.

6. FUENTES CONSULTADAS

Normativa

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Ley sobre la Celebración de Tratados.

Doctrina

Arellano García, Carlos, "Reflexiones jurídicas. Los tratados internacionales deben apegarse a la Constitución. Propuesta de reforma al artículo 133", *Foro Jurídico*, México, junio de 2010, núm. 81.

Benítez Pimienta, Jorge Humberto y Ramos Morales, Marco Antonio, *La norma jurídica nacional, la jurisprudencia y los tratados internacionales. Problemas y dilemas actuales*, México, Ubijus, 2016.

De Pina Rafael y De Pina Vara, Rafael, *Diccionario de derecho*, 37a. ed., México, Porrúa, 2008.

De Silva Gutiérrez, Gustavo, "Jerarquía normativa de los tratados internacionales en México", *El Foro*, México, Barra Mexicana,

Colegio de Abogados, Decimoctava Época, Tomo XXIV, Núm. 2, segundo semestre 2011.

Jiménez Torres, Jorge Alfredo, "El artículo 133 y la jerarquía de los tratados internacionales, respecto de la cláusula de supremacía constitucional en el derecho mexicano. Caso de la reforma constitucional en materia de derechos humanos", *Dikê. Revista del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP*, año 6, núm. 11, abril-septiembre 2012.

Méndez Silva, Ricardo, "Tratados Internacionales", *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, IIJ/UNAM/Porrúa, 2007, Tomo P-Z.

Real Academia Española, *Diccionario de la Lengua española*, 22a. ed., Tomo I a/g, España, Espasa Calpe, 2001.

Rojas Amandi, Víctor, *Aplicación de los tratados en el sistema jurídico mexicano*, México, Bosch, 2015.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Comentarios a las reformas constitucionales de 2011 sobre derechos humanos y juicio de amparo*, México, SCJN, 2012.

_____, *Derechos Humanos. Parte General*, México, SCJN, serie *Derechos Humanos*, 2013.

_____, "La jerarquía de los tratados internacionales respecto a la legislación general, federal y local, conforme al artículo 133 constitucional", México, SCJN, serie *Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, núm. 36, 2009.

_____, *La jerarquía normativa de los tratados internacionales en el derecho mexicano*, México, SCJN, 2008.

Thomé González, César, "Los Tratados Internacionales y su jerarquía respecto de las leyes internas de México, *Tepantlató. Difusión de la Cultura Jurídica*, México, 2a. época, núm. 15, octubre de 2010.

"Tratado" en *Diccionario Jurídico Espasa*, Madrid, Espasa Calpe, 2006.

Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, "Bloque de constitucionalidad: contradicción de tesis 293/2011", *Elementos para el estudio del juicio de amparo*, Tafoya Hernández, J. Guadalupe (coord.), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017.

Otras

Semanario Judicial de la Federación.

II. CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011

1. ANTECEDENTES

Por escrito recibido el 24 de junio de 2011 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se denunció la posible contradicción de tesis entre los siguientes criterios:

1. El sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (en adelante Primer Tribunal Colegiado) al resolver el amparo directo 1060/2008, que dio lugar a las tesis aisladas de rubros: "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE AL NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."⁴⁷ y "CONTROL DE

⁴⁷ Tesis XI.1o.A.T.45 K, publicada en el *Semanario...* op. cit., Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 2079; Registro digital: 164509.

CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO".⁴⁸

2. Los sostenidos por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (en adelante Séptimo Tribunal Colegiado) al resolver los amparos directos 344/2008 y 623/2008. El primero de éstos dio origen a la tesis aislada de rubro: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS."; ⁴⁹ mientras que del segundo asunto derivó la tesis aislada "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS".⁵⁰

2. TRÁMITE ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por auto de 29 de junio de 2011, el Ministro Presidente del Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 293/2011.

Asimismo, previa solicitud a los Presidentes del Primer Tribunal Colegiado y del Séptimo Tribunal Colegiado para que

⁴⁸ Tesis XI.1o.A.T.47 K, publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 1932; Registro digital: 164611.

⁴⁹ Tesis I.7o.C.46 K, publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXVIII, agosto de 2008, página 1083; Registro digital: 169108.

⁵⁰ Tesis I.7o.C.51 K, publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 1052; Registro digital: 168312.

remitieran los autos de los asuntos de donde derivaron los criterios contradictorios, así como el soporte electrónico que contuviera dichas sentencias, dicho material se tuvo por recibido en el Alto Tribunal, con lo que el Ministro Presidente consideró debidamente integrado el expediente y ordenó hacerlo del conocimiento del Procurador General de la República para que, en el plazo de treinta días, emitiera el pedimento correspondiente.

Por otra parte, mediante acuerdo de 22 de agosto de 2011, el Presidente de la Suprema Corte ordenó turnar el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y enviar los autos a la Primera Sala, que es de su adscripción, los que en ésta se tuvieron por recibidos por auto de 29 de agosto de 2011.

El 23 de septiembre de 2011, el agente del Ministerio Público de la Federación sostuvo su pedimento en el sentido de que la contradicción de tesis denunciada era inexistente.

El 26 de enero de 2012, la Primera Sala determinó enviar el asunto al Tribunal Pleno, dada la trascendencia del tema de que se trata, por lo que, mediante acuerdo de 31 de enero de 2012, el Ministro Presidente acordó su radicación a esa instancia.

3. COMPETENCIA

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reconoció competente para conocer y resolver el asunto, conforme a los artículos 107, fracción XIII, constitucional, y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con la fracción VII del punto Segundo del Acuerdo General 5/2013.

4. LEGITIMACIÓN

El Alto Tribunal estimó que la denuncia de contradicción de tesis la realizó la parte legitimada para ello, al haberse formulado por quien estaba autorizado en el juicio de amparo directo 1060/2008.⁵¹

5. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DENUNCIADOS

La Suprema Corte señaló que para determinar si existe una contradicción de tesis debe verificarse lo siguiente: a) que los órganos contendientes sostengan tesis contradictorias, debiéndose entender por tesis el criterio adoptado con arbitrio judicial y a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar una determinada resolución; y b) que los criterios sean discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean iguales.⁵²

Conforme a lo anterior, determinó que en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de las siguientes consideraciones.

Que en los referidos amparos directos, los Tribunales Colegiados contendientes analizaron los siguientes puntos jurídicos: 1) la posición jerárquica de los tratados internacionales en

⁵¹ De conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

⁵² Así se establece en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7; Registro digital: 164120.

materia de derechos humanos en relación con la Constitución, 2) el carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), y 3) el control de convencionalidad.

Así, respecto al punto 1) ambos tribunales se pronunciaron respecto a la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución, siendo que el Séptimo Tribunal Colegiado sostuvo que los mismos se ubican por debajo de ésta, mientras que el Primer Tribunal Colegiado consideró que están al mismo nivel.

Respecto al punto 2) sobre el carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la CIDH, en el amparo directo 623/2008, el Séptimo Tribunal Colegiado argumentó que es posible invocar esa jurisprudencia como criterio orientador cuando se trate de la interpretación y el cumplimiento de disposiciones protectoras de los derechos humanos lo que plasmó en la tesis aislada de rubro: "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."

Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado señaló compartir la anterior tesis del Séptimo Tribunal Colegiado, pero que esa jurisprudencia internacional era obligatoria, pues el "carácter orientador" lo entendió de diversa forma, ya

... que las autoridades del Estado Mexicano tienen la ineludible obligación de observar y aplicar en su ámbito competencial interno —además de las legislativas— medidas de cualquier otro orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, no sólo de la Constitución y de sus normativas internas,

sino también de las convenciones internacionales de las que México es Parte y de las interpretaciones que de sus cláusulas llevaron a cabo los organismos internacionales.

Por lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado consideró a la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos como un criterio obligatorio, que debe aplicarse por todas las autoridades jurisdiccionales.

En síntesis, respecto a la jurisprudencia de la CIDH, el Séptimo Tribunal Colegiado la concibió como un criterio orientador, mientras que el Primer Tribunal Colegiado a los precedentes de dicho tribunal y a los de cualquier otro organismo internacional de derechos humanos les otorgó un carácter obligatorio.

Sin embargo, precisó que la contradicción de criterios debía limitarse a establecer el carácter de la jurisprudencia emitida por la CIDH, y no respecto al valor de los precedentes emitidos por otros organismos internacionales, ya que el Séptimo Tribunal Colegiado no se pronunció sobre esto.

Por último, sobre el punto 3) referente al control de convencionalidad, ambos tribunales sostuvieron la pertinencia de éste en sede interna; así, el Primer Tribunal Colegiado señaló que dicho control debe ser ejercido por todas las autoridades jurisdiccionales, por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado sólo analizó si era posible plantear violaciones a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales a través del juicio de amparo. Por tanto, el Alto Tribunal determinó que no existían puntos en contradicción entre ambos tribunales.

Conforme a todo lo anterior, el Tribunal Pleno concluyó que sí existió la contradicción de tesis denunciada y que la litis consistía en determinar dos cuestiones: i) la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución, y ii) el carácter que tiene la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la CIDH.

Al respecto, el Alto Tribunal hizo dos precisiones:

- 1) Refiriéndose al expediente varios 912/2010, señaló que si bien en éste se emitieron diversas consideraciones acerca de la obligatoriedad de las sentencias condenatorias al Estado Mexicano de la CIDH, la decisión no constituía jurisprudencia, por lo que era relevante resolver tal cuestión.
- 2) Que en virtud de que dicha resolución no resolvió el tema de la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos, el estudio de este asunto permitirá generar criterios jurisprudenciales sobre el carácter orientador u obligatorio de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana y realizar pronunciamientos novedosos respecto a la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, el Tribunal Pleno precisó que, aun cuando los criterios contradictorios en el asunto no se establecieron conforme a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y juicio de amparo de junio de 2011, al incidir la contradicción en un tema vinculado con la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, era pertinente resolverlo a partir del marco constitucional vigente, para generar un

criterio sobre este tema y abonar a la seguridad jurídica de todas las personas.

Lo cual concordaba con la jurisprudencia del Pleno en el sentido de que sólo los preceptos constitucionales pueden regir el pasado,⁵³ por lo que al versar la contradicción de tesis sobre la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y no respecto a un tema de legalidad, era procedente emplear el nuevo marco constitucional para resolverla.⁵⁴

6. ESTUDIO DE FONDO

El Tribunal Pleno reiteró que la contradicción se presentó sobre dos cuestiones jurídicas distintas, por lo que para dar mayor claridad a la exposición abordó los estudios en dos apartados independientes.

a) La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución

Para resolver este punto, el Alto Tribunal señaló los pasos a seguir:

Primero haría una reconstrucción de los criterios que ha emitido en torno al tema de la jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico nacional.

⁵³ Tesis 446, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES POR.", integrada en la Quinta Época, publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000*, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, página 515; Registro digital: 900446.

⁵⁴ Estimó aplicable la tesis aislada de la Cuarta Sala del Alto Tribunal de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE FIGURAN EN LA CONSTITUCIÓN.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, Tomo XLIII, página 665; Registro digital: 383313.

En segundo lugar explicaría las razones por las cuales el enfoque tradicional del problema en términos de la "jerarquía de fuentes" es insatisfactorio para resolver la cuestión sometida a su consideración, que tiene que ver más bien con la pregunta ¿cómo se relacionan las "normas de derechos humanos" contenidas en tratados internacionales con la Constitución?

Por último, desarrollaría un nuevo enfoque que dé cuenta del contenido de las reformas constitucionales publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* los días 6 y 10 de junio de 2011, para otorgar una mayor y más efectiva tutela a los derechos humanos reconocidos por el artículo 1o. constitucional.

b) Criterios jurisprudenciales sobre la jerarquía normativa de los tratados internacionales

Respecto al artículo 133 de la Constitución, su texto es el siguiente:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

El Alto Tribunal indicó que este precepto reconoce el principio de supremacía constitucional, como lo señalan la doctrina y la jurisprudencia y que, como lo ha sostenido históricamente, la primera parte de este artículo determina el lugar que los tratados internacionales ocupan dentro del sistema de fuentes del orden jurídico mexicano.

De igual manera, reconoció que dicho sistema de fuentes, derivado de la interpretación del artículo 133, no ha gozado de estabilidad, pues los criterios del Pleno en torno a la jerarquía de los tratados internacionales dentro del orden jurídico mexicano han experimentado una gran evolución.

Así, precisó que el primer pronunciamiento tuvo lugar en 1992, al resolverse el amparo en revisión 2069/91, en donde la Corte colocó los tratados internacionales en el mismo nivel que las leyes federales, señalando que ambos cuerpos normativos ocupan un rango inmediatamente inferior a la Constitución y que, en consecuencia, uno no puede ser empleado como parámetro de validez o regularidad del otro. Con base en los razonamientos anteriores, se aprobó la tesis aislada de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."⁵⁵

El segundo pronunciamiento se dio al estudiar el amparo en revisión 1475/98, en el cual el Tribunal Pleno estableció que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, por cumplir con los requisitos formales y materiales para tal efecto,⁵⁶ se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales, criterio del que emanó la tesis aislada de rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN

⁵⁵ Tesis P. C/92, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, núm. 60, diciembre de 1992, página 27; Registro digital: 205596.

⁵⁶ Respecto a cuáles son dichos requisitos constitucionales de incorporación, sostuvo que "[e]s menester que satisfagan dos requisitos formales y uno de fondo: los primeros hacen consistir en que el tratado esté o sea celebrado por el Presidente de la República y que sea aprobado por el Senado. El requisito de fondo consiste en la adecuación de la convención internacional con el texto de la propia Ley Fundamental".

SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", la cual interrumpió el primer criterio citado.

Finalmente, un tercer pronunciamiento se emitió al resolver el amparo en revisión 120/2002; en éste, el Tribunal Pleno sostuvo, en síntesis, lo siguiente:

- i) La existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales;
- ii) La supremacía de los tratados internacionales frente a las leyes generales, federales y locales; y
- iii) La existencia de una visión internacionalista de la Constitución, por lo que de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,⁵⁷ el Estado Mexicano no puede invocar su derecho interno como excusa para el incumplimiento de las obligaciones contraídas frente a otros actores internacionales, pues todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.⁵⁸

De lo anterior derivó la tesis de rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRE-

⁵⁷ Los datos de publicación pueden consultarse en la página 35, nota 42.

Artículo 27. 1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. [...].

⁵⁸ Artículo 26, *Pacta sunt servanda*. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

TACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.".⁵⁹ Precedente que constituye el último criterio del Tribunal Pleno respecto a la jerarquía de los tratados internacionales.⁶⁰

En ese sentido, manifestó que la doctrina jurisprudencial vigente considera que el artículo 133 constitucional contiene diversas normas, dentro de las cuales destacan la que constituye el postulado principal del principio de supremacía constitucional y la que sienta los parámetros bajo los cuales se ha construido la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico mexicano de donde se desprende una noción de jerarquía formal de las normas que integran el sistema de fuentes, según la cual, los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por debajo de la Constitución y por encima del resto de normas jurídicas.

c) Las limitaciones del "criterio jerárquico"

El Alto Tribunal consideró pertinente recordar que la contradicción de criterios en este asunto problematiza la respuesta sobre la jerarquía de los tratados internacionales, al cuestionar si la misma resulta aplicable a "los tratados de derechos humanos", que resulta insatisfactoria por dos cuestiones: una relacionada con los alcances de los precedentes que sostienen dicha doctrina, y otra vinculada con la necesidad de adoptar un nuevo enfoque para responder el problema aducido, dando cuenta del nuevo contenido del artículo 1o. constitucional.

⁵⁹ Tesis P. IX/2007, publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 6; Registro digital: 172650. Este criterio no alcanzó la votación requerida para integrar jurisprudencia.

⁶⁰ Aclarando que "no soslaya la existencia de otros pronunciamientos que tangencialmente abordan temas relacionados con el tema que ahora se esboza, sin embargo, no se citan por no constituir criterios que hayan modificado la línea jurisprudencial descrita".

Que sobre los alcances de los precedentes, las dos sentencias que dieron origen a las tesis que constituyen el fundamento de la actual jerarquía de los tratados internacionales matizaron los criterios sostenidos en ellas, de manera que dichas conclusiones no necesariamente fueran aplicables a los "tratados de derechos humanos", pero que en ambas sentencias se consideró la posibilidad de que los derechos humanos de fuente internacional pudieran convertirse, incluso, en una extensión de la propia Constitución.

Así, en el referido amparo en revisión 1475/98,⁶¹ se argumentó que si las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales amplían los derechos fundamentales, podría considerarse que están al mismo nivel que la Constitución:

Puede darse el caso de convenios internacionales que amplíen las garantías individuales o sociales y que por no estar dentro de las normas constitucionales no podrían ser aplicadas a nuestro derecho. En este caso conviene analizar las características de la norma internacional que se pretende aplicar y en función de ella atender a la finalidad de las disposiciones constitucionales de que se trata. En el ejemplo, es evidente que si el tratado obliga a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o compromete al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles, deben considerarse como constitucionales.

Posteriormente, en la sentencia del amparo en revisión 120/2002⁶² se sostuvo lo siguiente:

⁶¹ Resuelto en la ponencia del Ministro Humberto Román Palacios el 11 de mayo de 1999, por el Tribunal Pleno por unanimidad de diez votos, foja 60.

⁶² Resuelto por el Pleno del Alto Tribunal por mayoría de seis votos, mediante sentencia de 13 de febrero de 2007, ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, fojas 170 y 171.

esta Suprema Corte no se ha pronunciado respecto a la jerarquía de aquellos tratados internacionales cuyo contenido esté referido a derechos humanos, caso en el cual, pudiera aceptarse que la jerarquía de éstos corresponda a la de la Constitución Federal misma, al concebirse dichos instrumentos internacionales como una extensión de lo previsto por ésta.

Ambos precedentes marcan límites claros respecto al alcance que el criterio de jerarquía puede tener al momento de aplicarse a normas de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, sin comprometerse del todo, aunque bien podría entenderse que ésa era su intención.

De ahí, señala el Tribunal Pleno, que resulta de especial relevancia esta contradicción, pues los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado y el Séptimo Tribunal Colegiado plantean la necesidad de emitir un criterio que atienda con claridad la distinción expuesta.

Del primer párrafo del artículo 1o. constitucional se desprende que el ordenamiento jurídico mexicano reconoce los derechos humanos provenientes de dos fuentes: la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.⁶³ Al respecto, el Alto Tribunal hizo dos precisiones conceptuales:

1. Que la Constitución incluye dentro de su catálogo a las "normas de derechos humanos" reconocidas en tratados internacionales, mas no al resto de disposiciones com-

⁶³ Así lo reconoció la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, página 799; Registro digital: 2002000.

prendidas en dichos instrumentos internacionales, lo que representa una distinción de gran importancia, por lo que estimó que la distinción entre "tratados internacionales de derechos humanos" y "tratados internacionales" no es determinante para resolver la presente contradicción.

Afirmó como cierto que tradicionalmente se han distinguido los tratados internacionales en materia de derechos humanos,⁶⁴ de otros, como pueden ser aquellos en materia de libre comercio o de doble tributación. No obstante, que el párrafo primero del artículo 1o. constitucional parte del reconocimiento de los derechos humanos previstos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea Parte, sin hacer referencia a la materia u objeto de los instrumentos internacionales respectivos.

Esto implica que inclusive pueden ser incorporados al catálogo de derechos humanos aquellos previstos en tratados internacionales que no sean considerados "de derechos humanos", donde pone como ejemplo el derecho a la notificación, contacto y asistencia consular contenido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares,⁶⁵ en donde si bien éste no es un "tratado de derechos humanos", no es obstáculo para concluir que el citado derecho efectivamente sea considerado un derecho humano.

⁶⁴ La Corte consideró pertinente apuntar que cuando los Estados suscriben un tratado en materia de derechos humanos se comprometen no sólo frente a la comunidad internacional, sino frente a los individuos bajo su jurisdicción.

⁶⁵ Publicada el 11 de septiembre de 1968 en el *Diario Oficial de la Federación*, suscrita por México el 7 de octubre de 1963, y aprobada con reservas por el Senado el 24 de diciembre de 1974, según el decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 20 de febrero de 1975.

Por tanto, el Alto Tribunal interpretó que el conjunto normativo previsto en dicho precepto constitucional, se compone por "normas de derechos humanos", cuya fuente de reconocimiento puede ser la Constitución o un tratado internacional ratificado por México, con independencia de la materia de éste.

2. Lo anterior dio paso a una segunda cuestión. La reforma al artículo 1o. constitucional no se acompañó con una enmienda al artículo 133, ya que la razón de dicha omisión atiende a lo insatisfactorio que sería abordar, con base en un criterio de jerarquía formal, la problemática surgida por la existencia de dos fuentes primigenias de reconocimiento de los derechos humanos.

Que si se parte de la premisa de que ya existía un catálogo constitucional de derechos humanos, lo relevante de la reforma constitucional es que incorpora los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales a ese mismo catálogo, por lo que resulta irrelevante la fuente u origen de un derecho humano.

Así, la nueva conformación del catálogo de derechos humanos no puede estudiarse en términos de jerarquía, pues la reforma constitucional modificó el artículo 1o. precisamente para integrar un catálogo de derechos y no para distinguir o jerarquizar esas normas en atención a la fuente de la que provienen.

En consecuencia, señaló que el enfoque tradicional de la jerarquía de los tratados internacionales no constituye una herramienta satisfactoria para determinar el lugar que ocupan en el ordenamiento mexicano los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos normativos.

Por tanto, procedió a desarrollar las implicaciones que la reforma a la Constitución significó para este nuevo conjunto normativo de rango constitucional, reparando específicamente en la construcción del principio de supremacía constitucional y en la forma en la que deben relacionarse los derechos humanos reconocidos en ambas fuentes normativas.

d) El principio de supremacía constitucional a la luz del nuevo marco constitucional

Para desarrollar esta reinterpretación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo previamente: i. un breve análisis de la reforma constitucional mencionada, para explicar el sustento normativo del nuevo parámetro de control de regularidad constitucional; ii. destacó las principales consideraciones derivadas del expediente varios 912/2010, como precedente ineludible sobre este tema, y iii. determinó los alcances del principio de supremacía constitucional a la luz de las consideraciones precedentes.

i. La reforma constitucional en materia de derechos humanos

Las reformas constitucionales publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 6 y el 10 de junio de 2011 significaron la introducción de un nuevo paradigma constitucional en México, lo que exigió de todos los operadores jurídicos, y en especial del Alto Tribunal, un minucioso análisis del nuevo Texto Constitucional, para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de este nuevo modelo.

También consideró importante que las nuevas figuras incorporadas en la Constitución se estudien con un enfoque de derechos humanos y con interpretaciones propias del nuevo paradigma constitucional, buscando así el efecto útil de la reforma, con el afán de optimizar y potencializar las reformas constitucionales sin perder de vista su objetivo principal: la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas.⁶⁶

En ese sentido, señaló que una de las principales aportaciones de la reforma constitucional es la creación de un conjunto de normas de derechos humanos, cuya fuente puede ser, indistintamente, la Constitución o un tratado internacional, lo que integra el nuevo parámetro de control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano.

Para justificar esta afirmación, el Pleno desarrolló una interpretación literal de los primeros tres párrafos del artículo 1o. constitucional, que complementó con una interpretación sistemática⁶⁷ del vigente Texto Constitucional y con una interpretación que atiende a esclarecer cuál era la intención y finalidad del Poder Reformador al aprobar las citadas reformas.⁶⁸ Así, los primeros tres párrafos del mencionado artículo disponen:

⁶⁶ Señaló que, por el contrario, la aplicación y el estudio de las reformas constitucionales con base en herramientas interpretativas y figuras propias del viejo paradigma constitucional, podrían tener el efecto de hacer nugatoria la reforma.

⁶⁷ El Pleno consideró que "en virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Constitución forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional". Véase la tesis aislada del Pleno de rubro: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA.", publicada en el *Semanario...* op. cit., Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 25; Registro digital: 175912.

⁶⁸ El Pleno ha determinado que "el propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Así, en el primero de los párrafos se establece que la persona es el eje en torno al cual se articula la reforma en materia de derechos humanos y los derechos que señala están justificados

mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico. Véase la tesis P. XXVIII/98, del Pleno de rubro: "INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 117; Registro digital: 196537.

en los principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de todas las personas.⁶⁹ Por lo tanto, desde la Constitución se reconocen derechos humanos cuya finalidad última consiste en posibilitar que todas las personas desarrollen su propio plan de vida.

De igual manera, al señalar que las personas también gozan de las garantías previstas en ambos ordenamientos, conlleva la posibilidad de distinguir entre internas y externas, dependiendo del origen de los mecanismos que se encuentren a disposición de las personas para exigir la tutela de sus derechos humanos.

Respecto al segundo párrafo, éste contiene dos herramientas interpretativas de aplicación obligatoria. La primera establece que todas las normas de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos y que, sin pretender agotar los alcances de lo que tradicionalmente se ha entendido como "interpretación conforme", basta decir que dicha herramienta obliga a los operadores jurídicos que se enfrenten a la necesidad de interpretar una norma de derechos humanos —incluyendo las previstas en la propia Constitución— a considerar en dicha interpretación el catálogo de derechos humanos que ahora reconoce el Texto Constitucional, con lo que se busca reforzar el principio desarrollado en el primer párrafo, en el sentido de que los derechos humanos, con independencia de su fuente normativa, forman parte de un mismo catálogo o conjunto normativo.

Que la segunda herramienta interpretativa es la que la doctrina y la jurisprudencia han identificado como el principio

⁶⁹ Nino, Carlos Santiago, *Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación*, 2a. ed., Buenos Aires, Astrea, 1989, pp. 199-304.

pro persona, el cual obliga a que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia que busca, principalmente, resolver los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos frente a la eventual multiplicidad de normas —e interpretaciones disponibles de las mismas— que resulten aplicables respecto de un mismo derecho. En este sentido, el Poder Reformador⁷⁰ otorgó rango constitucional al principio pro persona como elemento armonizador y dinámico para la interpretación y aplicación de normas de derechos humanos.

Finalmente, que el tercer párrafo constituye el fundamento constitucional de los siguientes elementos:

- i) Los principios objetivos de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;
- ii) Las obligaciones genéricas de las autoridades estatales para la tutela de los derechos humanos: respeto, protección, promoción y garantía; y
- iii) Las obligaciones específicas que forman parte de la obligación genérica de garantía: prevenir, investigar, sancionar y reparar.

Destacó que el párrafo tercero prevé como principios objetivos rectores de los derechos humanos los de interdependencia

⁷⁰ Al respecto, véase la tesis P. LXXV/2009, de rubro: "PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATARIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL.", publicada en el *Semanario...* op. cit., Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 14; Registro digital: 165713.

e indivisibilidad. Conforme al primero, los derechos humanos establecen relaciones recíprocas entre ellos, de modo que en la gran mayoría de los casos la satisfacción de un derecho es lo que hace posible el disfrute de otros. Respecto del principio de indivisibilidad, éste parte de la integralidad de la persona y la necesidad de satisfacer todos sus derechos, lo que excluye la posibilidad de establecer jerarquías en abstracto entre los mismos.

Así, el Pleno estimó que, de la literalidad, de los primeros tres párrafos del artículo 1o. constitucional se desprende lo siguiente:

- i) Los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los cuales México sea Parte, integran un mismo conjunto o catálogo de derechos;
- ii) La existencia de dicho catálogo tiene por origen la Constitución misma;
- iii) Dicho catálogo debe utilizarse para la interpretación de cualquier norma relativa a los derechos humanos; y
- iv) Las relaciones entre los derechos humanos que integran este conjunto deben resolverse partiendo de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos —lo que excluye la jerarquía entre unos y otros—, así como del principio pro persona, entendido como herramienta armonizadora y dinámica que permite la funcionalidad del catálogo constitucional de derechos humanos.

Por otra parte, el Alto Tribunal resaltó que cada uno de los preceptos de la Norma Fundamental forman parte de un sistema constitucional, y que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema.⁷¹ Por lo que el texto del artículo 1o. constitucional no puede interpretarse de forma aislada y sin considerar los demás artículos constitucionales, aclarando que la interpretación sistemática que realizará sólo toma en consideración las disposiciones de la Ley Fundamental que guardan relación con la ampliación del catálogo de derechos humanos reconocidos en la Constitución y con su inclusión dentro del ámbito material de protección del juicio de amparo.

Que derivado de la parte final del primer párrafo del propio artículo 1o. constitucional, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

Que de forma paralela —pero indudablemente vinculada—, la reforma constitucional de amparo amplió expresamente la procedencia del juicio de amparo, para reconocerla en aquellos casos en los cuales se hubiesen violado derechos humanos establecidos en tratados internacionales, con independencia de su reconocimiento en la Constitución. Lo anterior se desprende del texto de la actual redacción de la fracción I de su artículo 103:

⁷¹ Al respecto, véase la tesis P. XII/2006, de rubro: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 25; Registro digital: 175912.

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

[...].

Esto es, que el artículo 1o. amplió el catálogo de derechos humanos previsto materialmente en la Constitución para comprender también aquellos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, conclusiones preliminares que se refuerzan si se compara este primer sentido o alcance normativo del artículo 1o. constitucional con el texto de otros artículos constitucionales, especialmente los reformados en junio de 2011, como fueron las modificaciones a los numerales 15 y 105, fracción II, inciso g):

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[...]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

[...]

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

[...]

Antes de dicha reforma, el artículo 15 constitucional prohibía la celebración de tratados internacionales que alteraran —entendida como afectación— los derechos humanos establecidos sólo en la Constitución y ahora con la reforma la prohibición se extiende respecto de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.

Por otra parte, el artículo 105, fracción II, inciso g) constitucional reconocía legitimación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y de tratados internacionales por la violación a derechos humanos consagrados en la Constitución y ahora con la reforma, también se admite la procedencia de este tipo de acciones en contra de leyes y tratados que vulneren los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

Con esto concluyó que lo único que se modificó fue el régimen constitucional de las normas internacionales de derechos humanos, las cuales se integraron al parámetro de control de regularidad cuya fuente es la propia Constitución.

Así, estos dos artículos permiten que la validez de los tratados internacionales se determine por su conformidad o no contravención con ciertas normas que integran un parámetro de control de su regularidad normativa. A partir de la reforma constitucional, las normas jurídicas que integran dicho parámetro de control son los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

En ese contexto, señaló que, de una interpretación sistemática, de los artículos reformados era posible concluir que existen normas internacionales que, por reconocer derechos humanos, adquieren un papel preponderante dentro del ordenamiento jurídico, al convertirse en parte integrante del parámetro de control de regularidad conforme al cual se estudia la validez del resto de las normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico mexicano. Sólo así puede entenderse que la Constitución

permita el control de la regularidad de tratados internacionales con base en normas cuyo origen normativo son otros tratados internacionales.

Por otra parte, el Pleno señaló que si se analiza cuál fue la intención y finalidad del Poder Reformador al aprobar dicha reforma también se concluye que las normas de derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen un parámetro de regularidad constitucional que sirve para dar coherencia y unidad al ordenamiento jurídico en casos de antinomias o lagunas normativas.

Que de los diversos dictámenes de las Comisiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión puede apreciarse que las modificaciones de 6 y 10 de junio de 2011 tuvieron la intención de reconocer el carácter constitucional de todas las normas de derechos humanos, sin importar que su fuente sea la propia Constitución o los tratados internacionales, a efecto de que los operadores jurídicos las utilicen para interpretar el sistema normativo mexicano, erigiéndose así como parámetro de control de regularidad constitucional.

Ya que el Poder Reformador determinó que no existe distinción entre los derechos humanos en atención a su fuente, éste también reconoció que los derechos humanos en su conjunto constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional, esto es, no sólo los contenidos en "tratados internacionales de derechos humanos", sino todos aquellos contenidos en los tratados internacionales, toda vez que "puede darse el caso de que se reconozca y garantice algún derecho fundamental en instrumentos internacionales que no estén referidos específica-

mente a normar derechos humanos, con lo cual la protección de los derechos [...] se ampliaría".⁷²

Por otro lado, que del procedimiento legislativo de la reforma constitucional al juicio de amparo del 6 de junio de 2011, concluyó que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales obligan a todas las autoridades dentro del sistema jurídico mexicano, por lo que constituyen, junto con los derechos humanos constitucionales, parámetros de control de regularidad constitucional, los cuales son justiciables a través del amparo, independientemente de que su fuente sea un tratado internacional.

Esto es, que la intención y finalidad del Constituyente al aprobar las reformas fueron que:

- i) Los derechos humanos, independientemente de que su fuente sea la Constitución o los tratados internacionales, conformarán un solo catálogo de rango constitucional;
- ii) El conjunto de los derechos humanos vincule a los órganos jurisdiccionales a interpretar no sólo las propias normas sobre la materia, sino toda norma o acto de autoridad dentro del ordenamiento jurídico mexicano, erigiéndose como parámetro de control de regularidad constitucional; y
- iii) No sólo las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos constituyen ese parámetro

⁷² *Gaceta del Senado*, núm. 223, 8 de marzo de 2011.

de regularidad constitucional, sino toda norma de derechos humanos, independientemente de que su fuente sea la Constitución, un tratado internacional de derechos humanos o un tratado internacional que, aunque no se reputa de derechos humanos, proteja algún derecho de esta clase.

ii. El expediente varios 912/2010

Que al resolver el expediente varios 912/2010,⁷³ el Tribunal Pleno estableció que el artículo 1o. constitucional se debe leer e interpretar de manera conjunta con lo que dispone el artículo 133 de la Constitución, de modo que los Jueces prefieran "los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior" (párrafos 28 y 29), lo que se integra por los siguientes parámetros:

- i) Los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte;
- ii) La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación;
- iii) Los criterios vinculantes de la CIDH y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de dicho tribunal internacional (párrafo 21).

⁷³ Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante resolución de 14 de julio de 2011, bajo la ponencia de la Ministra Margarita Luna Ramos (encargado del engrose: Ministro José Ramón Cossío Díaz).

Así, dicho precedente, posterior a la reforma de junio de 2011, está en la línea de la interpretación gramatical, sistemática y originalista desarrollada.

iii. Alcances del principio de supremacía constitucional

Por la trascendencia del cambio de paradigma constitucional, el Pleno vio la necesidad de replantear parcialmente el principio de supremacía constitucional, con base en los nuevos enfoques introducidos por las reformas constitucionales de junio de 2011.

Inició señalando que el principio de supremacía constitucional encumbra a la Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica, entre otras cosas, que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, y que si bien este entendimiento no ha cambiado, lo que sí ha evolucionado a raíz de dichas reformas constitucionales es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Que esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de nuestra Constitución, el cual puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, para el Tribunal Pleno defender los derechos humanos es defender la propia Constitución.

La supremacía constitucional se predica de todos los derechos humanos incorporados al ordenamiento mexicano, en cuanto

forman parte de un mismo catálogo o conjunto normativo, lo que se refuerza con el mandato expreso del Poder Reformador de permitir que los derechos humanos de fuente internacional puedan emplearse como parámetro de validez del resto de las normas jurídicas del ordenamiento jurídico mexicano, dentro de las cuales se incluyeron expresamente los propios instrumentos internacionales.

No obstante, el Tribunal Pleno señaló que esta afirmación exige dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo es posible que una norma, cuya existencia y validez depende de la Constitución, establezca junto con normas constitucionales, el parámetro de control de la validez de todas las demás normas del ordenamiento jurídico?

La respuesta requiere la disociación de dos momentos:

- i) La incorporación de un tratado internacional al orden jurídico que tiene lugar a partir del cumplimiento de los requisitos formales de validez, los cuales se refieren fundamentalmente a la celebración del tratado internacional por el Presidente de la República y su ratificación por el Senado; y
- ii) Una vez incorporado al sistema jurídico, la satisfacción de los requisitos materiales de validez, que consisten básicamente en la conformidad del tratado con la Constitución, en el sentido general de que el contenido del instrumento internacional no contraría las normas constitucionales, y específicamente que no afecte los derechos humanos previstos en la propia Constitución y en otros tratados internacionales.

Los requisitos de existencia o vigencia de los tratados internacionales están previstos en los artículos 89,⁷⁴ 76⁷⁵ y 133 constitucionales. Por otra parte, los requisitos de validez material se establecen en los artículos 133 y 15 constitucionales.

Los requisitos de validez de las normas internacionales de derechos humanos con la Constitución, para efectos de su incorporación al ordenamiento jurídico interno, deben analizarse conforme a la regla especial de su artículo 15, entendida con los principios pro persona, de interpretación conforme y progresividad previstos en el artículo 1o. constitucional, los cuales permiten el reconocimiento de nuevos derechos humanos, siempre y cuando esto no se traduzca en un detrimento al contenido y alcance de los derechos previamente reconocidos e integrantes del parámetro de control de regularidad constitucional.

Conforme a lo anterior, el Alto Tribunal estimó que el requisito previsto en el artículo 133 del Texto Fundamental refuerza la interpretación de que los tratados internacionales se encuentran en una posición jerárquica inferior a la Constitución, mientras que el requisito previsto en el artículo 15 constitucional garantiza

⁷⁴ "Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

[...]

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;"

⁷⁵ "Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. [...].

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;"

que, con independencia de la jerarquía normativa del instrumento que las reconozca, las normas internacionales de derechos humanos, y no el tratado en su conjunto, se integren al parámetro de regularidad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Así, las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y en la Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, pues las primeras no pueden contravenir el principio de supremacía constitucional, precisamente, porque forman parte del conjunto normativo respecto del cual se predica la supremacía.

Precisó también que en caso de que tanto normas constitucionales como normas internacionales se refieran a un mismo derecho, éstas se articularán de manera que se prefieran aquellas cuyo contenido proteja de manera más favorable a su titular, conforme al principio pro persona.

Por otro lado, que si un derecho humano contenido en un tratado internacional del que México sea Parte, no esté previsto en una norma constitucional, el artículo 1o. establece la posibilidad de que su contenido se incorpore al conjunto de derechos que gozarán todas las personas y que tendrán que respetar y garantizar todas las autoridades y, conforme a los cuales, deberán interpretarse los actos jurídicos tanto de autoridades como de particulares a efecto de que sean armónicos y coherentes con dichos contenidos fundamentales.

Reiteró que, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 1o. constitucional, el Pleno del Alto Tribunal entiende que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al

ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

Que, como se desprende de la resolución del expediente varios 912/2010 y de las sentencias que han desarrollado los criterios derivados de dicho asunto, el Alto Tribunal es consistente en reconocer la posibilidad de que las autoridades jurisdiccionales realicen un control de regularidad, ya sea concentrado o difuso, dependiendo de las atribuciones de cada órgano y de la vía en la que se tramite el asunto, para lo cual pueden emplear parámetros de constitucionalidad o de convencionalidad.

Que las fuentes normativas que dan lugar a los dos parámetros de control son las normas de derechos humanos previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es Parte. Consecuentemente, ambos parámetros de control forman parte del mismo conjunto normativo y, por tanto, integran el aludido parámetro de control de regularidad, de modo que hablar de constitucionalidad o convencionalidad implica hacer referencia al mismo parámetro de regularidad o validez, aunque para efectos meramente didácticos pueda diferenciarse entre el origen de la norma empleada para desarrollar el estudio de validez respectivo.

Además, que la CIDH se ha pronunciado en sentido similar, al establecer que "la pretensión de oponer el deber de los tribunales internos de realizar el control de constitucionalidad al control de convencionalidad que ejerce la Corte, es en realidad un falso dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el tratado internacional y reconocido la competencia de sus órganos de control, precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aquéllos pasan a conformar su ordenamiento jurídico.

De tal manera, el control de constitucionalidad implica necesariamente un control de convencionalidad, ejercidos de forma complementaria".⁷⁶

e) El valor de la jurisprudencia emitida por la CIDH⁷⁷

El segundo punto de contradicción consistió en determinar si los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la CIDH son orientadores u obligatorios para los Jueces nacionales.

El Alto Tribunal consideró pertinente destacar que con motivo de la resolución dictada en el expediente varios 912/2010, emitió la tesis aislada P. LXV/2011 (9a.), cuyo rubro es: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.",⁷⁸ determinó que las sentencias emitidas por la CIDH son vinculantes para el Estado Mexicano por ser cosa juzgada, lo cual resulta igualmente aplicable a los criterios interpretativos contenidos en las mismas. Asimismo, agregó lo siguiente:

[E]sta Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma se excede en relación

⁷⁶ Corte IDH. Caso *Gelman vs. Uruguay*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la CIDH de 20 de marzo de 2013, párrs. 69 a 72, 87 y 88.

⁷⁷ Sobre este tema, en el asunto varios 1396/2011, resuelto por el Tribunal Pleno, se emitió la tesis P. XVI/2015 (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES.", publicada en la *Gaceta...* op. cit., Décima Época, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, página 237; Registro digital: 2010000.

⁷⁸ Tesis publicada en el *Semanario...* op. cit., Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo I, página 556; Registro digital: 160482.

a las normas que rigen su materia y proceso. Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen, como ya dijimos, cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos (párrafo 17).

En la misma línea, el Pleno emitió un criterio en el que refrendó la vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en casos en los que el Estado Mexicano haya sido Parte.⁷⁹

f) Diferencia entre obligatoriedad y vinculatoriedad

El Tribunal Pleno señaló la distinción entre la obligatoriedad de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y la vinculatoriedad de los precedentes de la CIDH. Así, precisó que conforme a la Constitución y la Ley de Amparo, dicha jurisprudencia es obligatoria cuando cumple con los requisitos de integración previstos en dichos ordenamientos: reiteración, contradicción o sustitución.⁸⁰

⁷⁹ Tesis P. III/2013 (10a.), de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS.", publicada en el *Semanario...* op. cit., Décima Época, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, página 368; Registro digital: 2003156.

⁸⁰ En este sentido, el artículo 215 de la Ley de Amparo señala que "[l]a jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución". Por otra parte, el artículo 94 constitucional precisa que "La Ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución". Finalmente, las fracciones II y XIII del artículo 107 constitucional hacen referencia a la formación de jurisprudencia por reiteración y contradicción, respectivamente.

Que a diferencia de lo anterior, la jurisprudencia interamericana se integra en un sistema de precedentes,⁸¹ según el cual todos los criterios interpretativos contenidos en una resolución dictada por la Corte Interamericana gozan de fuerza vinculante, sin necesidad de que se siga un procedimiento formal distinto.

Que cada pronunciamiento del tribunal interamericano se integra a la doctrina jurisprudencial interamericana, cuya fuerza vinculante debe entenderse en clave de progresividad, es decir, como un estándar mínimo que debe ser recibido por los Estados que hayan reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana para ser aplicados directamente, en forma armónica con la jurisprudencia nacional, o para ser desarrollados o ampliados mediante jurisprudencia que resulte más favorecedora para las personas.

Y que, como resultado de nuevas reflexiones y con motivo de la nueva integración del Tribunal Pleno, esta fuerza vinculante de los criterios interpretativos contenidos en sentencias interamericanas debe extenderse a aquellas dictadas en casos en los que el Estado Mexicano no haya sido Parte, conforme a lo siguiente.

Por un lado, debe considerarse que la jurisprudencia de la Corte Interamericana constituye una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta idea puede clarificarse si se parte de la diferencia que puede trazarse desde el punto

⁸¹ Señaló que la propia Corte Interamericana denomina sus criterios interpretativos de la Convención Americana como "jurisprudencia". Al respecto, véase por ejemplo: Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrs. 65, 67, 93, 110, 116, 139, 180, 274, 339, 340, 346, 347 a 360, 371 y 374.

de vista conceptual entre lo que es una "disposición" y una "norma".⁸² De acuerdo con esta distinción, la disposición alude al texto de un determinado ordenamiento (un artículo, una fracción, etcétera), mientras que la norma hace referencia al significado que se le atribuye a ese texto. En este caso, la "disposición" sería el texto de la Convención Americana, en tanto que las "normas" serían los distintos significados que la Corte Interamericana atribuye al texto convencional a través de su jurisprudencia, incluyendo aquellos dictados en los casos en los que el Estado Mexicano no haya sido Parte.

Que los criterios que emita la Corte Interamericana en sus resoluciones, como intérprete último de la Convención Americana en el ámbito internacional, son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país.

Que esta vinculación no pretende ni puede sustituir a la jurisprudencia nacional ni debe ser aplicada en forma acrítica, sino que debe hacerse en clave de colaboración y no de contradicción con la jurisprudencia nacional, y si hay diferencias de criterios, deberán resolverse con base en el principio pro persona.

Por tanto, no debe entenderse el carácter vinculante de los criterios interamericanos en un sentido fuerte, es decir, como un lineamiento que constriña a los Jueces internos a resolver aplicando indefectiblemente el estándar sentado por la CIDH, pasando por alto, incluso, los precedentes del Poder Judicial de la

⁸² Se trata de una importante distinción extendida tanto en la teoría del derecho como en la dogmática constitucional y la jurisprudencia constitucional comparada. Por todos, véase Pozzolo, Susana y Escudero, Rafael (eds.), *Disposición vs. Norma*, Lima, Palestra, 2011; y Díaz Revorio, Francisco Javier, *Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional*, Valladolid, Lexnova, 2001, pp. 35-37.

Federación, sino que debe entenderse como una vinculación a los operadores jurídicos internos a observar en sus resoluciones un estándar mínimo, que bien podría ser el interamericano o el nacional, dependiendo cuál sea el más favorable a las personas.

Sobre este punto, el Alto Tribunal estimó necesario hacer una aclaración. La vinculación a los precedentes de la CIDH emitidos en casos en los que el Estado Mexicano ha sido Parte no necesariamente es igual a la emitida en aquellos en que no lo ha sido, por la razón evidente de que cuando la CIDH dicta una sentencia, aunque aplica su jurisprudencia histórica para determinar el contenido de derechos humanos, que se encuentran previstos en un mismo instrumento internacional obligatorio para todos los Estados Parte del mismo, lo hace analizando conductas específicas observadas por agentes estatales de un país, en razón de un contexto fáctico específico y atendiendo a las particularidades del ordenamiento jurídico respectivo.

Por lo que, cuando se trate de aplicar un criterio emitido por la CIDH en un caso en el que México no ha sido Parte, los operadores jurídicos se encuentran obligados a analizar si el precedente resulta aplicable al ordenamiento jurídico mexicano, lo que dependerá del hecho de que el marco normativo analizado, el contexto fáctico y las particularidades del caso sean análogas y, por tanto, idóneas para la aplicación del precedente interamericano.

El Alto Tribunal resaltó que las sentencias de la Corte Interamericana, en términos del propio tribunal internacional, tienen un doble carácter, a saber, tutelar y preventivo. Que la función tutelar de una sentencia se cumple por el hecho de que ésta pretende resolver un caso específico con base en la determinación

de medidas de reparación a cargo del Estado condenado, las cuales buscarán desaparecer los efectos de una violación a derechos humanos. Por otra parte, que la función preventiva se desprende de los precedentes contenidos en las sentencias, los cuales, además de resolver un asunto específico, pretenden sentar un estándar mínimo que resulte aplicable para casos futuros y respecto de otros Estados formalmente ajenos a la controversia que dio lugar a la emisión de la sentencia.

Por todo lo anterior, concluyó que los criterios emanados de la jurisprudencia emitida por la CIDH resultan vinculantes para los Jueces nacionales, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido Parte en el litigio, toda vez que dotan de contenido a los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero que la aplicación de dicha jurisprudencia deberá hacerse en términos de colaboración y no de contradicción con la jurisprudencia nacional, atendiendo en todo momento al principio *pro persona*.

Por consiguiente, este carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana exige a los operadores jurídicos mexicanos lo siguiente:

- i) Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido Parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento;
- ii) En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y

- iii) De ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas.

g) Criterios obligatorios

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Pleno señaló que deben prevalecer con carácter de jurisprudencia los siguientes criterios:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.—El primer pá-

rrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en

comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.⁸³

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.—Los criterios jurisprudenciales

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1º. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado

⁸³ Por mayoría de diez votos. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra y se reservó el derecho de formular voto particular. Tesis P./J. 20/2014 (10a.), publicada en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 202; Registro digital: 2006224, y en el *Semanario Judicial de la Federación*, el 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas.

Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.⁸⁴

h) Puntos resolutivos⁸⁵

PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en términos del considerando Cuarto de esta resolución.

SEGUNDO. Deben prevalecer con carácter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.

TERCERO. Dese publicidad a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.

⁸⁴ Este criterio se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Juan N. Silva Meza. Sin embargo, la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, así como los señores Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes, y Alberto Pérez Dayán, votaron en contra. Tesis P./J. 21/2014 (10a.), publicada en la Gaceta... op. cit., Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 204; Registro digital: 2006225, y en el Semanario... op. cit., el 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas.

⁸⁵ Los resolutivos primero y tercero se aprobaron por unanimidad de 11 votos.

III. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011*

Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en la contradicción de tesis 293/2011.

En sesión de tres de septiembre de dos mil trece el Pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría de diez votos, la contradicción de tesis 293/2011. El tema de la misma era determinar la relación de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, a efecto de lograr la protección más amplia a las personas. Mediante este criterio debía darse una interpretación nueva a lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional, reformado en junio de dos mil once.¹ Mi posición fue en contra de la pro-

* Voto publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 147; Registro digital: 41356.

¹ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el viernes diez de junio de dos mil once.

puesta final presentada y votada por el Pleno pues, a mi juicio, lo que se resolvió resulta contrario a lo establecido en el propio artículo 1o.

Conviene aclarar aquí que en el proyecto sometido a la aprobación del Pleno de la Suprema Corte se recogieron buena parte de los argumentos que expresé en contra del proyecto original que discutimos en marzo de dos mil doce.² Por ello, en todo momento manifesté mi conformidad con la nueva posición. Sin embargo y con motivo de los cambios que a lo largo de las discusiones se fueron introduciendo a la nueva propuesta, voté en contra del criterio que finalmente se adoptó.

I. Razones del disenso.

El motivo alegado en todo momento para introducirle cambios sustanciales al proyecto fue la búsqueda de una solución operativa en materia de derechos humanos. Invocando de manera reiterada la necesidad de encontrar una solución de "consenso" al problema que la Corte tenía que resolver, como si lo importante del caso fuera el establecimiento de un criterio, cualquiera que éste fuera. La razón para no compartir este curso de acción es que a mi juicio hay decisiones, en este caso constitucionales, que no pueden tener al consenso como única razón de ser. En una diversidad de temas es plausible tratar de construir consensos en la Suprema Corte, pero considero que hay decisiones en las que la convicción sobre la interpretación que debe darse a la Constitución no puede ceder. El tema de los derechos humanos tiene estas características. El que ello sea así no resulta de una

² Discusiones del doce, trece y quince de marzo de dos mil doce.

creencia personal, sino del modo como el órgano reformador de la Constitución decidió cambiar en junio de dos mil once la esencia de la Constitución, poniendo una carga extraordinariamente importante en la protección a los derechos humanos a partir del *principio pro persona*. Lo que se transformó fue la antropología constitucional misma, determinando de un modo completamente distinto la posición de las personas frente a las autoridades estatales. Suponer que este reconocimiento puede ser instrumentalizado en aras de lograr consensos entre los Ministros, es tanto como generar un espacio de libre disposición judicial frente a lo establecido por un órgano democrático cuya legitimidad no está en duda.

Mi segundo punto de disenso frente a la resolución finalmente aprobada por la mayoría del Tribunal tiene que ver con la aplicación real del criterio de jerarquía para relacionar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de que en la propia resolución se indique expresamente que este criterio no resulta aplicable. Si el párrafo segundo del artículo 1o. dispone que a las personas se les dará en todo momento la protección más amplia en términos de lo que dispongan los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, no puede establecerse la prevalencia de las normas constitucionales en los casos en que establezcan restricciones, sin admitir que con ello se incorpora expresamente un criterio de jerarquía constitucional.

El artículo 133 establece que un tratado internacional se incorpora al orden jurídico mexicano cuando su contenido y su proceso de aprobación son acordes con la Constitución. Hasta este momento la Constitución es jerárquicamente superior al tratado, sencillamente por prever sus requisitos de validez. Sin embargo,

a partir de ahí el artículo 1o. da lugar a una operación normativa completamente diferenciada, que nada tiene que ver ya con cuestiones de jerarquía. Como acabo de señalarlo en el párrafo anterior, la reforma de junio de dos mil once implicó que deben hacerse operaciones normativas a partir del principio pro persona tanto con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte como con aquellos reconocidos en la Constitución, sin establecer ninguna jerarquía entre ellos.

La posición adoptada por el Constituyente mexicano se viene construyendo en el mundo desde hace más de cincuenta años a partir del principio de dignidad de la persona. Las razones históricas son harto conocidas y no tiene sentido repetirlas aquí. Lo que sí interesa señalar es que esta idea y sus desarrollos se han ido incorporando a las Constituciones y tratados internacionales, con lo cual han dejado de ser meras construcciones de la filosofía política o del iusnaturalismo, para constituirse sin más en derecho positivo. Con este carácter, la Constitución y los tratados internacionales obligan a realizar operaciones normativas con los derechos humanos determinados por el legislador democrático. Este cambio radical en el modo de entendimiento de nuestro orden jurídico tiene que aceptarse a plenitud, salvo que se quiera mantener un positivismo ideológico donde sólo se acepta la existencia de la Constitución siempre que no contenga elementos que resulten contrarios a las convicciones personales.

Con la reforma de dos mil once, el Constituyente, como órgano democráticamente legítimo, generó una solución novedosa que puede no gustar a muchas personas. No obstante, al asumir el cargo de Ministro de la Suprema Corte protesté guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Es por ello que independientemente de la posición que se tenga con respecto a la idea "derechos humanos", en la Constitución se les ha otorgado un estatus específico que debe ser cabalmente garantizado. Lo dispuesto en ella nos conduce a maximizar la interpretación conjunta de los derechos humanos de fuente constitucional y convencional en aras de otorgarle la mayor protección posible a las personas. Desde el momento en que se dice que ello será así "salvo" cuando exista una restricción constitucional expresa, se está desconociendo lo dispuesto en el propio Texto Constitucional en razón del desplazamiento que se hace de los derechos de fuente convencional frente a lo dispuesto, no como derecho, sino como restricción, por la Constitución nacional, utilizándose así un criterio jerárquico.

Cuando la Constitución dispone en el primer párrafo del artículo 1o. que el ejercicio de los derechos humanos "no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece", ello también debe entenderse bajo la clave interpretativa del *principio pro persona*. Por lo mismo, debe referirse única y exclusivamente a las condiciones establecidas en varios párrafos del artículo 29 de la propia Constitución. Éstas no son expresiones retóricas, sino técnicas y específicas que deben utilizarse sólo en estos casos, sin extenderse a cualquier restricción que pudiera entenderse contiene la Constitución. Las últimas reformas a los artículos 1o. y 29 tienen la misma génesis, por lo que no deben ser interpretadas con orientaciones diversas y aun contrarias entre sí.

La posición mayoritaria genera una regla universal de interpretación por virtud de la cual el derecho convencional cede frente al derecho constitucional desplazando la posibilidad de resolver los problemas caso por caso aplicando efectivamente

el *principio pro persona*. No es verdad, como sostiene la resolución votada por la mayoría, que la interpretación generada por ella permita la ponderación caso por caso de todos los derechos humanos. Para que ello fuere así, debía darse la plena igualdad entre los derechos humanos de fuente constitucional y de fuente convencional. Pero como se introdujo una diferenciación entre uno y otro tipo de derechos al darle preeminencia jerárquica a las restricciones constitucionales, tal igualdad se rompió. Lo más que puede hacerse en este tipo de operación es determinar si en la situación concreta que se enfrente existe tal restricción para, a partir de ahí, desplazar al derecho humano establecido en un tratado.

Es cierto que siempre que nos encontramos frente a una "colisión" de derechos debe generarse una interpretación como forma de resolución de estos conflictos. Ésta ha sido una de las funciones históricas del constitucionalismo. Sin embargo, lo que se generó con la adopción de este criterio es una regla hermenéutica de carácter general para decidir siempre en favor de la norma constitucional frente a la convencional; ésta no es una regla de ponderación, sino una regla de preferencia de una fuente sobre otra. Consecuentemente, al mantenerse una regla de jerarquía, se eliminó la posibilidad de aplicar el *principio pro persona* para eliminar los conflictos entre normas de distinta fuente.

La resolución adoptada significa una regresión grave respecto a lo que habíamos votado en otros asuntos en los que, precisamente, existían soluciones diversas entre las normas convencionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Ello es así porque en al menos dos casos, la Suprema Corte había considerado a los derechos de una u otra fuente en condiciones de perfecta igualdad y se había extraído, de entre todos ellos,

los que mejor protegieran a la persona: uno de ellos, relativo al lugar de compurgación de las penas cerca del domicilio familiar; el otro, relacionado con los límites y modalidades del trabajo forzado.³ Por ello, el efecto de la resolución mayoritaria resulta contrario al principio de progresividad establecido en el párrafo tercero de la propia Constitución.

Lo verdaderamente grave del criterio adoptado por la Corte, y de ahí mi disenso, es que impedirá llevar a cabo un libre juego de apreciación o balance entre los derechos humanos de fuente constitucional y los de fuente convencional y, con ello, afectará el entendimiento cabal del *principio pro persona*. La razón final del peso otorgado a las normas constitucionales es su jerarquía, asunto éste que no fue introducido por el Constituyente en la reforma de junio de dos mil once. Por todo lo anterior, me resulta inaceptable el aparente consenso logrado por la mayoría para llegar a esta conclusión, expresado en la inevitable contradicción interna de la primera de las tesis resultantes, de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL."

La contradicción es evidente desde el rubro de la tesis, pero se hace aún más grave al contrastarla con la segunda de las tesis emitidas en este caso, ya que no es posible sostener que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

³ Son el amparo en revisión 358/2011 y la acción de inconstitucionalidad 155/2007.

resultan vinculantes para los Jueces nacionales, sin reiterar la salvedad hecha en la primera de ellas. El rubro de la segunda tesis es: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA."

Es por todas estas razones que voté en contra de la resolución de la mayoría en este primer punto, compartiendo el criterio contenido en la segunda de las tesis emitidas.

Este voto se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

IV. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011*

Voto particular que formula el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, respecto de la resolución pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011.

En la ejecutoria correspondiente se analizan dos temas jurídicos respecto de los cuales los Tribunales Colegiados participantes sostuvieron criterios discrepantes, y se establece, como el primer criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, esencialmente, que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales constituyen, junto con los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el parámetro de regularidad constitucional, pero que cuando en

* Voto publicado en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 151; Registro digital: 41357.

la Ley Fundamental se prevea una restricción al ejercicio de aquéllos, se debe estar al Texto Constitucional.

Como un segundo criterio, se sostiene que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los Jueces mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona.

Pues bien, en relación con el primer tema, coincido plena y enfáticamente con que los derechos humanos deben ser considerados como el parámetro de respeto a la dignidad de la persona; y que el reconocimiento constitucional de esos derechos encuentra justificación en los principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de todas las personas y tiene como finalidad última posibilitar que desarrollen su propio plan de vida.

Sin embargo, difiero de lo que se determina en la resolución de la contradicción, en el sentido de que los preceptos de la Constitución Federal y las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales no se relacionan jerárquicamente, sino que con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil diez estos últimos se incorporan al catálogo constitucional de derechos humanos.

Yo tengo una lectura un poco distinta respecto de la integración de las normas de derechos humanos a la Constitución, sin desconocer la importancia y la necesidad imperiosa, vinculada por la disposición constitucional, de interpretarla y tomarla en consideración.

A mi juicio, los contenidos de los tratados internacionales se constituyen, en la materia de derechos humanos, como reglas

de interpretación y parámetros de su alcance. Estimo que ése es el verdadero sentido que imprimió el Constituyente en el artículo 1o., pues no puede entenderse el nuevo Texto Constitucional como si estuviera estableciendo un sistema de normas, que generaría conflictos de jerarquías en su aplicación, generalmente inevitables ante una posible o aparente contradicción entre ellas, sino que, por el contrario, cuando la norma constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, en realidad está estableciendo un sistema de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, pero conceptualmente racionalizados por los alcances establecidos en los tratados internacionales y no como un sistema paralelo de normas, con lo cual todo conflicto de normas entre las internacionales y la Constitución desaparece para dar lugar a un sistema de derechos humanos contenido en la norma de nuestra Constitución y complementado en las reglas conceptuales que de manera subsidiaria se encuentran en los tratados internacionales suscritos por México, reafirmando con ello la supremacía constitucional determinada por el artículo 133 de esta Constitución.

Lo dispuesto en la última parte del primer párrafo del artículo 1o. constitucional encuentra plena justificación de supremacía, en tanto que dispone que el ejercicio de los derechos humanos *"no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece"*; sin que pueda predicarse, a mi juicio, esa supremacía respecto de las normas en materia de derechos humanos previstas en tratados internacionales, como se sostiene en la presente resolución.

La Constitución es la Norma Suprema que se alza como referente, como paradigma fundamental al que deben someterse

todas las otras normas; la Constitución no puede sino estar como referente único e insuperable de toda legitimidad y legalidad en el país, a riesgo, incluso, de perder su cualidad de norma de referencia fundante y origen de creación institucional, que a ella debe ajustarse y someterse toda otra norma que se genere dentro de su ámbito general de aplicación, pues de la Constitución deriva todo el marco normativo, incluso, desde luego, los tratados internacionales, incluyendo los de derechos humanos, y por ello la Constitución no puede en ningún caso perder su preeminencia sobre cualquier otra norma.

Si bien habría que hacer una interpretación pro persona, esto no podría conllevar a que se prefiera la aplicación de las normas establecidas en los tratados internacionales sobre la Constitución, porque esto implicaría que se encontrarían por encima de la Constitución, al dejar de aplicar simplemente una norma constitucional, dando así preeminencia a la norma internacional respecto de una norma constitucional, con el riesgo de que sea ya no el Juez el que determine la interpretación de la norma sino propiamente el que reforme, incluso, de hecho, la Constitución misma.

Aún más, el artículo 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que para poder hacer efectivos los derechos contenidos en ella, será necesario que los Estados, si no lo han hecho, lleven a cabo las medidas legislativas para hacerlos efectivos; lo que denota que no basta una simple desaplicación de la norma nacional y una aplicación indiscriminada de la norma internacional, sino que sería necesario que el legislador, o si fuese necesario el Constituyente, como dispone y exige el artículo 2o. de la convención, reformen las normas correspondientes para hacer efectivos esos derechos.

Indudablemente que el compromiso adoptado por México en esta convención es, atendiendo a este artículo 2o., respetuoso de la soberanía, autonomía y autodeterminación de cada Estado, por lo que el desconocimiento de las normas internas —y más de las constitucionales—, sin más requisito que ignorarlas y no aplicarlas, sería una contravención, incluso, al propio tratado.

Es necesario, desde luego analizar la relación jurídica que se da entre los tratados y lo dispuesto por la Constitución, lo que resuelve el artículo 1o., parte final, y el artículo 133 de la Constitución, de los que derivan que las normas previstas en la Ley Fundamental tienen una parcial fuerza jurídica activa o derogatoria sobre las normas que en materia de derechos humanos prevean los referidos tratados, pues en abono a que todo instrumento internacional para ser válido debe apegarse a lo previsto en la Constitución, el párrafo primero en comento precisa con toda claridad, en su parte final, que las únicas restricciones al ejercicio de los derechos humanos reconocidos tanto en la Norma Fundamental como en los tratados internacionales serán las previstas por la propia Constitución.

Así, a mi juicio no puede predicarse una falta de relación jerárquica entre las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales y los preceptos constitucionales, pues aun con la reforma constitucional sigue imperando la supremacía constitucional.

En esta medida, lo que se determinó finalmente en la contradicción por el Tribunal Pleno, y con lo cual coincido plenamente, es en el sentido de que en caso de que en la Constitución se prevea una restricción a un derecho humano, deberá prevalecer lo establecido en el Texto Constitucional, a mi juicio deriva, precisamente, de su supremacía.

Considero que lo que establece el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional son reglas de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, recogiendo el principio pro persona, lo que permite fijar el alcance de dicha norma, buscando la mayor protección de los derechos humanos, como por ejemplo, tornar en plenamente exigibles las prerrogativas de esa índole previstas en tratados internacionales, aun cuando no se refiera a ello la Constitución, pero de ninguna manera permite desconocer las normas supremas que establecen las restricciones a los derechos humanos señalados en la Constitución Federal; por lo que considero que debió concluirse expresamente que la Constitución tiene un carácter preeminente de supremacía por sobre toda otra norma jurídica, interna o externa, de origen internacional o con motivo de reconocer un derecho humano, señalando que la norma constitucional prevalece frente a cualquier otra.

Nuestra Norma Fundamental es la que paradójicamente le da existencia y validez a las normas internacionales, además de que incluso los derechos humanos contenidos en la propia Constitución deben limitarse a la amplitud que las restricciones que ella misma impone, por lo que en igualdad de circunstancias las normas internacionales de derechos humanos deben someterse a esas mismas restricciones, lo que deriva de la naturaleza de Norma Suprema de la Constitución, que siempre debe prevalecer, pues así lo señala el propio artículo 1o., y así ha sido diseñado por el pueblo de México, a través de su Constituyente Permanente.

A mi juicio es un contrasentido afirmar que las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales y las establecidas en la Constitución Federal no se relacionan en

términos jerárquicos, y luego decir que aun así prevalecen las restricciones establecidas en la Constitución. Coincido en que estas últimas deben prevalecer, pero precisamente porque sí existe una relación jerárquica entre dichas normas, que deriva del principio de supremacía constitucional.

Si bien en la resolución de la contradicción de alguna manera se acoge el criterio de que deben imperar las restricciones constitucionales, se afirma que no existe relación jerárquica entre las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y las establecidas en la Constitución Federal, con lo cual no coincido.

Es cierto que dichas normas podrían, en su caso, interpretarse de manera armónica y también que, en caso de que alguna norma de un tratado internacional versara sobre algún derecho humano no previsto en la Constitución o con una amplitud mayor del previsto en ella, podría atenderse a lo previsto por el tratado, esto tendría que atender siempre a las restricciones constitucionales, lo que a mi juicio implica precisamente que las normas de que se trata sí se relacionan en términos jerárquicos, pues es del principio de supremacía constitucional —que a mi juicio sigue siendo referente, aun tratándose de normas en materia de derechos humanos—, del que deriva que sean las restricciones o limitaciones de la Constitución las que prevalezcan en caso de antinomia.

Ahora bien, tomando en cuenta que el Tribunal Pleno finalmente determinó, en la resolución de la contradicción de que se trata, que cuando en la Constitución se prevea una restricción al ejercicio de derechos humanos previstos en tratados internacionales, se debe estar al Texto Constitucional, considero que

esa prevalencia de las restricciones constitucionales debió quedar claramente plasmada a lo largo de todo el estudio, a efecto de que la resolución no generara confusiones o fuera, incluso, contradictoria.

Así, cuando se acota como requisito material de validez de los tratados internacionales incorporados al sistema jurídico, el no contrariar los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y en otros tratados internacionales, a mi juicio se debió mencionar que tampoco deben ser contrarios a las restricciones establecidas por la propia Norma Fundamental.

Igualmente, considero que se debió hacer mención expresa a la prevalencia de las restricciones constitucionales cuando se hace referencia a que las antinomias que eventualmente puedan suscitarse deben resolverse aplicando el principio pro persona.

Cabe apuntar que, a mi juicio, lo que prevé el artículo 1º. constitucional en relación con este principio es que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; esto es, lo que establece es la manera en que se deben interpretar dichas normas, y no un criterio para determinar cuál norma aplicar.

Considero que no debe confundirse interpretación con aplicación. El hecho de que la norma en cuestión señale que las normas de derechos humanos se deben interpretar conforme al principio pro persona implica, precisamente, que cuando puedan darse varias interpretaciones, se prefiera aquella que sea más favorable a la persona; pero no creo que tenga el alcance de

que, con el pretexto de hacer una interpretación pro persona, lo que se haga realmente sea una inaplicación de normas constitucionales, ya que no creo que éstas puedan interpretarse en el sentido de que no dicen lo que dicen. Debe tenerse siempre en cuenta que lo que señala el artículo 1o. constitucional es preferir la interpretación —y no la aplicación—, más favorable.

Por otra parte, no coincido con el criterio que se determina que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, respecto del segundo tema jurídico analizado, pues considero que las interpretaciones, criterios jurisprudenciales o precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben entenderse como orientadoras respecto del alcance interpretativo de las normas contenidas en la Convención de San José.

A mi juicio, la vinculación se entiende respecto de las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son, desde luego, vinculantes ineludiblemente para las partes, cuando el Estado Mexicano es parte en un proceso en el cual se le imponen ciertas condiciones en la resolución, ya que desde luego está vinculado a su cumplimiento.

Considero que, como en general sucede con los criterios jurisprudenciales o los precedentes, estos criterios trascienden al caso concreto y establecen un criterio de interpretación respecto de lo que puede o debe entenderse en el alcance de una norma determinada.

No coincido con que se señale que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante de manera general, porque para mí ese adjetivo es aplicable únicamente a las resoluciones que condenan a algún Estado y, por lo tanto, yo no podría más

que calificar los criterios del referido tribunal internacional como orientadores respecto de los alcances que debe darse a cierta norma del convenio o del tratado y así establecer cuál es el parámetro para poder entender esa norma.

Considero que aun los criterios que derivan de las sentencias vinculatorias para el Estado Mexicano son criterios de interpretación que son orientadores para futuras cuestiones o aplicaciones de las normas contenidas en el tratado. La vinculación se da, para mí, en relación con las sentencias, pero no con la jurisprudencia.

Tampoco coincido con el aserto de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una extensión del tratado, pues parecería que se está haciendo un adendum al tratado, que no lo es, desde luego, como si se estuviera agregando alguna disposición no pactada entre las partes —que esa es la naturaleza de todo tratado—, pues considero que simple y sencillamente se trata de los criterios de interpretación sobre las normas contenidas, en este caso, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De tal manera, considero que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es un criterio orientador que habrá a su vez de someter al juzgador mexicano a un análisis y ponderación respecto de los alcances que considere pertinentes para hacer efectivo el principio *pro homine*, considerando siempre, desde luego, las posibles restricciones que nuestra Constitución establezca y que inciden necesariamente en los alcances de esta interpretación y aplicación, no sólo hecha por el tribunal mexicano, sino también por el propio tribunal internacional.

Desde ese punto de vista, yo estaría en contra de las consideraciones, terminología y determinación que se adopta en relación con este tema jurídico.

En esa medida, si bien estoy de acuerdo, esencialmente, con el primer criterio que se sostiene en la resolución de la contradicción de tesis de que se trata, no coincido con todos los argumentos en que se sustenta, ni tampoco con el segundo de los criterios establecidos.

Este voto se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

V. VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011*

Voto concurrente que formula el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en relación con la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de tres de septiembre de dos mil trece.

La resolución tomada el día de hoy es de suma relevancia para el entendimiento del modelo constitucional mexicano, pues resuelve una interrogante central sobre los componentes del parámetro de regularidad o validez constitucional después de la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de verano de 2011.

A partir de esta decisión, tanto los Jueces constitucionales y cualquier autoridad judicial, a partir del control difuso, como

* Voto publicado en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 156; Registro digital: 41358.

también la generalidad de los habitantes de este país podrán partir de una misma premisa: los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México son condición *necesaria* de validez de todas las normas y actos de autoridad.

La conclusión a la que llegó esta Suprema Corte en la presente contradicción de tesis es que los derechos humanos, independientemente de su fuente jurídica, constituyen el parámetro de regularidad constitucional de cualquier disposición normativa o acto relevante para el sistema jurídico, teniendo en cuenta que cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de estos derechos, deberá estarse a lo que establece el Texto Constitucional.

Coincido plenamente con estos dos razonamientos. Tras la adición del actual contenido del artículo 1o. constitucional, la jerarquía constitucional es una propiedad que debe predicarse no sólo de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino también de aquellos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por México; esto es, los tratados internacionales no son norma constitucional *in toto*, sino únicamente los derechos humanos ahí reconocidos.

En este sentido, la relación normativa entre los derechos humanos de fuente internacional y las normas constitucionales no se explica por el principio de jerarquía normativa, sino por el de coherencia, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, introducidos por el Poder Constituyente Permanente, como instrumentos de interrelación de contenidos materiales que exigen un tratamiento dirigido a mantener una integridad de dichos derechos.

Así, el motivo del presente voto concurrente es doble: 1) justificar la introducción de una premisa adicional en el razonamiento de la mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno respecto al estatus constitucional de los derechos humanos y 2) precisar qué debe entenderse cuando se habla de una restricción al ejercicio de los mismos.

En mi opinión, en relación con esto último, el concepto de "restricciones al ejercicio de los derechos humanos" sólo establece una premisa inicial dentro de un debate destinado a ser continuo, pues estimo que es un concepto controvertido que depende de una determinada concepción del modelo constitucional, cuyo desarrollo será materia de la jurisprudencia de la Décima Época.

Ante tal situación, el presente voto se organizará en dos apartados: en el primero, me pronunciaré sobre cuáles son las consecuencias de "reconocer" la existencia de los derechos humanos y no de "otorgarlos", lo que agregaría como premisa a la decisión de la mayoría y, en el segundo, expondré mi posición personal sobre el alcance y forma de valorar las restricciones expresas al ejercicio de los derechos humanos.

I

Dado que, tal como se adelantó, los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México tienen en su conjunto un estatus constitucional que los convierte en el parámetro de regularidad de todas las normas y actos, la premisa inicial que, desde mi perspectiva, se debe agregar a la decisión de mayoría es la idea que encierra la sustitución de un verbo central en el artículo 1o. constitucional:

los derechos humanos no se "otorgan", sino que se "reconocen" por el Estado. Esta sustitución lingüística no sólo es de orden sintáctico, sino, principalmente, semántico.

El anterior artículo 1o. constitucional establecía que **"todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución"**, mientras que su actual redacción establece que **"todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"**. Por tanto, nuestra Constitución es una que "reconoce derechos humanos" y no una que "otorga garantías". Ésta es una modificación no sólo de palabras, sino de filosofía constitucional con repercusiones trascendentes en la forma de concebir al modelo de control constitucional.

En efecto, con el cambio de conceptos, considero que el Poder Constituyente Permanente ha plasmado un sentido normativo de entendimiento transversal en todas las normas constitucionales con dos implicaciones jurídicas relevantes:

La existencia de los derechos humanos es independiente a cualquier diseño institucional, lo que en el modelo de Estado constitucional equivale a afirmar que su contenido tiene primacía sobre cualquier otra consideración y adquiere un carácter "indisponible" o "indecidible" para los órganos productores del Estado, principalmente para el legislador, ya que si tales derechos sólo se reconocen, no cabe afirmar la existencia de una competencia estatal de configurarlos en el sistema normativo; por ende, cualquier determinación que los menoscabe de manera injustificada implicaría, por lógica, un desconocimiento de su valor jurídico.

La relevancia de esta implicación de indisponibilidad o supremacía de los derechos humanos no sólo es respecto del legislador, pues el control constitucional de las leyes —con base en contenidos sustantivos— tiene raíces previas en nuestra jurisprudencia, sino principalmente una consecuencia sistemática en la comprensión integral del orden jurídico en un doble aspecto para la resolución de la presente contradicción de tesis: i) la configuración sistemática de la jerarquía normativa del sistema de fuentes y ii) forma de relación de los derechos humanos con otras normas constitucionales en el plano intra-constitucional.

En efecto, se insiste, si los derechos humanos se reconocen por su contenido, no puede supeditarse ese reconocimiento a la fuente formal del que deriven. El contenido material de esos derechos tiene supremacía, lo que explica que el precepto constitucional en cita establezca que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dos fuentes que —en este sentido— son equivalentes: la Constitución y los tratados internacionales.

En otras palabras, la fuerza normativa de los derechos humanos no viene dada por su fuente formal, esto es, no importa qué autoridad política los reconozca; por el contrario, su fuerza constitucional deriva de su contenido, cuya fuente no es otra que la obligación del Estado de respetarlos y protegerlos, por resultar inherentes a la dignidad humana.

Respecto a este razonamiento, es importante mencionar que la concepción de los derechos humanos como previos al Estado no quiere decir que la Constitución acoja una postura natural de los mismos, sino que el Poder Constituyente Permanente consintió su justificación de índole internacional: el respeto por la

dignidad humana y autonomía personal, al derivar de principios racionalmente aceptables. Así, la aclaración que se hace en este voto concurrente debe de leerse desde el plano justificativo de los derechos humanos y no meramente en su ámbito conceptual o estrictamente normativo.

Ahora bien, la segunda implicación de aceptar que los derechos humanos son reconocidos por el Estado radica en que ese acto de reconocimiento impacta en los ámbitos de aplicación de las otras normas constitucionales. Por tanto, las otras normas constitucionales tienen una función distinta a la de configuración clásicamente asociada a la función soberana según la cual el Estado otorga los derechos que estime convenientes.

Dicho de otra manera, las otras normas constitucionales se proyectan sobre el trasfondo de esta existencia previa de los derechos humanos; regulan al Estado Mexicano en diversos aspectos —el modelo federal, el principio de división de poderes, la forma de Estado laico, los contenidos sociales y de rectoría económica estatal— no en un vacío, sino en un contexto normativo previo. Consecuentemente, la relación normativa de estas normas orgánicas o de otro tipo con las que reconocen derechos humanos no se entabla en pie de igualdad. Las tensiones interpretativas deberán, *prima facie*, resolverse conforme a esta condición de precedencia de los derechos humanos.

Esta relación intra-sistemática de las normas constitucionales se demuestra cuando el artículo 1o. constitucional establece que "*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia*". El principio pro persona sólo

se comprende plenamente, se recalca, si se toma en consideración la premisa de que los derechos humanos son reconocidos y no otorgados.

Luego, dado que las normas constitucionales no tienen el potencial de constituir, diseñar o configurar derechos humanos por simple concesión, sus funciones normativas pueden ser las de acotar su ejercicio. El derecho humano sólo es susceptible de reconocimiento autónomo por su existencia independiente y previa, proveniente de la dignidad de la persona, por lo que aquellas normas que establezcan alguna especie de limitación o restricción, no redefinen el derecho o lo traducen o diseñan, sino en su caso, acotan, limitan o suspenden su ejercicio por razones objetivas válidas.

Sobre este contexto cobra sentido el primer párrafo del artículo 1o. constitucional al establecer que el ejercicio de los derechos *"no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece"*.

Por lo tanto, la interrogante pertinente es determinar las condiciones de aplicación de tales "restricciones constitucionales a los derechos humanos". En mi opinión, por contemplarse en la Constitución, la pregunta relevante no es si las restricciones tienen valor jurídico, sino cuáles son sus condiciones de aplicación, tal como se explica en el siguiente apartado.

II

Como se mencionó en el preámbulo de este voto, la decisión de la mayoría estableció que "cuando en la Constitución haya

una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional".

En la sentencia no se definieron las condiciones de aplicación de dichas restricciones constitucionales, sino simplemente se afirmó que son de aplicación vinculante. Así, a mi juicio, de ello no se sigue que su aplicabilidad deba adquirir una forma u otra. Las condiciones de aplicación de una norma no depende de afirmar su obligatoriedad, sino de la naturaleza normativa de su contenido.

Por ejemplo, las reglas son aplicables bajo la metodología de la subsunción, los principios mediante la ponderación, y las normas competenciales en la forma de reglas técnicas; esto es, sólo evaluando si su uso fue exitoso para lograr un cierto resultado. Todas son idénticamente obligatorias, pero con condiciones de aplicación diferenciadas.

Por ende, la decisión de la mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno sólo resuelve la primera de las cuestiones —la obligatoriedad de las restricciones constitucionales—, pero no contesta el punto central: las condiciones de aplicación de esas normas establecedoras de restricciones, pues no se definió si son reglas, principios, normas competenciales, normas definitorias, etcétera. Posiblemente, una conceptualización de esa naturaleza no podría ser materia de esta sola resolución, pues parece que las restricciones constitucionales son heterogéneas y requieren una exploración caso por caso. No obstante, estimo necesario desarrollar algunas de las razones de mi voto en este aspecto.

En principio, la determinación de la mayoría de los Ministros tiene fundamento textual en el artículo 1o. constitucional, en

donde se establece que el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Para algunos de ellos, este lineamiento constitucional se actualiza únicamente en los casos del artículo 29 de la Constitución Federal.

Desde mi punto de vista, la suspensión o restricción de los derechos no se agota en el procedimiento establecido en el citado artículo 29 constitucional, para casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, pues ello implicaría claudicar en el ejercicio de una interpretación integral de la Constitución.

Dos razones justifican entender las restricciones y suspensiones a los derechos humanos fuera del exclusivo ámbito procedimental excepcional del artículo 29 constitucional. En primer lugar, los derechos fundamentales no son absolutos, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Suprema Corte y la doctrina internacional; esta conclusión no se modifica con la interpretación del actual contenido del artículo 1o. constitucional, como tampoco se niega por la conclusión de que los derechos humanos provenientes de distintas fuentes se relacionan por el principio de "coherencia" y no de "jerarquía".

En ese sentido, al ser los derechos humanos reconocidos como contenidos tutelares o principios que deben optimarse en el mayor grado posible en términos de los principios de "progresividad", "universalidad", "interdependencia", "indivisibilidad" y "pro persona", ello no implica, insisto, que sean absolutos, por lo que han de determinarse cuáles son los límites legítimos a su ejercicio.

Estas limitaciones a los derechos se individualizan en el contexto jurídico y fáctico de los asuntos en concreto, ya que se trata de normas que no permanecen con ámbitos de aplicación abiertos, sino que están llamados a concretarse en función de la maximización de otros derechos, principios o reglas igualmente relevantes para cada caso concreto.

Por tanto, la determinación de las condiciones de aplicación de los derechos humanos —abiertas por su formulación generalmente en forma de principios— se cierran en cada categoría de casos por las exigencias de otros principios o normas jurídicas. Reconocer que habrá de estarse a las restricciones constitucionales no es más que reconocer esta naturaleza peculiar de los derechos humanos como principios.

En segundo lugar, estimo que afirmar el valor normativo de las restricciones constitucionales es equivalente a reconocer a los derechos humanos dentro del modelo de Estado constitucional y democrático de derecho; esto es, afirma la existencia de los derechos humanos en el centro de una "constelación de principios" igualmente importantes para el régimen constitucional, como el democrático, el de división de poderes, el de Estado laico, el de autodeterminación de los pueblos indígenas, el de régimen social, etcétera. Todos esos principios exigen maximización de sus contenidos y, por tanto, tenderán a coludir.

Si el artículo 1o. constitucional no se entiende como una cláusula que vacía de contenido al referido modelo de Estado, por tanto, creo que no puede entenderse que el derecho internacional de los derechos humanos sea el puerto final y definitivo de la justicia constitucional en México. Las restricciones constitucionales conforman el puente comunicador del constituciona-

lismo mexicano con los derechos humanos y corresponde a la jurisprudencia mexicana construir interpretativamente la compleja relación de balance entre todos los principios involucrados.

Desde mi perspectiva, esta es la concepción con la que se debe abordar el concepto de "restricciones constitucionales". Como argumenta John Finnis,¹ el desarrollo explicativo de un concepto ha de realizarse a partir de las propiedades del caso central y no del caso marginal. El caso central cuenta con "prioridad explicativa" y "primacía conceptual" ante los casos secundarios que no reúnen todas las propiedades principales.

En ese tenor, la restricción constitucional de un derecho humano ha de entenderse a partir de su caso paradigmático en un orden constitucional funcional como el mexicano: como contenidos resultantes de procesos democráticos cualificados que buscan tutelar bienes constitucionales, tales como la democracia, laicidad, economía social, federalismo, pluralismo, división de poderes. Por consiguiente, las restricciones constitucionales más que elementos opuestos y arbitrarios que mutilan derechos humanos, deben interpretarse, en principio, como decisiones con dignidad democrática que formulan bienes valiosos para la tradición del constitucionalismo moderno, cuyas exigencias se pueden formular por el intérprete como principios.

Afirmar la vinculatoriedad de las restricciones constitucionales es mostrar deferencia al proceso democrático y buscar maximizar la totalidad de los principios del constitucionalismo moderno, en cuyo centro se ubican los derechos humanos.

¹ Véase, *Natural Law and Natural Rights*, Clarendon Law Series, Oxford, 1980.

Al final, desde mi perspectiva, la cuestión de la aplicabilidad de las restricciones constitucionales expresas a los derechos humanos desembocará en un ejercicio de ponderación, en el cual se habrá de otorgar deferencia al Poder Constituyente Permanente. Las restricciones no habrán de aplicarse como reglas sujetas a subsunción, sino como elementos normativos que deberán interpretarse de manera conforme con los derechos humanos y, en su caso, se sujetarán al estándar de su compatibilidad con el sistema general de derechos humanos, ya que una abierta incompatibilidad de la restricción podría generar su inaplicación al trascender en el ámbito de lo indecible (de ahí que sea una ponderación deferencial solamente). En ese sentido, es pertinente recordar lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman vs. Uruguay:

"La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo 'susceptible de ser decidido' por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un 'control de convencionalidad' ... que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. ... Otros tribunales nacio-

nales se han referido también a los límites de la democracia en relación con la protección de derechos fundamentales."²

Con base en lo anterior, claro que existirán casos periféricos que podrían calificarse como "constitucionalizaciones de violaciones de derechos humanos", para aquellos casos hipotéticos en los que el Poder Constituyente Permanente y el proceso democrático fracasasen en el intento de lograr un adecuado balance de bienes constitucionales y produzcan una reforma a la Constitución para introducir un corte arbitrario a un derecho humano. Sin embargo, estimo que se trata de un caso periférico, cuyo tratamiento requiere reconocer que se trata de una restricción que carece de las propiedades relevantes del caso central, mereciendo un estándar distinto.

Justamente para el tratamiento de estos casos periféricos es que en las sesiones del Tribunal Pleno manifesté que mi posición es que las restricciones constitucionales no habrían de aplicarse como reglas, sujetas a la lógica de la subsunción, sino que se someten a una "ponderación con deferencia al Constituyente democrático".

Esta posición implica que las restricciones constitucionales no se aplican en automático en cuanto se actualicen sus condiciones de aplicación, como cualquier regla —bajo la lógica de una aplicación de "todo o nada"— sino que se actualizan bajo el tamiz de decisiones que encierran la opción de un balance de distintos bienes constitucionales, por lo que han de someterse a una metodología de ponderación: es decir, determinando su

² Corte IDH. *Caso Gelman vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 239.

finalidad, necesidad y proporcionalidad y entendiendo que ha de darse deferencia al legislador democrático para resolver los temas centrales de acomodo de bienes constitucionales.

No obstante, cuando se trate de restricciones cuya ponderación deferencial no alcance para lograr su compatibilidad con el sistema general de los derechos humanos, se deberá analizar el caso concreto y tal vez deberán ceder valor aplicativo al derecho humano, pero, insisto, no porque se trate de restricciones *per se*, sino porque se trata de limitaciones arbitrarias e incompatibles con los derechos humanos.

Aquí es donde encuentra cabida el concepto de "deferencia democrática" a la Constitución. Se trata de la consecución en un paso ulterior en la realización del principio de presunción de legitimidad democrática de las leyes, utilizada por esta Suprema Corte como método interpretativo, ahora utilizable para otorgar deferencia al Poder Constituyente Permanente como depositario de la mayor legitimidad democrática en el sistema. El régimen democrático exige no sustituir la interpretación del constituyente por aquella del tribunal en el momento de balancear los bienes constitucionalmente protegidos en la forma de la restricción de un derecho, a menos que ésta sea abiertamente incompatible, bajo cualquier luz, con el sistema general de derechos humanos.

En ese sentido, las restricciones expresas de naturaleza constitucional al ejercicio de los derechos humanos pueden tener dos causas posibles en un régimen democrático: a) ser el resultado de un ejercicio de ponderación propio del Constituyente de los mismos derechos humanos (las obligaciones generadas por dichos derechos suelen entrar en conflicto) y b) ser el resultado de un ejercicio democrático de ponderación entre determinados

derechos y otros bienes constitucionalmente protegidos, como el régimen democrático, federalismo, división de poderes, etcétera.

Las limitaciones de la Constitución al ejercicio de los derechos humanos podrán encuadrarse en algunas de estas categorías y, por tanto, se debe otorgar deferencia al juicio del Poder Constituyente, sólo derrotables en casos límites cuando los resultados de esas ponderaciones democráticas sean abiertamente incoherentes con el sistema general de derechos humanos.

Este voto se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VI. VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011*

Voto concurrente que formula la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas en relación con la resolución de la contradicción de tesis 293/2011.

En sesión de tres de septiembre de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó y resolvió la contradicción de tesis 293/2011, suscitada entre los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los cuales se debatieron dos temas de la mayor trascendencia para el orden jurídico nacional y la eficacia en la protección de los derechos humanos; éstos consistieron esencialmente en determinar

* Voto publicado en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 162; Registro digital: 41359.

el papel que juegan los derechos humanos de fuente internacional respecto de la Constitución General de la República, así como la aplicación y en su caso el efecto vinculante de la jurisprudencia internacional de aquellos tribunales respecto de los cuales México ha reconocido su competencia.

Después de extensas discusiones que fueron de lo más enriquecedoras en la construcción del criterio del calado de la materia de que se trata, el Pleno del Alto Tribunal decidió por unanimidad de votos que es existente la contradicción de tesis.

Por mayoría de diez votos, se estableció que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio del rubro y texto siguientes:

"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.— El primer párrafo del artículo 1 o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1 o., cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional,

ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano."

Y finalmente, por mayoría de seis votos se determinó el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, conforme al criterio siguiente:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.—Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado.

La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona, en cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser posible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos."

Respecto de la decisión del Pleno del Alto Tribunal, si bien mi voto fue con el proyecto del señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con las modificaciones que se acordaron por la mayoría; pues el motivo esencial que determinó mi voto fue el reconocimiento de un bloque de derechos, que se integra tanto con los derechos humanos que consagra la Constitución General de la República, como los que se han establecido en los tratados internacionales. Postura que he guardado desde hace varios años, y da cuenta de ello el voto de minoría que suscribí en unión del señor Ministro Don Juan Díaz Romero, en el amparo directo en revisión 537/2002, resuelto por el Pleno en sesión de catorce de octubre de dos mil dos, en el que sostuvimos en lo que corresponde al bloque o masa que conforman los derechos humanos, lo siguiente:

"... En otro aspecto, la eventual controversia sobre la aplicación de la norma de derecho interno y el tratado internacional, constituye un conflicto de leyes en el espacio que se resolvería atendiendo a los criterios espaciales de validez de las normas jurídicas, que es otro método de clasificación de las normas jurídicas, por virtud del cual, se atenderá a la esfera de aplicación de la norma en un lugar y espacio determinados, lo cual nada tiene que ver con su jerarquía, cuyos elementos distintivos ya han sido analizados.

"Además de lo anteriormente expuesto, otro aspecto por el que la tesis en comento no es sostenible, es porque al determinar indiscriminadamente la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes, deja de considerar que no todas las especies de ese género de acuerdos multinacionales tienen idénticos contenidos materiales, lo cual la conduce al equívoco de situar en una misma categoría tanto a los que se refieren a derechos humanos como los que regulan aspectos comerciales, tecnológicos (telecomunicaciones), de cooperación, medio ambiente, etcétera, cuando no debe ser así, pues la jerarquía del tratado internacional radica fundamental y esencialmente en su contenido, pues sólo cuando regula una materia constitucional o elevada a este rango, puede supraordinarse a las leyes; en esta hipótesis desarrollará o ampliará principios de la norma fundamental que deben ser respetados por las normas de menor rango en el orden descendente y gradual ya anunciado al principio de este considerando, que constituye uno de los elementos distintivos de la categorización jerárquica del orden jurídico mexicano.

"Al tenor de esta exposición queda de manifiesto que los argumentos que rigen la tesis plenaria número P. LXXVII/99 no son idóneos para sustentarla.

"Por todas las anteriores razones, este Tribunal Pleno decide abandonar esa tesis para sustentar el criterio de que los tratados internacionales tienen supremacía respecto de las leyes, cuando además de satisfacer los requisitos de forma para su validez, regulen una materia que sea propia de la Constitución General de la República o que se encuentre elevada a rango constitucional y no menoscaben las garantías individuales otorgadas por la norma fundamental, sino que amplíen los derechos concedidos por ésta; bajo estas circunstancias, los principios y fundamentos que los rigen constituyen lineamientos a seguir por las normas federales ordinarias y también las locales que regulen o desarrollen alguna materia inherente a la del tratado internacional. Por lo tanto, los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que las leyes reglamentarias de la Constitución o constitucionales en estricto sentido, con supremacía jerárquica respecto de las leyes federales ordinarias y las locales, cuando respecto de estas últimas no se haya restringido la aplicación del acuerdo internacional correspondiente en el ámbito estatal, en términos del artículo 29 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

"Por lo tanto, bajo este esquema de categorización jerárquica: 'CONSTITUCIÓN — LEYES CONSTITUCIONALES Y TRATADOS INTERNACIONALES QUE REGULEN UNA MATERIA DE CONTENIDO CONSTITUCIONAL — LEYES FEDERALES ORDINARIAS Y LOCALES, Y, TRATADOS INTERNACIONALES CUYA MATERIA SEA DE CONTENIDO ORDINARIO (NO CONSTITUCIONAL)', estas últimas leyes deben respetar los principios del tratado internacional y si lo contradicen, ello implica una violación directa al artículo 133 constitucional, lo que constituye, esencialmente, un problema de constitucionalidad susceptible de plantearse y ser analizado por este Alto Tribunal."

En ese sentido, que en la contradicción de tesis 293/2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinara por mayoría de votos que los derechos humanos conforman un bloque especial, que se integra por lo que la Norma Fundamental establece, como los tratados y convenciones internacionales de los que México forma parte, es acorde con la postura que desde hace varios años he mantenido y que desde mi personal punto de vista, es esencial para el reconocimiento, respeto, protección y tutela de los derechos humanos, con la mayor plenitud.

No obstante ello, guardo ciertas divergencias en relación con los alcances de las jurisprudencias que se han aprobado y con el contenido del engrose, que son las que motivan el presente voto concurrente, mismas que expondré a continuación.

En primer término, comparto parcialmente el sentido de la resolución y las consideraciones que integran el estudio respecto de los precedentes de este Alto Tribunal en cuanto a la jerarquía de los tratados internacionales, a través de los cuales se ha conformado toda una doctrina; sin embargo, me parece que en dicho estudio descriptivo y cronológico se omite señalar un asunto de lo más relevante en el tema, y que además, representa uno de los últimos sobre tal cuestión.

Me refiero a la solicitud de modificación de la jurisprudencia 22/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de octubre de dos mil once; la cual, fue solicitada por el Ministro presidente Don Juan Silva Meza, con motivo de una de las determinaciones que se tomó en el cuaderno de varios 912/2010, respecto de la necesidad de modificar los criterios relativos al control concentrado de la

Constitución, contenidos en las tesis de jurisprudencia P./J. 73/99 y P./J. 74/99, que habían venido imperando hasta antes de la reforma constitucional de junio de dos mil once.

En el referido asunto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que las tesis de jurisprudencia relativas al control concentrado de la Constitución han perdido su asidero constitucional, ya que los mandatos constitucionales contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. de la Norma Fundamental dan lugar a concluir, atendiendo al principio de supremacía constitucional derivado de lo previsto en los artículos 15; 29, párrafo último; 40; 41, párrafo primero; y, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los Jueces del Estado Mexicano al conocer de los asuntos de su competencia deben hacer prevalecer los derechos humanos reconocidos en esa Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los ordenamientos que les corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia.

En ese sentido, si bien se determinó que no procedía la sustitución de jurisprudencia, se concluyó que las referidas tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99, han dejado de tener vigencia.

Al respecto, se emitió la tesis «P. I/2011 (10a.)» siguiente:

"CONTROL DIFUSO.—Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional modificados mediante Decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el diez de junio de dos mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales P./J.

73/99 y P./J. 74/99, de rubros: 'CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.' y 'CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.'.—Solidi-
citud de modificación de jurisprudencia 22/2011. Ministro Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de
octubre de 2011. Mayoría de nueve votos; votaron en contra y
por la modificación de las tesis jurisprudenciales respectivas: Sergio
A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios:
Ignacio Valdés Barreiro, Jorge Roberto Ordóñez Escobar y Rafael
Coello Cetina."

El motivo de estimar que en el caso debe considerarse el
precedente antes citado atiende a que las consideraciones parten
de una interpretación sistemática de los artículos 1o. y 133 de
la Constitución General de la República, que conlleva de algún
modo el tema relativo a la jerarquía normativa, y que es preci-
samente un criterio clave en la evolución del paradigma actual
en materia de derechos humanos y su protección a través de las
vías jurisdiccionales.

Con independencia de lo anterior, la argumentación en la
cuestión propiamente de fondo, relativa a si existe una jerarquía
entre las normas de derechos humanos tanto de fuente nacional
como de fuente internacional, la sentencia me genera serias
dudas, en cuanto que sostiene que los tratados internacionales
y la Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárqui-
cos; para después de un análisis acucioso y acertado sobre la
supremacía constitucional, la protección a los derechos humanos
de las personas y el principio pro persona, concluir que con

motivo de la reforma en materia de derechos humanos, los contenidos en tratados internacionales se han integrado expresamente a nuestro ordenamiento jurídico interno, para ampliar el catálogo constitucional de derechos humanos, **enfatizando que ello en el entendido de que, derivado del primer párrafo del propio artículo 1o. constitucional, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.**

Sobre esta última cuestión, relativa a las restricciones en materia de derechos humanos, si bien estoy de acuerdo en que los derechos humanos no son absolutos o irrestrictos, puesto que su ejercicio tiene límites, ya sea internos o externos por su propia posición en el sistema, y para la viabilidad del ejercicio de los demás derechos humanos, que permita su sano desarrollo entre todas las personas, sobre la aparente limitación a los tratados internacionales, tengo un particular punto de vista, y que es precisamente, el que pretendo exponer en el presente voto concurrente.

En torno al tópico de que los derechos humanos de fuente internacional y los establecidos en la Constitución, no guardan una relación de jerarquía, me parece conveniente acudir a la doctrina, especialmente del jurista alemán Adolf Merkl, quien originariamente analizara la jerarquía de las fuentes del derecho, en su obra titulada Prolegómenos a Una Teoría de la Estructura Jurídica Escalonada del Ordenamiento [y posteriormente desarrollada por Hans Kelsen], en la que sostiene lo siguiente:

"... Para anticipar el resultado de esta tarea de ordenación sobre la serie de formas jurídicas, habría que señalar que ese resultado ya aparece en el título del estudio, el cual muestra a

esta serie como una jerarquía o una estructura escalonada de formas jurídicas determinadas o determinantes (por esas relaciones lógicas), supraordenadas o subordinadas. Así, la serie de formas jurídicas, por un lado, se presenta ampliada cuando se compara con la tradicional teoría de las fuentes del derecho, y en concreto aumentada en algunos de los descuidados eslabones intermedios. Por otro lado, esa serie, a diferencia del cuadro jurídico, en cierta medida unidimensional, al que estábamos acostumbrados, se presenta, de nuevo hablando de forma metafórica, como un edificio ordenado en muchas plantas (ya tenga más o menos). La construcción de las formas jurídicas propias del ordenamiento jurídico estatal varía de Estado a Estado. A pesar de todas las diferencias únicamente corresponde a cada concreto grupo de Estados una estructura típica, en su planta y alzado, del edificio jurídico, y ello porque el medio jurídico de clasificación de los grupos de Estados, es sin duda la diferente técnica del edificio jurídico. Esta construcción, que se va a esbozar a continuación, es válida para el Estado con instituciones parlamentarias. Al mismo tiempo, con ello se excluye de las siguientes observaciones las formas jurídicas de derecho internacional. Desde luego, no debe ser expuesta la realidad empírica, sino la esencia de la estructura jurídica, y para ello la abundancia del material es irrelevante.¹¹

Bajo ese contexto, me resulta un tanto inexacto que se establezca lisa y llanamente que no exista una relación de jerarquía entre los derechos humanos de fuente internacional y la Constitución, y a la vez, se sostenga que al existir una restricción se deba estar a lo que establece la Constitución, puesto que esta

¹¹ Merkl, Adolf. *Prolegómenos a una teoría de la estructura jurídica escalonada del ordenamiento*, Traducción del alemán por Juan L. Fuentes Osorio y Miguel Azpitarte Sánchez, en *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, No. 2, julio-diciembre de 2004, pp. 235-259.

última cuestión, implica de suyo una relación de subordinación normativa.

Lo anterior, no significa que mi posición sea en contra de la determinación del Pleno y respecto de la cual voté con la mayoría, sino que más bien me manifiesto por una argumentación diversa.

Es verdad, como lo sostiene la resolución en comento que el artículo 1o. de la Constitución General de la República establece que: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, **cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.**"

Sin embargo, en mi óptica la parte *in fine* del referido párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución General de la República, no conlleva una interpretación restrictiva del alcance de los derechos humanos de fuente internacional; es decir, estimo que la lectura del mismo no puede ser en el sentido de que son los límites de la Constitución los que priman en el ejercicio de los derechos de modo general.

Por el contrario, como lo he sostenido anteriormente ante la reforma en materia de derechos humanos de junio de dos mil once, estamos en presencia de un pluralismo constitucional y que en su aplicación debe procurarse primeramente su armonización y de no ser posible, su ponderación en el caso concreto

en relación con la aplicación del límite, así como el alcance de los derechos en colisión.

El párrafo primero del primer precepto de nuestra Norma Fundamental establece que:

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."

Como lo comenté en las sesiones en las que se discutió la materia de la presente contradicción de tesis, advierto claramente que dicha norma constitucional refiere a restricción y/o suspensión de los derechos humanos, que han sido reconocidos por la propia constitución y en los Tratados Internacionales.

Así, en primer término, me parece que se debe partir, de la nueva concepción de la Norma Fundamental, en cuanto a que, a partir de junio de dos mil once, reconoce los derechos humanos, a diferencia del texto anterior, que establecía que eran otorgados. Ésta es una cuestión que para mí es de suma importancia, en virtud de que el simple término nos remite a un modelo diverso de interpretación de los derechos humanos.

Creo que el reconocimiento de los derechos humanos no puede tener los mismos efectos que su otorgamiento; y de ahí que estimo que tratándose de restricción o suspensión de derechos humanos, como se prevé en el artículo 29 de la Constitución General de la República, o de los límites propios de cada

derecho, ya sean de naturaleza interna o externa por su propia posición en el sistema, su aplicación y eventual colisión con otros derechos, considero que deben ser más laxos, y sujetarse a su armonización, complementariedad, dando un margen de acción a las restricciones y suspensión de los derechos humanos, así como a sus límites, atendiendo a lo más favorable a la persona, y a los principios que la propia Constitución prevé, como lo son: la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y progresividad.

Partiendo de la premisa de que, inicialmente la Constitución establece el goce de los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y los tratados internacionales, y del principio pro persona, considero que la restricción o suspensión de los mismos, no implica una subordinación de los derechos fundamentales de fuente internacional, o que lleve a supeditarlos; sino más bien, implica una remisión al artículo 29 de la propia Constitución General de la República, que refiere —principalmente— a supuestos excepcionales, siendo una norma de emergencia o estado de excepción, cuyo fin es la preservación misma del Estado; y no, el de establecer un parámetro limitativo de los derechos humanos de modo general a los topes que establezca la propia Constitución; pues parto esencialmente del establecimiento expreso del principio pro persona, y su efecto útil, tanto en su manifestación en el artículo 1o. de la Constitución, como de su origen en diversos tratados internacionales.

El numeral 29, refiere a que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República,

y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquél no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado, el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.

El propio artículo 29, en su párrafo segundo, establece el núcleo duro de derechos o el contenido inderogable, en cuanto a que los decretos que se expidan, no podrán restringir ni suspender el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; y ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

En el caso de darse tales restricciones o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, deberá estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

La trascendencia de tales decretos de restricción o suspensión, por su naturaleza excepcional, se pone de manifiesto en la

disposición constitucional en cuanto a que serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

Esta disposición constitucional, que además, es similar en un gran número de países, busca la preservación del sistema democrático, dotando para ello a los Poderes del Estado de tales facultades, ante graves circunstancias que puedan amenazar la estabilidad de las instituciones y la paz interior; lo que es indispensable precisamente para la más operativa y óptima protección de los derechos humanos.

La propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, distingue restricción y suspensión de los derechos.

De sus artículos 29 y 30, se desprende que la restricción de los derechos es en relación a su normal ejercicio bajo una base razonable; por su parte, el artículo 27 del referido Pacto de San José, prevé la suspensión como una cuestión de naturaleza excepcional, que pongan en peligro al Estado o el sistema de gobierno por circunstancias objetivamente graves, al punto de que no puedan ser superadas por los medios ordinarios de regulación de conflictos.

Del mismo modo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 4, prevé la suspensión excepcional de los derechos.

Bajo tal idea, me parece que los conceptos que emplea el artículo 1o., de la Constitución General de la República, en la parte final del primer párrafo, consistentes en la restricción o suspensión de los derechos humanos, no se identifica con los

límites que cada derecho en particular podrá tener, pues ello, es motivo del caso particular en el que se encuentren en conflicto y la colisión que pueda surgir entre ellos en su ejercicio, y no como una cuestión general, impersonal y abstracta de la norma de emergencia, creada a través de un decreto; siendo en el caso de colisión de derechos resuelto por los medios ordinarios ante la autoridad jurisdiccional, valorando las condiciones específicas, aplicando el método que en su arbitrio judicial considere, sea ponderación, razonabilidad, proporcionalidad en sentido estricto.

Los límites, a diferencia de lo que implica la restricción o la suspensión de los derechos humanos, pueden ser variantes internas o externas, siendo internas, aquellas que expresamente prevé el mismo precepto, y externas, en relación con los demás derechos y su ejercicio, como lo ha sostenido en diversas ocasiones este Alto Tribunal.

Sobre esta cuestión es ilustrativa la tesis aislada «1a. CCXIII/2009» de la Primera Sala de rubro: "DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO ES VARIABLE TANTO EN SU DIMENSIÓN INTERNA COMO EXTERNA."

En lo que se refiere a la extensión y contenido de los derechos humanos, en su valoración por el aplicador nacional, a partir de un modelo de solución de colisión de derechos, como puede ser el juicio de ponderación, el análisis de proporcionalidad en sentido estricto o de razonabilidad, y primordialmente el principio pro persona, conlleva lo que la doctrina de los tribunales internacionales ha denominado, el margen de apreciación nacional; pues la integración de los derechos humanos de fuente internacional, no implica de manera automática su primacía

frente a los de fuente nacional o su aplicación irrestricta, pues precisamente la autoridad nacional, cuenta con un margen de acción para determinar el caso particular.

El margen de apreciación nacional, como doctrina ampliamente utilizada por varios tribunales internacionales, se traduce, en una suerte de deferencia hacia las autoridades nacionales para que sean éstas las que decidan sobre una determinada cuestión. La aplicación de esta doctrina al ámbito de los derechos humanos, ha supuesto la concesión de cierto margen de actuación a las autoridades nacionales, que serían las encargadas de resolver determinadas vulneraciones de derechos humanos en aquellos casos en los que el tribunal internacional correspondiente considera que los órganos internos están mejor posicionados e informados que el propio órgano internacional para resolver la cuestión litigiosa.

Así, el método que el aplicador jurídico considere en el caso sometido a su conocimiento, deberá ser analizado en combinación con el llamado margen de apreciación, o también denominado margen de discrecionalidad, del cual disponen los Estados parte, que permite la injerencia de conceptos arraigados en la historia, cultura jurídica o realidad económica y social, entre otros.

Los límites que cada derecho humano en particular exige, ya sea en los provenientes de fuente nacional, o de fuente internacional, forman parte del contenido mismo de los derechos, de su extensión, es precisamente ahí donde juega un papel preponderante el principio pro persona.

Pues referir a límites, forzosamente implica la extensión y alcance de los derechos, impidiendo apreciar o considerar lo

que en esencia sea lo verdadero y efectivamente más favorable a la persona en derecho.

Así, al integrarse un derecho de fuente internacional, creo que corresponde al aplicador la interpretación y aplicación del derecho, considerando el principio *pro persona*, que importa tener en cuenta la regla que esté orientada a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, tutelar y adoptar la aplicación de la norma que más proteja a la persona; el cual se contiene, en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución, y que tiene su origen precisamente en el derecho internacional de los derechos humanos.

Este principio tiene su origen en el artículo 31 de la Convención de Viena, que prevé que en la interpretación de las normas contenidas en un tratado internacional, se debe tener en cuenta el objeto y fin; de donde debe tenerse presente que tratándose de los derechos humanos, éstos consisten en conferir derechos a los individuos frente al Estado y no regular las relaciones entre los propios Estados.

En sentido similar, se refieren el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 5; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, en su artículo 23; la Convención sobre los Derechos del Niño en su numeral 41; y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 29; entre otros instrumentos.

De los cuales, se desprende que el principio *pro persona* es inspirador del derecho internacional de los derechos humanos y representa una fundamental e indispensable regla interpretativa

al momento de la aplicación de los tratados internacionales de los derechos humanos por los tribunales nacionales.

El principio *pro persona*, se basa en que los derechos inherentes a la persona reconocidos jurídicamente como universales, deben ser protegidos frente a actos ilegítimos del Estado, sea por las instituciones, agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos, que toleran la impunidad. En similares condiciones operan los principios *favor debitoris*, *in dubio pro reo*, o *indubio pro operario*.

Y es que, considero que la aplicación y operación del principio *pro persona*, se manifiesta a través de tres reglas, 1) la conservación de la norma más protectora; 2) la aplicación de la norma más favorable; y, 3) la interpretación con el sentido más protector.

En primer lugar, la conservación de la norma más favorable, significa que la norma posterior no derogaría o llevaría a desaplicar otra anterior, con independencia de su jerarquía, en tanto que la anterior consagre mejor o mayor protección para la persona, que debe conservarse. Esto se encuentra contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, entre otras.

La segunda forma en que se manifiesta el principio pro persona, es a través de su aplicación, cuando a una situación concreta le es aplicable a dos o más normas vigentes, nacionales o internacionales; el aplicador jurídico debe seleccionar entre las normas que concurren, eligiendo aquella que contenga mayor protección o la más favorable para la persona en relación con sus derechos humanos. Lo que significa que la tradicional regla de la jerarquía, cedería frente a la conveniencia de otra norma, aun de una jerarquía inferior, en caso que mejor proteja al ser humano.

A través de la aplicación de la norma más protectora, es imposible plantearse un problema de ilegalidad al aplicar una norma inferior, toda vez que es la misma norma de rango superior, ya sea la Constitución o el tratado internacional, los que expresamente permiten la aplicación de aquella otra norma, toda vez que su materia implica una mayor protección.

Finalmente, la operatividad del principio pro persona en sentido interpretativo de tutela, significa el sentido en el cual el juzgador frente a la norma de derechos humanos que pudiera tener varias interpretaciones posibles aplicará la que conlleve la mayor protección a la persona; en el caso, no se trata de dos reglas que estén en conflicto, bajo una concurrencia de normas; sino el significado y alcance que se le adscriban a la misma norma brindando la mayor y mejor tutela a la persona.

Así, desde mi punto de vista, considero que el artículo 1o., en la parte final de su primer párrafo, es una remisión a las normas de emergencia que el numeral 29 establece, una previsión general de la extensión del reconocimiento que hace el propio numeral, extensión que puede implicar su suspensión o restricción

de manera excepcional y con requisitos formales que implican su control y motivación reforzada.

En mi concepto, como lo he señalado se crea un pluralismo constitucional, pues se forma un bloque de derechos a partir de lo expresamente previsto en la norma fundamental, como en aquellos tratados internacionales de los que México es parte, formando un cúmulo de derechos sujetos a su armonización. Ejercicio que en su integración en la reforma de junio de dos mil once ya fue valorada y aceptada por el Constituyente Permanente.

Aunado a las anteriores ideas, estimo que precisamente, de manera conjunta en la reforma publicada el diez de junio de dos mil once, se reformaron diversos artículos, entre ellos el artículo 1o. y el 29; y si no fue modificado el artículo 133, fue porque el Constituyente Permanente estimó que no era necesario, pues la integración de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, parte del artículo 1o.; siendo vigente la jerarquía del 133, en aquellas normas contenidas en tratados internacionales, cuya naturaleza no sea la de un derecho humano, como pueden ser los relativos a cooperación internacional en meras cuestiones orgánicas, o bilaterales, o multilaterales de naturaleza comercial entre los Estados.

Por tales razones, mi posición en torno al carácter de los derechos humanos provenientes de fuente internacional, es en el sentido de un bloque de derechos o pluralismo constitucional, sin compartir que los límites contenidos en la Constitución para los derechos humanos, trasciendan y limiten a los de fuente internacional.

En segundo lugar, por lo que respecta a la segunda tesis que sostiene el engrose, relativa a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; celebro el cambio de criterio en relación con lo que en su momento se sostuvo en el cuaderno de varios 912/2010, en el que se había determinado, que únicamente eran vinculantes las consideraciones de aquellos asuntos en los que el Estado Mexicano fuera parte, y la relativa a los demás estados sometidos a la jurisdicción del referido Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, únicamente tenían carácter orientador.

A partir de la determinación tomada por mayoría de seis votos en la contradicción de tesis 293/2011, se sostiene, que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada de los casos litigiosos, es vinculante para México.

No obstante ello, es solamente acertado parcialmente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es el único tribunal internacional en materia de derechos humanos al que México ha reconocido jurisdicción, esta es, solamente la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, propia de la Organización de Estados Americanos; pero México también ha reconocido la competencia del sistema universal de derechos humanos, propio de la Organización de las Naciones Unidas, y del cual se ha aceptado la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia, que entre otros criterios relevantes se ha pronunciado en el famoso caso "avena", promovido precisamente por México.

En ese orden de ideas, considero que el criterio relativo a la jurisprudencia internacional con carácter vinculante para México, no debería ser entendido de modo limitativo a la proveniente de

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también incluir aquella del Tribunal Internacional de Justicia.

Asimismo, tampoco comparto que únicamente sea jurisprudencia vinculante, aquella interpretación derivada de los casos litigiosos, pues lo cierto es que la Corte Interamericana no sólo realiza la interpretación directa de los cuerpos internacionales de derechos humanos en conflictos litigiosos de los Estados parte, sino que también la realiza en aquellas opiniones consultivas que le son elevadas por los mismos Estados que forman parte.

Un supuesto de la mayor importancia para México, es la OC-16/99, que nuestro país elevó con motivo del derecho a la asistencia consular.

En ese sentido, al realizar la Corte Interamericana una interpretación directa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás cuerpos normativos propios del sistema interamericano, no sólo en los casos contenciosos, sino también en las opiniones consultivas, éstas deben ser consideradas igualmente jurisprudencia vinculante para México, con independencia del estado que la hubiera solicitado.

Sobre el carácter de la interpretación que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma se ha pronunciado en los casos en los que ha establecido la responsabilidad del Estado Mexicano.

Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, de noviembre de dos mil nueve, en su párrafo 339, estableció lo siguiente:

"339. En relación con las prácticas judiciales, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los Jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.

"En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un 'control de convencionalidad' ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana."

En ese sentido, en el control de convencionalidad que realizan los Estados partes, no sólo se tomarán en cuenta las normas de los textos internacionales suscritos por ellos, sino también la interpretación que realiza la propia Corte Interamericana, que es precisamente un parámetro para la conformación de un *ius commune* interamericano y el efecto útil del mismo.

Como corolario a las razones que he expuesto, estimo que los operadores jurídicos, en la aplicación de los criterios emitidos

con motivo de la contradicción de tesis 293/2011, deben realizar un análisis previo de los derechos en conflicto, tanto en su extensión, como en relación con sus límites en el caso concreto y realizar un ejercicio de armonización y/o ponderación para efecto de su aplicabilidad; esto es, que el criterio relativo a los límites y restricciones de los derechos humanos contenidos en la Constitución no es de aplicación lisa y llana, sino que requiere de un análisis detallado y valoración del caso particular.

Por otro lado, considero que tratándose de precedentes de tribunales internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales México ha aceptado su competencia, la lectura de la tesis relativa a la jurisprudencia internacional debe ser en sentido amplio y no restrictivo; esto es, sin que sea limitativo a los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y no sólo a la interpretación y consideraciones que tal tribunal interamericano desarrolla en los casos litigiosos o contenciosos, sino también las razones que derivan de las opiniones consultivas.

Por los anteriores motivos aun cuando comparto el sentido y la mayoría de las consideraciones, he querido realizar algunas precisiones en torno a mi voto.

Nota: Las tesis de jurisprudencia y aisladas P./J. 73/99, P./J. 74/99, 1a. CCXIII/2009 y P. I/2011 (10a.), citadas en este voto, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 276 y Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 549, respectivamente.

Este voto se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VII. VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011*

Voto concurrente que formula el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en la contradicción de tesis 293/2011.

En sesión de tres de septiembre de dos mil trece, el Tribunal Pleno resolvió el asunto citado al rubro. En relación con el punto resolutivo segundo, compartí el criterio mayoritario y emití voto a favor, con la reserva de realizar voto concurrente. Por lo tanto, a continuación me permitiré exponer las razones de mi postura y respetuosamente me apartaré de ciertas consideraciones de la sentencia aprobada.

No así en relación con la segunda parte del proyecto relativa al punto resolutivo en comento, donde emití voto en contra de

* Voto publicado en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 175; Registro digital: 41360.

la determinación adoptada por mayoría de seis votos, consistente en que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vinculante para los Jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona.

I. Razones de la sentencia. La primera parte del proyecto aprobado sostiene que los derechos humanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, pues ahora constituyen un solo parámetro de regularidad constitucional, cuyo contenido tiene la finalidad de proteger de la manera más favorable al titular de un derecho. Así, la sentencia afirma que los derechos reconocidos en la Constitución son mínimos de protección frente al Estado y en esa medida, alguna norma que pueda complementarla o que pueda ampliar esa protección, ***no puede resultar contraria a la propia Constitución***, toda vez que integran el mismo parámetro de regularidad constitucional.

En la segunda parte, se concluye que cada pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos integra la doctrina jurisprudencial interamericana, cuya fuerza vinculante debe entenderse en clave de progresividad, es decir, como un estándar mínimo que debe ser recibido por los Estados que hayan reconocido su competencia contenciosa para ser aplicados directamente, en forma armónica con la jurisprudencia nacional.

Por lo tanto, la fuerza vinculante de los criterios interpretativos contenidos en las sentencias interamericanas debe extenderse a aquellas dictadas en casos en los que el Estado Mexicano no haya sido parte. En consecuencia, se determina que los criterios que emita la Corte Interamericana, como intérprete último de la Convención Americana de Derechos Humanos en el ámbito internacional, son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales

del país, cuando resulte más favorable, como lo ordena el principio pro persona.

Lo anterior sin que se pretenda desconocer ni sustituir la jurisprudencia nacional, pues la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Interamericano debe hacerse en clave de colaboración y no de contradicción con la jurisprudencia nacional. En todo caso, se afirma que lo importante será que la inaplicación de un criterio jurisprudencial, nacional o interamericano, se justifique atendiendo a la aplicación de otro que resulte más favorecedor de la persona.

II. Cuestión previa al voto concurrente. Como precisé en un principio, formé parte de la minoría en contra de la segunda parte del proyecto aprobado. Por lo tanto, me permito realizar ciertas precisiones al respecto, ya que si bien no constituyen materia del presente voto concurrente, las estimo necesarias para exponer mi postura integral respecto del tema en estudio.

El voto que emití en contra de la segunda parte de la sentencia, atiende fundamentalmente a la opinión que ya he planteado con motivo del expediente varios 912/2010. De conformidad con lo puntualizado en dicho precedente, considero que aun tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los criterios de la Corte Interamericana deberán ser obligatorios para Estados que figuren como parte en los litigios concretos, mientras que la jurisprudencia resultante de sus demás resoluciones será orientadora para las decisiones que deben adoptarse en el orden jurídico interno por el Estado Mexicano sobre violaciones a derechos fundamentales. Esto obedece a la inclusión expresa que se hace en el artículo 1o. constitucional, de los tratados internacionales en el ámbito de protección de derechos humanos.

Lo anterior fue plasmado en los párrafos 20 y 21 del expediente varios 912/2010, que a continuación se transcriben:

"20. Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado Mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional cuya reforma se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el diez de junio de dos mil once, en particular en su párrafo segundo, donde establece que: 'Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.'

"21. De este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos."

Por otra parte, me permito enfatizar que difiero sustancialmente de la afirmación contenida en el proyecto, en el sentido

de que el carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana, autoriza a los Jueces internos a inaplicar incluso los precedentes del Poder Judicial de la Federación. Reconozco que tras la reforma constitucional de dos mil once, se ha ampliado el marco de referencia para la solución de asuntos en donde se alega violación a derechos fundamentales, incluyendo los reconocidos en tratados internacionales. Empero, dichas modificaciones no autorizan a este Alto Tribunal, a realizar un pronunciamiento *ex ante* y genérico para que los Jueces nacionales, en todos los casos, inapliquen los precedentes del Poder Judicial de la Federación en aras de aplicar la jurisprudencia interamericana. Por el contrario, debe recordarse que la regla general derivada de la última parte del párrafo primero del artículo 1o. constitucional consiste en que los Jueces nacionales siempre deben atender las restricciones establecidas en la propia Constitución.

Por lo tanto, en concordancia con la decisión tomada por el Tribunal Pleno en el Caso Radilla y los argumentos que en su momento expresé al respecto, estimo que no debe establecerse el carácter vinculante de los criterios interamericanos en aquellos asuntos en los que el Estado Mexicano no fue parte, siendo que éstos solamente pueden resultar orientadores. Por otra parte, en los asuntos donde el Estado Mexicano fue parte, por supuesto resultan obligatorios pero de conformidad con las restricciones expresas contenidas en la Constitución.

III. Voto concurrente. Ahora bien, precisamente el tema de las restricciones expresas constitucionales fue estudiado en la primera parte de la sentencia aprobada y sobre la que emití voto concurrente. Por ello, enseguida expondré ciertas precisiones sobre las consideraciones que compartí al respecto, mientras que

respetuosamente me apartaré de otros argumentos expuestos en dicha resolución.

En efecto, en la disertación desarrollada en el cuerpo de la sentencia, se interpretó el artículo 1o. constitucional en el sentido de que el conjunto normativo previsto en dicho precepto se compone por *normas de derechos humanos*, cuya fuente de reconocimiento puede ser la Constitución o un tratado internacional ratificado por México, ***escapa a la jerarquía normativa entre unos y otros***. Lo anterior toda vez que una de las principales aportaciones de la reforma constitucional de dos mil once, es la creación de un conjunto de normas de derechos humanos que integran el ***nuevo parámetro de control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano***.

Al respecto, coincido en que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales se constituyen en rango constitucional, como fue propuesto en el presente asunto. Sin embargo, considero que es necesario atender a la salvedad establecida en el artículo 1o. constitucional. En este sentido, estimo que cuando la norma constitucional reconoce un derecho y a continuación marca alguna restricción expresa para su ejercicio, la norma de fuente internacional no puede rebasar este límite, de conformidad con la parte final del primer párrafo de su artículo, que a continuación se transcribe:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo

en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ..."

Así, la reforma al numeral 1o. de la Carta Magna solamente introdujo un nuevo sistema de control constitucional y convencional, que tiene que analizarse bajo la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin duda, a la luz de este nuevo paradigma, las normas de derechos humanos cuya fuente sea un tratado internacional, deberán ser tomadas en cuenta en los casos en que resulten aplicables, para realizar la interpretación más favorable a la persona, pero ***siempre teniendo presente las restricciones que de manera expresa dispone la Carta Magna.***

En esta medida los términos de interacción entre normas de derechos humanos constitucionales e internacionales, están definidos en la parte final del propio artículo 1o. constitucional. Por ello, si bien es cierto que el principio de supremacía constitucional ha evolucionado a partir de la reforma de dos mil once, el Constituyente Permanente no ha cedido en reservarse la facultad de establecer las restricciones aplicables a los derechos humanos, independientemente de que éstos provengan de una norma constitucional o internacional. Concluir lo contrario, equivaldría a considerar que las normas internacionales de derechos humanos no tienen límites, mientras que las normas constitucionales sí los tendrían, lo que resulta contrario al texto expreso en la última parte del primer párrafo del artículo 1o. constitucional.

Por lo tanto, en mi opinión, la interacción entre las normas de derechos humanos constitucionales e internacionales, debe desarrollarse conforme a los siguientes supuestos:

a) Cuando la Constitución reconozca o enuncie un derecho *sin* marcarle alguna restricción a su ejercicio, la norma de fuente internacional debe aplicarse, sin que exista impedimento para poder hacer la interpretación de las normas a la luz del principio *pro persona*.

b) Cuando la norma constitucional mexicana establece una restricción al ejercicio de un derecho humano, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 1o. constitucional antes transcrito, es aplicable tanto a las normas constitucionales como a las normas de fuente internacional. En este supuesto, no opera la interpretación conforme con una norma de derecho internacional, pues ésta deberá atenerse en todo caso a las restricciones que marca el orden constitucional.

Así, en mi opinión el artículo 1o. de la Carga Magna refleja el ***principio de supremacía constitucional*** que conlleva implícito el ***principio de jerarquía normativa***, previsto en el artículo 133 constitucional. En consecuencia, la actuación de los operadores al enfrentarse a la necesidad de interpretar una norma de derechos humanos, de fuente nacional o internacional, debe obedecer a las restricciones expresas señaladas por la Constitución.

Por lo expuesto, coincido con la resolución adoptada por el Tribunal Pleno, pero sólo en la medida expuesta en el presente voto.

Este voto se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VIII. CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL

1. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN Y TRÁMITE DEL ASUNTO

Los Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte, mediante la sentencia del amparo directo en revisión 2336/2010 de 24 de noviembre de 2010, denunciaron la posible contradicción entre ese mismo precedente y el sustentado por la Primera Sala de la Corte al resolver el amparo directo en revisión 1169/2008 el 5 de noviembre de 2008.

El Presidente de la Suprema Corte, por acuerdo de 20 de enero de 2011, ordenó formar y registrar el expediente de la contradicción de tesis con el número 21/2011 y mandó dar vista al Procurador General de la República para que, si lo estimaba pertinente, emitiera su opinión en un plazo no mayor de treinta días, donde por acuerdo de 3 de marzo de 2011, se tuvo por presentado el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación, en el cual sostenía que debía prevalecer el criterio de la Segunda Sala.

En el mismo acuerdo, se decretó turnar el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para la elaboración del proyecto de resolución; no obstante, con motivo de la finalización de su periodo como juzgador constitucional, el asunto se turnó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mediante acuerdo de 4 de diciembre de 2012.

2. COMPETENCIA

El Alto Tribunal se consideró competente para conocer y resolver la contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece (de ahora en adelante Ley de Amparo), y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Tercero, fracción VI, del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno.

3. LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal, y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la hicieron valer los Ministros integrantes de la Segunda Sala de esta Suprema Corte.

4. ORIGEN DE LA DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN

La denuncia fue formulada en el considerando sexto de la sentencia del amparo directo en revisión 2336/2010, aprobada el

24 de noviembre de 2010 por mayoría de cuatro votos, en los términos siguientes (negritas en la ejecutoria):

SEXTO. Denuncia de contradicción de tesis. No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, que en un caso similar al que se examina, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1169/2008, en sesión de cinco de noviembre de dos mil ocho por unanimidad de cinco votos sostuvo que: ‘la impugnación de una norma secundaria a la luz de un Tratado Internacional o Convenio, en donde es parte el Estado Mexicano, debe considerarse como una cuestión de constitucionalidad de ley (violación al principio de jerarquía normativa derivado del artículo 133 constitucional) no así de legalidad’, contrario a lo que esta Segunda Sala sostiene en el considerando anterior, en el sentido de que el tema de jerarquía normativa no implica un tema de constitucionalidad, sino de legalidad. --- Consecuentemente, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se denuncia la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por este Órgano Colegiado y la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver el Amparo Directo en Revisión 1169/2008.

5. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER EN LA CONTRADICCIÓN

El problema jurídico por resolver consistió en verificar si el conflicto entre un tratado internacional y una ley o la mera interpretación directa de una disposición de fuente convencional constituye una cuestión constitucional para efectos de la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo.

6. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, tienen que concurrir las siguientes condiciones:¹

- a) Que existan dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
- b) Los criterios emitidos en esas ejecutorias se presenten en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

7. CRITERIOS CONTENDIENTES

La Segunda Sala sostuvo que la impugnación de una norma secundaria a la luz de un tratado internacional o convenio, por estar referido al tema de jerarquía normativa, es una cuestión de legalidad. Esto, al declarar inoperante uno de los agravios del recurso de revisión en el cual se argumentó que el artículo 15, penúltimo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado resultaba violatorio del artículo 7o. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de los artículos 11 y 12 de la Declaración

¹ Al respecto, se estimó aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", publicada en el *Semanario...*, op. cit., Novena Época, tomo XXXII, agosto de 2010, página 7; Registro digital: 164120.

sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, en relación con los artículos 16 y 133 de la Constitución Federal.²

Por su parte, la Primera Sala determinó que la impugnación de una norma secundaria a la luz de un tratado o convenio internacional, en donde es Parte el Estado Mexicano, debe considerarse una cuestión constitucional por tratarse de una violación al principio de jerarquía normativa derivado del artículo 133 constitucional.

A su juicio, y tomando en consideración el diverso amparo directo en revisión 1850/2004, el aludido precepto constitucional, relativo al tema de "jerarquía normativa", permite advertir que fue intención del Poder Constituyente establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a la Constitución Federal, constituyen la "Ley Suprema de la Unión".

De tal forma, la Primera Sala resolvió que la contraposición entre las leyes generales y/o federales con los tratados, es una cuestión de constitucionalidad y declaró fundado el agravio en el que se reclamó la omisión del estudio de inconveniencia del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por el inadecuado ejercicio interpretativo del órgano colegiado. Sin embargo, al analizar los conceptos de violación, sostuvo que dicha norma no era violatoria de los artículos 10 y 11 de la Declaración sobre

² El Tribunal Pleno consideró importante destacar que el Tribunal Colegiado, en la sentencia de amparo, había determinado que el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no contravenía las referidas normas internacionales.

el Progreso y el Desarrollo en lo Social y 7, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.³

Ante estas dos posturas, el Tribunal Pleno consideró que las Salas tuvieron criterios jurídicos contradictorios sobre un mismo punto de derecho. Esto es, que la impugnación de una ley por vulneración de un tratado o convenio internacional es una cuestión de legalidad o una cuestión de constitucionalidad para efectos de analizar los agravios de un recurso de revisión derivado de un juicio de amparo directo.

Así, para el Pleno, la materia de la contradicción se centró en determinar el significado del artículo 107, fracción IX, constitucional cuando establece que procede el recurso de revisión en amparo directo en contra de "las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales", supuesto que guarda íntima relación con el que "establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas", lo que implica una "cuestión de constitucionalidad", por lo que estimó necesario extender la materia de la resolución a ambos supuestos de procedencia del recurso de revisión, ya que, como es respecto al segundo supuesto de procedencia referido, se traduce a su vez en la necesidad de determinar si la interpretación directa de una norma que contenga o no un derecho humano en un tratado internacional implica una cuestión de constitucionalidad o de legalidad.

³ Sobre el punto jurídico fundamental, en términos similares se pronunció la propia Primera Sala por mayoría de cuatro votos al resolver el 3 de septiembre de 2008 el amparo directo en revisión 1003/2008.

Por otra parte, aclaró que para analizar esta contradicción, no es obstáculo que posteriormente a que se resolvieron los asuntos de donde derivaron los criterios contendientes, se haya reformado la Constitución Federal el 6 y 10 de junio de 2011, que atendió al régimen jurídico de protección de los derechos humanos, incluidos los que derivan de fuentes formalmente internacionales, y el ámbito material de protección del juicio de amparo, en donde el 2 de abril de 2013 se publicó la nueva Ley de Amparo.

Por tanto, el Tribunal Pleno resolvería la contradicción conforme a la Constitución Federal y a la Ley de Amparo actual, para así privilegiar el principio de seguridad jurídica que debe regir en la regulación constitucional del juicio de amparo como medio idóneo para la protección de los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales en los que México sea Parte.

Además, que el hecho de que actualmente el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente establezca que el recurso de revisión en amparo directo es procedente "en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que México es Parte [...]", no impide que el Tribunal Pleno realice el estudio de fondo en este asunto, pues aunque tal regla haga referencia a los derechos humanos previstos en tratados internacionales como supuesto de procedencia, no es claro qué sucede si en la demanda de amparo sólo se impugna la inconvencionalidad de la ley secundaria, sin aludir en ningún momento a disposiciones constitucionales y si existe

duda sobre la concurrencia o no de un derecho humano en las normas en conflicto.

También precisó que ese artículo legal no soluciona por completo la materia de la contradicción ni da cuenta del cambio respecto del ámbito de protección de los derechos humanos y que no resuelve el problema por lo que respecta a los juicios de amparo directo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, los cuales pueden activar la promoción del recurso de revisión y, por tanto, consideró necesario determinar si la confronta entre ambos tipos de normas generan o no una cuestión de constitucionalidad, lo que implica analizar el alcance del esquema constitucional a fin de determinar la solución.

Además, resaltó que el 3 de septiembre de 2013, el mismo Tribunal Pleno se pronunció sobre el alcance del artículo 1o. de la Constitución Federal al resolver la contradicción de tesis 293/2011, en el sentido de que los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México es Parte, al no relacionarse entre sí en términos jerárquicos por ser inherentes a la persona, integran un catálogo de derechos que funcionan como un parámetro de regularidad constitucional, lo que significa, desde un punto de vista formal, que las normas convencionales no pueden contravenir el principio de supremacía constitucional, pues precisamente forman parte del conjunto normativo que establece esa supremacía.

Por tanto, estimó que la resolución de este asunto tiene como punto de partida y núcleo central lo resuelto en la mencionada contradicción de tesis 293/2011, por lo que se referiría a ella.

8. ESTUDIO DE LA CONTRADICCIÓN

El Alto Tribunal señaló que si en un recurso de revisión de un juicio de amparo directo se formulan agravios en contra de una sentencia en donde el Tribunal Colegiado se haya pronunciado o haya omitido pronunciarse sobre una colisión entre una ley secundaria y lo previsto en un tratado internacional o se alegue la existencia —u omisión— de una interpretación directa de una norma de fuente convencional que reconozca un derecho humano, se entenderá que existe una "cuestión constitucional" cuando de la interpretación de la respectiva norma del tratado se advierta, a primera vista, que lo que está en juego es un derecho humano.

De lo contrario, será un aspecto de mera legalidad que se tendría que solucionar a partir del sistema de jerarquía de fuentes.

Precisó que desde un punto de vista estrictamente formal, la generalidad de los tratados internacionales sigue teniendo una jerarquía inferior a la Constitución y superior a la de las leyes secundarias, por lo que deben cumplir invariablemente con el procedimiento correspondiente para integrarse al derecho interno y pueden ser impugnables a través de los medios de control de constitucionalidad; asimismo, que en la contradicción de tesis 293/2011, se aclaró expresamente que era imprescindible distinguir entre la incorporación de un tratado internacional al orden jurídico (a partir del cumplimiento de los requisitos formales de validez) y su validez material dentro del mismo (que se satisface a partir de su conformidad con la Constitución y otros tratados internacionales).

Por tanto, el Pleno abordó dos supuestos trascendentales: la especial posición jurídica de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano y el efecto de éstos en la procedencia del recurso de revisión de un amparo directo, en lo que normativamente se ha denominado "cuestión constitucional".

a) La "cuestión constitucional" y los derechos humanos

La Suprema Corte señaló que las modificaciones constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011 trastocaron sustancialmente el ordenamiento constitucional mexicano y que, con base en la primera, se reformaron los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Federal para variar, entre otras cuestiones, la regulación procesal del juicio de amparo y establecer como materia del mismo las controversias que se susciten por "[...] normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte".⁴

Que con lo anterior, el Poder Constituyente pretendió garantizar la accesibilidad del juicio de amparo, eliminar sus tecnicismos y ampliar su ámbito de protección a una multiplicidad de derechos que, históricamente, no habían sido suficiente y eficientemente salvaguardados por el Estado, tales como los derechos económicos, sociales y culturales de fuente constitucional e internacional.⁵

⁴ Antes de la reforma constitucional, el artículo 103, fracción I, señalaba: "Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales".

⁵ Conforme a la exposición de motivos, detallada en la misma ejecutoria.

Además, con esta reforma constitucional se alteraron parcialmente los presupuestos para que proceda el amparo directo en revisión al sustituirse una de las condiciones de aplicación de la norma, en donde, para que ocurra dicha procedencia, se tiene que haber planteado en la demanda y/o resuelto u omitido resolver en la sentencia la "constitucionalidad de normas generales", mientras que anteriormente se exigía que se decidiera sobre "la inconstitucionalidad de una ley" (aunque, aclara el Tribunal Pleno, en sentido restringido todas las leyes son normas generales, no todas las normas generales son leyes). Los demás requisitos quedaron intactos.

Respecto a la reforma de 10 de junio de 2011, el Alto Tribunal consideró que ésta complementó, entre varias cuestiones, la modificación a la Constitución Federal en materia de juicio de amparo y redefinió el entendimiento de los derechos humanos, de sus garantías y de su importancia y rango en el sistema constitucional.

Así, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, los derechos humanos, como inherentes a la existencia misma del ser humano, no son ya meras concesiones o garantías del Estado a sus habitantes, sino plenos derechos que se reconocen como parte inescindible de la dignidad humana y la autonomía personal.⁶

Resaltó que con la reforma, para referirse al goce de los derechos humanos, el Poder Constituyente intencionalmente prescindió del término "otorgar" y utilizó el de "reconocer", a fin

⁶ Precepto que puede consultarse en la síntesis de la contradicción de tesis 293/2011, página 33 de este folleto.

de dejar en claro que el nuevo texto constitucional se distanciaba de la Constitución Federal de 1917 y que ahora los derechos humanos deben funcionar como un eje transversal de todo el ordenamiento jurídico y como una fuente de legitimación del propio Estado constitucional y democrático de Derecho.

Que de los dictámenes de las Cámaras de Diputados y Senadores, se aprecia que el nuevo esquema constitucional comprende el reconocimiento de derechos humanos inherentes a la persona, en contraposición con la anterior redacción constitucional que implicaba un otorgamiento de garantías; esto es de gran relevancia, pues constituye una distinción estructural y material de las normas jurídicas y un paso más para la consecución de un verdadero Estado constitucional de Derecho, en donde se han reconocido los derechos humanos como universales, indivisibles, interdependientes y progresivos,⁷ así como su consecuente transversalidad en el Texto Constitucional.

⁷ Sobre este punto, se remite a la tesis 1a. XVIII/2012 (9a.), de la Primera Sala de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquella y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Décima Época, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, página 257; Registro digital: 160073.

La Corte señaló que esto conlleva la centralidad de la persona como titular de esos derechos y la materialización de las restricciones al ejercicio del poder público, desde una concepción sustantiva, la cual impacta en la reconfiguración del principio de supremacía constitucional.

Estas conclusiones también las advierte en la contradicción de tesis 293/2011, cuando se alude al procedimiento legislativo que dio lugar a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde se sostuvo que la intención y finalidad del Poder Constituyente de salvaguardar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales ratificados por México consistió en "que los derechos humanos, independientemente de que su fuente sea la Constitución o los tratados internacionales, conformarán un solo catálogo de rango constitucional",⁸ pretendiéndose que "el conjunto de los derechos humanos vincule a los órganos jurisdiccionales a interpretar no sólo las propias normas sobre la materia, sino toda norma o acto de autoridad dentro del ordenamiento jurídico mexicano, erigiéndose como parámetro de control de regularidad constitucional".⁹

Estimó que el principal efecto de la reforma es que los derechos humanos funcionan como principios objetivos legitimadores del propio Estado, por lo que, se insiste, ya no es viable aludir a los mismos como garantías individuales. Y que, aunque la jurisprudencia vigente de la Suprema Corte, especialmente la de la Novena y Décima Época, ha conceptualizado a las garantías individuales como genuinos derechos fundamentales, no es posible

⁸ Véase la sentencia de la contradicción de tesis 293/2011, página 45.

⁹ *Ibidem*.

negar que, en un principio, en particular en la Quinta y Sexta Época, se definieron como simples limitaciones al ejercicio del poder público o medios de protección para ciertos derechos.

Señaló que la Constitución Federal reconoce en su totalidad y con el mismo valor normativo todos los derechos humanos, tanto los ahí reconocidos, como los de los tratados internacionales de los que México es Parte, independientemente de la jerarquía de su fuente jurídica, bajo el entendido de que, derivado de la parte final del primer párrafo del propio artículo 1o. constitucional, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

En consecuencia, recalcó que los derechos humanos de fuente internacional, que no los tratados internacionales de derechos humanos en su conjunto, tienen un estatus propiamente constitucional y forman a su vez un parámetro de regularidad constitucional, como reiteradamente se destacó en la contradicción de tesis 293/2011. Esto es, que cuando México ratifica un tratado internacional, los derechos humanos previstos en él son dotados de un estatus constitucional, y es innecesario jerarquizar su fuente normativa.

Por tanto, el Alto Tribunal señaló, como se destacó en la contradicción de tesis 293/2011, que existen derechos humanos que tienen su fuente normativa sólo en la Constitución Federal, en tratados internacionales o en un conjunto de ambos y, en este caso, se podrán complementar materialmente y darán lugar a un solo derecho. Así, en teoría, no se podría hablar de un derecho al debido proceso previsto en la Constitución Federal y de otro regulado en la Convención Americana sobre Derechos

Humanos. Para la Norma Fundamental es el mismo derecho y tiene el mismo nivel de protección.

Se pone como ejemplo lo que resolvió la Primera Sala sobre el derecho a la libertad de expresión, al analizar su contenido interrelacionando los artículos 6o. y 7o. constitucionales, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.¹⁰

Por otro lado, en el caso de que un derecho humano no esté expresamente regulado en la Constitución, pero sí lo está específicamente en un tratado internacional del que México sea Parte, el contenido del derecho adquiere el estatus constitucional. Ejemplo de ello es el derecho humano de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente y a ser incluidas en la comunidad,¹¹ o el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia tanto en el ámbito público como en el privado.¹²

El Alto Tribunal consideró que el contenido y alcance de cada derecho humano es dinámico, por dos razones principales:

1. Existe la posibilidad de que el Estado Mexicano suscriba nuevos tratados o se modifique el Texto Constitucional y con ello se amplíe el catálogo o contenido de derechos reconocidos, y

¹⁰ Amparo directo en revisión 2806/2012, resuelto el 6 de marzo de 2013 por mayoría de tres votos de la Primera Sala.

¹¹ Derecho reconocido en el artículo 19 de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por México en 2007.

¹² Este derecho está reconocido en el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belem do Pará", ratificada por México en 1998.

2. La interpretación de los derechos humanos reconocidos en normas constitucionales o de tratados internacionales es evolutiva.¹³

Por tanto, para el Tribunal Pleno el control de convencionalidad es de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del artículo 1o. constitucional,¹⁴ sin que esto sea obstáculo para que se siga aludiendo de manera singular a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y a su control de convencionalidad, siempre y cuando les otorguen el mismo valor o estatus que a los previstos formalmente en el texto de la Constitución Federal y los interpreten sistemáticamente.

¹³ Véase la tesis jurisprudencial P./J. 61/2000, del Tribunal Pleno de rubro: "INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 13; Registro digital: 191673.

Por otra parte, señala que "el contenido de los derechos humanos se va robusteciendo con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, así como la interpretación que hagan los propios tribunales constitucionales nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, en una relación dialéctica".

¹⁴ Esta determinación coincide con lo resuelto el 14 de julio de 2011 por la Suprema Corte en el expediente varios 912/2012. En la sentencia se estableció que de conformidad con la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1o. constitucional, los jueces están obligados a respetar y proteger los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales, por lo que "actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados [ex officio]. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control [...]; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes [...]". En ese sentido, señalar que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales gozan de un estatus materialmente constitucional, no implica que se tenga que abandonar la diferenciación que la jurisprudencia ha realizado respecto al control concentrado y difuso y el control de constitucionalidad y convencionalidad: primero, porque como se acaba de explicar, tanto el control concentrado como el difuso incluyen como parámetros de validez/aplicabilidad los derechos humanos previstos expresamente en la Constitución y en los tratados internacionales y, segundo, porque referir conceptualmente a la existencia de un control de convencionalidad, en nada afecta a lo señalado hasta este momento, siempre y cuando las autoridades tengan como premisa indispensable que los derechos humanos de fuente internacional tienen sustantivamente el mismo rango que los constitucionales y que en caso de conflicto deberá hacerse la interpretación de las disposiciones normativas aplicables más favorable a la persona.

El Alto Tribunal consideró importante referirse a los casos en que puedan existir diferencias en el contenido, el alcance y la protección de un mismo derecho —tema debatido en la contradicción de tesis 293/2011—, por lo que cuando exista una aparente diferencia entre normas constitucionales y de tratados internacionales que, a primera vista, regulen las mismas posiciones jurídicas que den lugar a un derecho humano, el contenido del mismo deberá integrarse y armonizarse a partir de la interpretación de las disposiciones normativas aplicables que más favorezcan a la persona, por lo que el contenido del respectivo derecho humano será uno solo y se conformará con base en la norma o normas constitucionales y de tratados internacionales que, en principio, permitan el mayor grado de libre desarrollo de la libertad y autonomía personal, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Federal.

Que por lo que respecta a la colisión entre el contenido de dos o varios derechos humanos, es imprescindible la realización de un juicio de proporcionalidad¹⁵ por parte del Juez constitucional, con el fin de garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas y conformar el derecho a partir del contenido normativo más favorable para éstas.

¹⁵ Véase, entre todas, la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), de la Primera Sala de rubro: "RES-TRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.", publicada en el *Semanario...* op. cit., Décima Época, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, página 533; Registro digital: 160267; tesis 1a. CII/2010, de rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN A EFECTOS DE DETERMINAR LA INTENSIDAD DEL ESCRUTINIO.", publicada en el *Semanario...* op. cit., Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 185; Registro digital: 163766; tesis 1a. CIV/2010, de rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR SI EN UN CASO PROCEDE APLICAR ESCRUTINIO INTENSO POR ESTAR INVOLUCRADAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS.", publicada en el *Semanario...* op. cit., Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 183, Registro digital: 163768; y tesis 1a. CIII/2010, de rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR SI EN UN CASO PROCEDE APLICAR ESCRUTINIO INTENSO POR ESTAR INVOLUCRADOS DERECHOS FUNDAMENTALES.", publicada en el *Semanario...* op. cit., Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 184; Registro digital: 163767.

Pero en el caso de que exista una restricción constitucional al ejercicio de un derecho, como lo establece la parte final del primer párrafo del artículo 1o. constitucional, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, tal como fue destacado en la contradicción de tesis 293/2011.

El Alto Tribunal señaló que la interrelación de normas constitucionales y de tratados para determinar el sentido y alcance de un derecho humano tiene además sustento indirecto en los artículos 29, párrafo segundo, y 103, fracción II, de la Constitución Federal.

Que el primer precepto también se modificó el 10 de junio de 2011 para prescribir, entre varias cuestiones, cuáles derechos humanos no pueden ser objeto de restricción o suspensión en supuestos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otra condición que "ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto", pero que hay un dilema: varios de estos derechos no están expresamente reconocidos o regulados en el Texto Constitucional, tales como la prohibición específica de la desaparición forzada, pero en la lógica del Poder Constituyente sí están reconocidos en tratados internacionales de los que México es Parte, por lo que existe una interrelación sustantiva entre las normas de fuente internacional y las constitucionales para efectos de configurar el derecho humano correspondiente.

Respecto al artículo 103, fracción I, constitucional, modificado el 6 de junio de 2011, éste prevé los supuestos de procedencia del juicio de amparo como garantía de los derechos humanos, sin limitarse a los establecidos en la Norma Fundamental, sino también a los de los tratados internacionales de los que México sea Parte.

b) El amparo directo en revisión y la "cuestión constitucional"

Con base en lo anterior, el Alto Tribunal cuestionó en qué medida la reforma al artículo 1o. constitucional afectó la dinámica del recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo directo y, en consecuencia, en qué consiste la "cuestión constitucional" para efectos de la procedencia de la revisión.

El Alto Tribunal precisó que la "cuestión constitucional" no se define conceptualmente en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, sino que se alude a ella por vía ejemplificativa, mediante la enunciación de ciertos supuestos normativos.

Así, el texto de la Norma Constitucional establece literalmente que el recurso procede cuando se impugnen sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal u omitan decidir sobre tales cuestiones si fueron planteadas en la demanda de amparo. En todos los casos se condiciona la procedencia del recurso a que dicha cuestión de constitucionalidad, una vez acreditada, implique un criterio de importancia y trascendencia de acuerdo con los Acuerdos Generales que emita el Pleno.

En ese sentido, si bien la cuestión de constitucionalidad se define por la presencia o conjunción de esos supuestos jurídicos, aún quedaba por determinar si la propiedad de lo "constitucional", para efectos de la revisión, se puede presentar en la hipótesis materia de la contradicción de tesis que estaba resolviendo.

El Tribunal Pleno resaltó que lo que busca es dilucidar si, desde la Constitución, el contraste entre leyes secundarias y

tratados que regulen derechos humanos o la interpretación directa de una norma convencional que reconozca un derecho humano, es una cuestión de constitucionalidad, al margen de lo que señale la ley reglamentaria.

Que la misma Suprema Corte reiteradamente ha establecido que una cuestión de constitucionalidad es un elemento normativo que permite la procedencia excepcional del recurso de revisión en amparo directo, y es la única excepción a la regla general de que las determinaciones de los Tribunales Colegiados son terminales y no revisables.

Mencionó que la cuestión constitucional se definió por medio de criterios positivos y negativos. Conforme a los primeros, se identifica por el ejercicio interpretativo de un "elemento" propiamente constitucional, pues en ese supuesto se pretende desentrañar cuál es la solución normativa que prescribe la Constitución para un determinado caso, por lo cual se tutela el principio de supremacía constitucional al buscar su fuerza de guía normativa para una situación de disputa interpretativa.

Por otro lado, que la "cuestión constitucional" identificada por virtud de criterios negativos radica en la caracterización de su opuesto: la cuestión de legalidad que consiste en aquellos presupuestos jurídicos que atienden exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley o de una norma infra constitucional que no dan lugar a la procedencia del recurso de revisión en amparo directo.¹⁶

¹⁶ Ejemplifica lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 53/98, de la Segunda Sala, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES.", publicada en el *Semanario...* op. cit., Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 326; Registro digital: 195743.

Señala como un caso claro de una violación indirecta a la Constitución Federal, cuando se reclama que una ley se aplicó retroactivamente, lo cual es aspecto de estricta legalidad, en oposición a cuando se alega que el contenido normativo de una ley es retroactivo, en cuyo caso es una cuestión de constitucionalidad.

Para ser más preciso, señaló que las cuestiones de constitucionalidad, en principio, se definen en oposición a los aspectos de estricta legalidad, en donde, en el primer caso se pretende tutelar el principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 133 constitucional; esto es, desentrañar la solución normativa que otorga el orden constitucional, situación que está ausente en el segundo supuesto.

Asimismo, el Alto Tribunal señaló que se pueden advertir dos acepciones distintas de lo que es una "cuestión constitucional" para efectos de la procedencia del recurso de revisión en un juicio de amparo directo: a) una referida al análisis del sistema formal de fuentes y b) otra relacionada con la tutela sustantiva de derechos humanos y fundamentales.

Que conforme a la primera acepción, la "cuestión constitucional" es el respeto al sistema de fuentes, por cuanto hace a la jerarquía de procedimientos y actos realizados por los órganos originarios del Estado, en el cual, si bien se tutelan contenidos sustantivos, lo relevante es el carácter supremo de la Constitución, que viene dado por la jerarquía de la fuente de la cual dimana.

En cambio, la segunda acepción no busca salvaguardar un esquema de procedimientos y actos realizados por las autoridades legítimas del Estado, sino cuando la materia del recurso busca proteger derechos humanos reconocidos en la Constitución

Federal o en normas de los tratados internacionales ratificados por México, en donde destaca que ésta no es independiente de la primera acepción antes señalada, sino que la presupone, pues la supremacía de los derechos viene dada desde el artículo 1o. de la Constitución Federal y, más relevante aún, los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos deben ajustarse a los criterios de pertenencia que regula dicho sistema de fuentes.

Para el Tribunal Pleno, la reforma de 10 de junio de 2011 no modificó, sino complementó, los principios establecidos en el artículo 133 constitucional y que la jerarquía de los tratados internacionales se mantiene a pesar del nuevo texto del párrafo primero del artículo 1o. de la Norma Fundamental, ya que lo que se incorpora materialmente a la Constitución es el contenido de las normas de fuente internacional que establezcan derechos humanos y no el tratado en su conjunto, aun cuando se le denomine como una convención de derechos humanos.

Así, de la supremacía jerárquica de la Constitución Federal se sigue la sujeción de las normas secundarias y de los tratados internacionales, los criterios de validez de aquélla, esto es, a su escrutinio constitucional.

Para demostrar la forma en que esta acepción ha tenido sustento en la jurisprudencia de la Suprema Corte, ésta resaltó tres categorías de casos en los cuales se ha determinado la primacía de la coherencia en la protección de los principios constitucionales, de manera independiente al principio de primacía jerárquica del sistema de fuentes.

Para la primera categoría pone como ejemplo cuando dos leyes resultan contradictorias, en donde el conflicto debe estimarse como atinente a la "debida aplicación de la ley" y clasificarse como una cuestión de legalidad que sólo podría implicar una violación indirecta a la Constitución, pero no conforma una genuina "cuestión de constitucionalidad". Sin embargo, este problema puede tornarse constitucional cuando existe de por medio la protección de un derecho humano (principio sustantivo) cuyo análisis trasciende los rasgos formales de las normas secundarias.

En la segunda categoría de casos están los asuntos en los que no se busca tutelar la supremacía jerárquica de la regla constitucional que establece que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos de autoridad, sino proteger la unidad del sistema de principios objetivos del ordenamiento jurídico.

La tercera categoría de casos se refiere a la denominada interpretación conforme en sentido amplio, la cual exige que ante distintos sentidos interpretativos posibles de una misma norma jurídica, se opte por aquella que maximice la fuerza prescriptiva de la Constitución.

En suma, los criterios de validez centrados en esta segunda acepción del principio de supremacía constitucional ponen el acento en la protección del estado de cosas que el ordenamiento reconoce como valioso, por lo cual se prescribe no sólo su protección, sino también su promoción al ser considerados auténticos bienes constitucionales.

Con fundamento en todo lo anterior, el Alto Tribunal estimó que cuando se alega una confrontación entre una ley secundaria

y una norma de un tratado internacional que no regule un derecho humano, se está ante una cuestión de legalidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, pues lo que se alega es una "debida aplicación de la ley" a la luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. Que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes secundarias y, por ende, la solución de su conflicto normativo corresponde a una cuestión de legalidad, esto es, determinar la forma en que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado internacional y que al no concurrir la exigencia de la interpretación de un elemento constitucional, no existe una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de revisión en amparo directo debe declararse improcedente.

Lo mismo ocurre en el caso de la interpretación directa de una norma de fuente convencional que no reconozca un derecho humano, en donde el problema interpretativo se refiere a la debida aplicación de una norma infra constitucional, que no constitucional.

Sin embargo, cuando la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria implique la interpretación de una disposición normativa de una convención o tratado que a primera vista fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, o se trate de la exigencia de la interpretación directa de una norma convencional que fije a su vez las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente constitucional.

Sobre este punto, el Tribunal Pleno precisó que no bastará la mera cita de un precepto convencional vinculado con un

derecho humano para que en automático se determine la procedencia del recurso de revisión, sino que se requerirá que se actualice la pertinencia de su interpretación, por resultar necesario determinar el alcance de esa norma convencional.¹⁷

También señaló que deberá tenerse presente que existe la diferencia entre omisión lisa y llana del Tribunal Colegiado de pronunciarse sobre tal cuestión de constitucionalidad y la distinta de la actualización de una razón técnica que impida su estudio, como es que los argumentos del quejoso hayan resultado inoperantes, insuficientes o inatendibles y, por tanto, debe verificarse que ese impedimento técnico no subsista en la revisión o bien haya sido combatido eficazmente en los agravios o que los agravios expresados por la recurrente resultan inoperantes, ya que, por un lado, sólo atacan aspectos de mera legalidad y, por otro, no controvierten la decisión referida.¹⁸

¹⁷ Al respecto, citó las tesis 1a. XCII/2009, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO RELATIVA A LA NO APLICABILIDAD DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL NO PUEDE CONSIDERARSE COMO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ÉSTE PARA LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Tomo XXIX, Novena Época, junio de 2009, página 288; Registro digital: 167069; tesis 2a. LXXXIV/2012 (10a.), de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA SOLA INVOCACIÓN DE ALGÚN PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA RECURRIDA, NO IMPLICA QUE SE REALIZÓ SU INTERPRETACIÓN DIRECTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Décima Época, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, página 1588; Registro digital: 2002194, y la jurisprudencia 2a./J. 9/2010, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA PETICIÓN ABSTRACTA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE QUE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SIN QUE EL QUEJOSO LA VINCULE A ALGUNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, NO CONSTITUYE PROPIAMENTE UN PLANTEAMIENTO DE ESA ÍNDOLE QUE PERMITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN REALIZAR EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 137; Registro digital: 165164.

¹⁸ Tesis de jurisprudencia 1a./J. 67/2011, emitida por la Primera Sala, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS CUANDO, POR UN LADO, SE COMBATAN ASPECTOS DE MERA LEGALIDAD Y, POR OTRO, NO SE CONTROVIERTE EL PRONUNCIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.", publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 278; Registro digital: 161474.

c) Criterio a prevalecer

El Tribunal Pleno, conforme a lo anterior, determinó que debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el siguiente criterio, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción XII, último párrafo, de la Constitución Federal y 225 de la Ley de Amparo:

CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO.—

Mediante la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el Poder Constituyente Permanente, además de modificar el catálogo formal de derechos que pueden ser protegidos mediante los medios de control de constitucionalidad, buscó introducir al texto constitucional el concepto de derechos humanos con toda su carga normativa, siendo una de sus implicaciones la revisión del estándar jurídico que determina la existencia de una cuestión de constitucionalidad, a la cual se hace referencia en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como elemento que actualiza la procedencia excepcional del recurso de revisión en el amparo directo. Así las cosas, según se desprende de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando de por medio se exija la tutela del principio de supremacía constitucional, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la solución normativa otorgada por la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica

la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo de dicha norma fundamental mediante el despliegue de un método interpretativo. Así, de un análisis sistemático de la jurisprudencia, se desprende que el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos. Sobre estas bases, cuando se alega una confrontación entre una ley secundaria y una norma de un tratado internacional que no regule un derecho humano, la confronta de estas normas secundarias es, en principio, una cuestión de legalidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, debido a que, en el fondo, lo que se alega es una "debida aplicación de la ley" a la luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. En ese aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes secundarias y, por ende, la solución de su conflicto normativo o antinomia corresponde a una cuestión de legalidad: determinar la forma en que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado internacional. Al no concurrir la exigencia de un desarrollo interpretativo de un elemento constitucional, no existe una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de revisión en amparo directo debe declararse improcedente. No obstante, cuando la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria implique la interpretación de una disposición normativa de una convención que, prima facie, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente constitucional, toda vez que cuando se estima que una ley viola un derecho humano reconocido en una conven-

ción subyace un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea de coherencia normativa. Lo mismo debe decirse cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su vez fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano. Consecuentemente, el escrutinio no se agota en la constatación de la consistencia de las normas entre sí —los criterios relacionales de creación de normas—, sino en verificar la coherencia del orden constitucional como una unidad dotada de sentido protector o promocional de los derechos humanos, el cual se remite a argumentos sustanciales y no a razonamientos de índole formal. En ese sentido, es viable el recurso de revisión en el amparo directo, siempre que se cumplan las condiciones necesarias de procedencia, como es la exigencia técnica de desplegar un método interpretativo del referido derecho humano; es decir, el presente criterio no implica suprimir los requisitos técnicos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, requeridos por la Ley de Amparo y la jurisprudencia de esta Suprema Corte, pues ese supuesto se inserta en los criterios procesales ordinarios.¹⁹

d) Puntos resolutivos²⁰

PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte

¹⁹ Tesis P./J. 22/2014, publicada en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 94; Registro digital: 2006223, y en el *Semanario... op. cit.*, el 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas.

²⁰ Los puntos resolutivos primero y tercero se aprobaron por unanimidad de 11 votos.

de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.²¹

TERCERO. Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.

²¹ Resolutivo aprobado por mayoría de nueve votos. El Ministro José Ramón Cossío Díaz y la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votaron en contra.

IX. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL*

Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en la contradicción de tesis 21/2011-PL.

En sesión de nueve de septiembre de dos mil trece, por unanimidad de votos se declaró la existencia de la contradicción de tesis citada al rubro. Por mayoría de nueve votos se aprobó la tesis de rubro: "CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO.", respecto de la cual me pronuncié en contra.

* Voto publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 82; Registro digital: 41352.

I. Razones del disenso

Me pronuncié en contra del criterio que finalmente se plasma en la tesis aprobada en este asunto porque se hace una distinción entre dos tipos de tratados internacionales que, a mi parecer, es incorrecta. El primer tipo que se introduce son los tratados de derechos humanos, los que sostiene, han adquirido rango constitucional en la medida en que con su incorporación al derecho interno se convierten en parámetro de validez de los actos de autoridad a través del control de convencionalidad en materia de derechos humanos lo cual, desde una interpretación del artículo 1o. y del expediente varios 912/2010, implica una interpretación de constitucionalidad. El segundo tipo de tratados son los que por tener un propósito distinto a la materia de derechos humanos, no tienen un "rango" constitucional, sino una posición normativa inferior con respecto a la Constitución y ello, al tratarse de un conflicto de jerarquía normativa, implica un conflicto de legalidad.

El problema de la distinción a la que me he referido es que lleva a afirmar que, dentro del derecho mexicano, existen tratados con jerarquías diversas: los que por referirse a derechos humanos tienen rango constitucional; y, los que no gozan de rango constitucional por ser de materias diferentes a los derechos humanos. Desde mi perspectiva, esta distinción no es admisible porque el artículo 1o. de la Constitución no se refiere a "los tratados de derechos humanos", sino a los "derechos humanos contenidos en los tratados". La implicación material de la redacción del primer párrafo del artículo 1o. es que pueden existir tratados que en su nomenclatura no se refieran a derechos humanos que, sin embargo, contengan derechos de este tipo en su articulado. Mis- mos que, con la distinción entre tipos tratados que introduce la tesis, quedarían excluidos de protección.

Lo que el artículo 1o. incorpora materialmente a la Constitución no son los tratados sino los derechos humanos contenidos en todos aquellos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este sentido, considero que no existe fundamento formal para disociar jerárquicamente dos tipos de tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico mexicano.

A mi parecer no debe hacerse una conclusión sobre la procedencia de la revisión en amparo directo basándose en el tipo de tratado que se alegue violado, sino que debe tomarse en cuenta de manera directa el derecho que se estime violado. En el caso de que se trate de un derecho humano estaremos frente a un problema de constitucionalidad y, por tanto, de procedencia de la revisión en amparo directo.

Un segundo problema, relacionado con lo mencionado anteriormente, es la apreciación *prima facie* de la existencia de un derecho humano como requisito de procedencia de la revisión, cuando no encontremos en el caso de normas convencionales no contenidas en un tratado sobre derechos humanos. Considero, primero, que el juzgador debe hacer ciertas operaciones materiales que implicarían un estudio más allá que una simple apreciación *prima facie* para determinar si está frente o no a un derecho humano, ya que se debe analizar, al menos, cómo es que el quejoso ha justificado desde un primer momento su interés legítimo, su posición frente al ordenamiento jurídico, así como los efectos que pretende, lo cual no es una operación sencilla. Adicionalmente, me parece, esto no puede considerarse una condición de procedencia porque, en términos de la fracción VI

del artículo 79 de la nueva Ley de Amparo¹ que establece una suplencia para efecto de saber si se cometieron o no violaciones en contra de una persona, la operación debe ser exactamente al revés de lo que establece la regla de apreciación *prima facie*.

En este contexto, de la operación que se dé a partir de este criterio, resultará extraordinariamente difícil llegar a la distinción que se hace en la tesis aprobada en este asunto. Imaginemos un tratado de doble tributación. ¿El tratado de doble tributación tiene de suyo derechos humanos? Potencialmente al menos puede argumentarse que contiene el derecho humano a la igualdad. Entonces, resultará difícil de manejar la idea de advertir *prima facie* un derecho humano en juego, cuando adicionalmente el artículo 79, fracción VI, de la nueva Ley de Amparo está estableciendo una condición de suplencia. En estas condiciones, la condición de *prima facie*, está estableciendo una barrera de entrada demasiado elevada para la procedencia del juicio.

Es por todo lo anterior que no puedo estar de acuerdo con la distinción entre tratados internacionales que se introduce en el criterio y con la condición de apreciación *prima facie* de derechos humanos en juego para la determinación de la procedencia de la revisión en amparo directo.

Este voto se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

¹ "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada."

X. VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL*

Voto concurrente que formula el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, respecto de la resolución pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 21/2011-PL.

La materia de la contradicción de tesis de que se trata consistió en determinar si el planteamiento de que una ley transgrede un tratado o un convenio internacional, así como el tema relativo a la interpretación directa de una norma de un tratado internacional, constituyen cuestiones de legalidad, o bien, de constitucionalidad, a efecto de proceder a su análisis en el recurso de revisión en amparo directo, en términos del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal.

* Voto publicado en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 83; Registro digital: 41353.

A efecto de resolver la interrogante anterior, la resolución hace, en primer lugar, un estudio relativo a los alcances de la reforma de diez de junio de dos mil once del artículo 1o. de la Ley Fundamental, entre otros, para determinar si las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales pueden ser parámetro de control de regularidad constitucional, así como su relación jerárquica con las normas de la Constitución Federal, sustentándose en algunas de las consideraciones sostenidas en la contradicción de tesis 293/2011, con base en las cuales se concluyó, en aquel asunto, que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales constituyen, junto con los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el parámetro de regularidad constitucional, pero que cuando en la Ley Fundamental se prevea una restricción al ejercicio de aquéllos, se debe estar al Texto Constitucional. Asimismo, en la resolución de la presente contradicción de tesis se hacen, en relación con ese mismo tema, consideraciones propias, las cuales, a mi juicio, no son del todo coincidentes con lo resuelto en la diversa contradicción 293/2011.

Pues bien, ante todo, considero que la presente resolución debió constreñirse al estudio de lo que fue materia de contradicción, atendiendo, desde luego, lo determinado en la contradicción de tesis 293/2011, pero sin realizar nuevamente el estudio relativo a la relación jerárquica que guardan las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales respecto de la Constitución Federal; estudio que no es propiamente materia de la presente contradicción y que, incluso, no es del todo coincidente con las consideraciones de la contradicción de tesis 293/2011 que ya habían sido aprobadas por el Tribunal Pleno.

Aunado a lo anterior, respecto de lo determinado, en cuanto al tema antes referido, en la citada contradicción de tesis 293/2011, mi voto fue a favor pero con algunas reservas respecto de las consideraciones en que se sustenta, pues si bien estuve de acuerdo con que los derechos humanos deben ser considerados como el parámetro de respeto a la dignidad de la persona, y también con que debe atenderse, desde luego, a las restricciones al ejercicio de esos derechos que se encuentren establecidas en la Constitución, no estuve de acuerdo con la afirmación de que las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales y las contenidas en la Constitución no se relacionan jerárquicamente, sino que con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once aquéllas se incorporan al catálogo constitucional de derechos humanos. Lo anterior, en virtud de que tengo una lectura un poco distinta respecto de la integración de las normas de derechos humanos a la Ley Fundamental, como sostuve en el voto que formulé en relación con la contradicción referida.

Tomando en cuenta que en la resolución de la contradicción de tesis que ahora nos ocupa se recogen, esencialmente, varias de las consideraciones de la contradicción 293/2011 con las que no coincidí, pero que me resultan obligatorias por haberse aprobado por la mayoría de los señores Ministros, entonces reservo mi criterio al respecto.

Por otra parte, tampoco coincido con la manera en que se fija el punto de contradicción, pues se menciona de manera genérica que se centra en determinar si la impugnación de una ley por vulneración de un tratado o convenio internacional, así como la interpretación directa de una norma de un tratado internacional, es una cuestión de legalidad o una cuestión de cons-

titucionalidad, sin acotarlo a que se trate de normas que fijen o determinen derechos humanos.

Por último, me aparto de lo que se señala en la resolución de la contradicción de tesis que nos ocupa en el sentido de que la materia del recurso busca proteger derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en normas de los tratados internacionales ratificados por México, pues para mí el recurso de revisión en amparo directo tiene como propósito fundamental revisar la constitucionalidad o la regularidad constitucional de una norma general con ese parámetro de la Constitución, y no tiene como objetivo directo para su procedencia proteger derechos humanos, porque, si no, entonces se va a exceder el alcance de la procedencia del recurso, bastando con que se alegue una violación a los derechos humanos, aun cuando no se trate de la impugnación de una norma.

Este voto se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

XI. VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL*

Voto concurrente que formula la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas en relación con la resolución de la contradicción de tesis 21/2011-PL.

En sesiones de cinco y nueve de septiembre de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y resolvió, respectivamente, la contradicción de tesis 21/2011, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El tema jurídico que se debatió en este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistió en verificar, en caso de que se cumpla con los requisitos procesales corres-

* Voto publicado en la *Gaceta... op. cit.*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 85; Registro digital: 41354.

pondientes, si el conflicto entre un tratado internacional y una ley o la mera interpretación directa de una disposición de fuente convencional, constituye una cuestión constitucional para efectos de la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo, tema de trascendencia para el orden jurídico nacional debido a su implicación en la eficacia de la protección de los derechos humanos.

Posterior a las exposiciones de los señores Ministros, que fueron enriquecedoras para la construcción del criterio correspondiente, el Pleno del Alto Tribunal decidió por unanimidad de votos que es existente la contradicción de tesis.

Por mayoría de nueve votos se estableció que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio del rubro y texto siguientes:

"CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO. Mediante la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el Poder Constituyente Permanente, además de modificar el catálogo formal de derechos que puedan ser protegidos mediante los medios de control de constitucionalidad, buscó introducir al Texto Constitucional el concepto de derecho humanos con toda su carga normativa, siendo una de sus implicaciones la revisión del estándar jurídico que

determina la existencia de una cuestión de constitucionalidad, a la cual se hace referencia en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como elemento que actualiza la procedencia excepcional del recurso de revisión en amparo directo. Así las cosas, según se desprende de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando de por medio se exija la tutela del principio de supremacía constitucional, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la solución normativa otorgada por la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo de dicha norma fundamental mediante el despliegue de un método interpretativo. Así, de un análisis sistemático de la jurisprudencia, se desprende que el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos. Sobre estas bases, cuando se alega una confrontación entre una ley secundaria y una norma de un tratado internacional que no regule un derecho humano, la confronta de estas normas secundarias es, en principio, una cuestión de legalidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, debido a que, en el fondo, lo que se alega es una 'debida aplicación de la ley' a la luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. En ese aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes secundarias y, por ende, la solución de su conflicto normativo o antinomia corresponde a una cuestión de legalidad: determinar la forma

en que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado internacional. Al no concurrir la exigencia de un desarrollo interpretativo de un elemento constitucional, no existe una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de revisión en amparo directo debe declararse improcedente. No obstante, cuando la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria implique la interpretación de una disposición normativa de una convención que, *prima facie*, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente constitucional, toda vez que cuando se estima que una ley viola un derecho humano reconocido en una convención subyace un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea de coherencia normativa. Lo mismo debe decirse cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su vez fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano. Consecuentemente, el escrutinio no se agota en la constatación de la consistencia de las normas entre sí —los criterios relacionales de creación de normas—, sino en verificar la coherencia del orden constitucional como una unidad dotada de sentido protector o promocional de los derechos humanos, el cual se remite a argumentos sustanciales y no a razonamientos de índole formal. En ese sentido, es viable el recurso de revisión en el amparo directo, siempre que se cumplan las condiciones necesarias de procedencia, como es la exigencia técnica de desplegar un método interpretativo del referido derecho humano; es decir, el presente criterio no implica suprimir los requisitos técnicos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, requeridos por la Ley de Amparo y la jurisprudencia de esta Suprema Corte, pues ese supuesto se inserta en los criterios procesales ordinarios."

Al respecto, se señala que mi voto fue con el proyecto del señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con las modificaciones

que se acordaron por la mayoría, pues se comparte el tema relativo a que la impugnación respecto de la contravención de una norma legal de fuente nacional para efectos del juicio de amparo, es una cuestión de constitucionalidad y, por ende, procede el amparo directo en revisión, sin embargo estimo que al igual que en la contradicción de tesis 293/2011, la convencionalidad debe entenderse en sentido amplio.

Lo anterior en razón de que, tal como se estableció en la referida contradicción de tesis 293/2011, y como lo he sostenido con anterioridad, el bloque de derechos se integra con los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República, y en todos los tratados y convenciones internacionales de los que México forma parte, o bien, en un conjunto de ambos; postura que considero esencial para el pleno reconocimiento, respeto, protección y tutela de los derechos humanos.

Sobre esta cuestión, el artículo 1o. de la Constitución General de la República establece que: *"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."*

Derivado de lo anterior estimo que, tomando en consideración que la posible interpretación de una norma de fuente internacional que reconozca un derecho humano es apta para generar una cuestión de constitucionalidad, de conformidad con el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución General de la República y con el principio de supremacía constitucional, el tema

de convencionalidad no debe estar restringido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que debe ser extensivo a todas las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

Así, considero que corresponde a los juzgadores la interpretación y aplicación del derecho, con base en el principio pro persona, el cual se contiene en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución, y que tiene su origen precisamente en el derecho internacional de los derechos humanos.

Al respecto, de la lectura del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 5; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, en su artículo 23; la Convención sobre los Derechos del Niño, en su numeral 41; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 29; entre otros instrumentos; se desprende que el principio pro persona es inspirador del derecho internacional de los derechos humanos y representa una regla de interpretación fundamental e indispensable al momento de la aplicación de las normas de tratados internacionales de los derechos humanos por los tribunales nacionales.

El principio pro persona se basa en que los derechos inherentes a la persona reconocidos jurídicamente como universales, deben ser protegidos frente actos ilegítimos del Estado, sea por las instituciones, agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos, que toleran la impunidad. En similares condiciones operan los principios *favor debitoris*, *in dubio pro reo*, o *indubio pro operario*.

En esas condiciones, estimo que la aplicación y operación del principio pro persona, se manifiesta a través de tres reglas: 1) la conservación de la norma más protectora; 2) la aplicación de la norma más favorable; y, 3) la interpretación con el sentido más protector, tal como lo señalé en el voto concurrente relativo a la contradicción de tesis 293/2011:

"En primer lugar, la conservación de la norma más favorable, significa que la norma posterior no derogaría o llevaría a desaplicar otra anterior, con independencia de su jerarquía, en tanto que la anterior consagre mejor o mayor protección para la persona, que debe conservarse. Esto se encuentra contenido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, entre otras.

"La segunda forma en que se manifiesta el principio pro persona es a través de su aplicación, cuando a una situación concreta le es aplicable a dos o más normas vigentes, nacionales o internacionales; el aplicador jurídico debe seleccionar entre las normas que concurren, eligiendo aquella que contenga mayor protección o la más favorable para la persona en relación con sus derechos humanos. Lo que significa que la tradicional regla de la jerarquía, cedería frente a la conveniencia de otra norma, aun de una jerarquía inferior, en caso que mejor proteja al ser humano.

"Por lo que, a través de la aplicación de la norma más protectora, es imposible plantearse un problema de ilegalidad al aplicar una norma inferior, toda vez que es la misma norma de rango superior, ya sea la Constitución o el tratado internacional, los que expresamente permiten la aplicación de aquella otra norma, toda vez que su materia implica una mayor protección.

"Finalmente, la operatividad del principio pro persona en sentido interpretativo de tutela, significa el sentido en el cual el juzgador frente a la norma de derechos humanos que pudiera tener varias interpretaciones posibles aplicará la que conlleve la mayor protección a la persona; en el caso, no se trata de dos reglas que estén en conflicto, bajo una concurrencia de normas; sino el significado y alcance que se le adscriba a la misma norma brindando la mayor y mejor tutela a la persona."

Por lo que, al crearse un pluralismo constitucional, se forma también un bloque de derechos a partir de lo expresamente previsto en la Norma Fundamental, y en aquellos tratados internacionales de los que México es parte, formando un cúmulo de derechos sujetos a su armonización.

Cabe mencionar que en la reforma publicada el diez de junio de dos mil once, se reformaron diversos artículos, entre ellos el artículo 1o. y el 29; lo que no ocurrió con el artículo 133, en razón de que el Constituyente Permanente estimó que no era necesario, pues la integración de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, parte del artículo 1o.; siendo vigente la jerarquía del 133, en aquellas normas contenidas en tratados internacionales, cuya naturaleza no sea la de un derecho humano, como pueden ser los relativos a cooperación internacional en meras cuestiones orgánicas, o bilaterales,

o multilaterales de naturaleza comercial, político o territorial entre los Estados, es decir, normas que no tienen que ver con la fijación de posiciones jurídicas, o el sentido y/o alcance de un derecho humano.

Al respecto, debe considerarse el criterio contenido en la tesis aislada P. I/2011 (10a.), del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTROL DIFUSO.—Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional modificados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros: 'CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.' y 'CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.'." (Solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011. Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2011. Mayoría de nueve votos; votaron en contra y por la modificación de las tesis jurisprudenciales respectivas: Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Ignacio Valdés Barreiro, Jorge Roberto Ordóñez Escobar y Rafael Coello Cetina)

Lo anterior en razón de que la referida tesis parte de una interpretación sistemática de los artículos 1o. y 133 de la Constitución General de la República, que conlleva de algún modo el tema relativo a la jerarquía normativa, y que es precisamente

un criterio clave en la evolución del paradigma actual en materia de derechos humanos y su protección a través de las vías jurisdiccionales.

En esas condiciones, mi posición en torno a la interpretación en sentido amplio de la constitucionalidad y convencionalidad, es atendiendo a que el carácter de los derechos humanos provenientes de fuente nacional e internacional forman un bloque de derechos o pluralismo constitucional.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es el único tratado de derechos humanos celebrado por México, y por ende la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es el único tribunal internacional en esa materia al que México ha reconocido jurisdicción, sino que México también ha reconocido la competencia del sistema universal de derechos humanos, propio de la Organización de las Naciones Unidas, y del cual se ha aceptado la jurisdicción por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia.

En ese orden de ideas considero que el tema de convencionalidad debe entenderse en un sentido amplio, es decir, no sólo respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino incluyendo todas las normas de derecho humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México es parte.

Es decir, que en torno a la convencionalidad que realizan los Estados partes, se deberán tomar en cuenta los tratados internacionales que contengan normas de derechos humanos, suscritos por ellos, así como las interpretaciones que realicen tribunales u organismos internacionales.

Como corolario de las consideraciones expuestas, estimo que los operadores jurídicos, deben entender en sentido amplio y no restrictivo la convencionalidad; esto es, sin que sea limitativo a ciertos instrumentos internacionales y a la interpretación y consideraciones que el tribunal interamericano desarrolla en los casos contenciosos o en las opiniones consultivas, por lo que se deben considerar todas las normas de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales de los que es parte México, así como también las interpretaciones de otros organismos internacionales que emiten pronunciamientos en materia de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

Por los anteriores motivos comparto el sentido y las consideraciones expuestas en el presente asunto.

Nota: La tesis aislada P. I/2011 (10a.) citada en este voto, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 549.

Este voto se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

XII. VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL*

Voto concurrente que formula el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en la contradicción de tesis 21/2011-PL.

En sesión de nueve de septiembre de dos mil trece, el Tribunal Pleno resolvió el asunto citado al rubro. En relación con el punto resolutivo segundo, compartí el criterio mayoritario, con la reserva de realizar voto concurrente. Por tanto, a continuación me permitiré exponer las razones de mi postura y respetuosamente me apartaré de ciertas consideraciones de la sentencia aprobada:

I. Razones de la sentencia. El proyecto aprobado precisa que el problema jurídico consiste en determinar si para efectos de la procedencia de un recurso de revisión derivado de un juicio

* Voto publicado en la *Gaceta...* *op. cit.*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 90; Registro digital: 41355.

de amparo directo, constituye una cuestión de constitucionalidad alegar una confrontación entre una ley secundaria y una norma de un tratado internacional que reconozca un derecho humano. Al respecto se resolvió que si en un recurso de revisión de un juicio de amparo directo se formulan agravios en contra de una sentencia que se haya pronunciado o haya omitido pronunciarse sobre una colisión entre una ley secundaria y lo previsto en un tratado internacional o se alegue la existencia —u omisión— de una interpretación directa de una norma de fuente convencional que reconozca un derecho humano por parte del Tribunal Colegiado, se entenderá que existe "*cuestión constitucional*" cuando de la interpretación de la respectiva norma del tratado se advierta, prima facie, que está en juego un derecho humano. De lo contrario, será un aspecto de mera legalidad que se deberá solucionar a partir del sistema de jerarquía de fuentes.

La primera parte del proyecto aprobado sostiene argumentos que fueron sustentados en diversa contradicción de tesis 293/2011, mismos que se relacionan con el presente asunto. En efecto, en la disertación desarrollada en el cuerpo del citado asunto, que ahora retoma el presente proyecto, se interpreta el artículo 1o. constitucional, en el sentido de que el conjunto normativo previsto en dicho precepto se compone por normas de derechos humanos, cuya fuente de reconocimiento puede ser la Constitución o un tratado internacional ratificado por México. Al no relacionarse entre sí en términos jerárquicos, conforman un solo catálogo de rango constitucional que al ser inherente e inalienable a la persona, funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Éste vincula a los órganos jurisdiccionales a interpretar no sólo las propias normas sobre la materia, sino toda norma o acto de autoridad dentro del ordenamiento jurídico mexicano.

Por ende, el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del artículo 1o. de la Carta Magna. Sin embargo, ello no es obstáculo para que los operadores de derecho sigan aludiendo de manera singular a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y a su control de convencionalidad, siempre y cuando les otorguen el valor o estatus previstos en el texto de la Constitución Federal y los interpreten sistemáticamente.

Aunado a lo anterior, se determinó que cuando exista *una aparente diferencia* entre normas constitucionales y de tratados internacionales que prima facie, regulen las mismas posiciones jurídicas que den lugar a un derecho humano, el contenido del mismo deberá integrarse y armonizarse, a partir de la interpretación de las disposiciones normativas aplicables que más favorezcan a la persona, *tomando en cuenta a su vez la noción de restricciones expresas que marca la última parte del primer párrafo del artículo 1o. constitucional.*

Por otro lado, en la segunda parte del proyecto aprobado, se sostuvo que, como una primera acepción del *principio de supremacía constitucional que disciplina el sistema de fuentes*, la jerarquía de los tratados internacionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado jurisprudencialmente, se mantiene a pesar del nuevo texto del párrafo primero del artículo 1o. constitucional, pues lo que se incorpora materialmente a la Constitución es el contenido de las normas de fuente internacional que establezcan derechos humanos y no el tratado en su conjunto, aun cuando se le denomine como una convención de derechos humanos.

Asimismo, como una segunda acepción al principio de supremacía constitucional, establece que si los derechos humanos constituyen, entre otros, el objeto de tutela de la Constitución y del orden jurídico al cual dan origen, ello involucra que una vez que se ha incorporado a un derecho humano en el sistema de fuentes, lo trascendente no es determinar su estatus jerárquico, sino proteger su integridad y coherencia conceptual. Por tanto, lo relevante es el establecimiento de un *conjunto de principios objetivos* mediante el cual se reconstruye el sistema jurídico recurriendo a la idea de la jerarquía axiológica —en cuya cúspide se encuentran los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por México—. Así, la idea de coherencia o unidad valorativa se vuelve el criterio para la identificación de los estándares jurídicos correspondientes.

Es decir, desde la primera vertiente del principio de supremacía constitucional (sistema de fuentes), sólo se actualizaría una cuestión propiamente constitucional cuando de lo que se trate es interpretar el principio mismo de supremacía jerárquica de la Constitución o determinar el alcance del sistema de fuentes previsto constitucionalmente, *pero si lo que se plantea es una mera contradicción entre las normas de una ley y las de un tratado que no regulen un derecho humano, o bien la interpretación directa de una norma convencional que no reconozca un derecho humano, la cuestión se delimitará, en principio, a una cuestión de legalidad o a una violación indirecta.*

Sin embargo, cuando se estima que una ley viola un derecho humano reconocido en un tratado internacional o se realice una interpretación directa de una norma convencional que reconozca un derecho humano, debe concluirse que sí existe propiamente

una cuestión de constitucionalidad, toda vez que al existir una interrelación material entre las normas constitucionales y las de tratados internacionales para la conformación del contenido de un derecho humano de acuerdo al artículo 1o. de la Constitución Federal, lo procedente es determinar si existe una alteración a la jerarquía axiológica de la Carta Magna en su sentido material.

Lo anterior, sin modificar los lineamientos técnicos de procedencia del recurso de revisión, a los cuales se agrega como en todos los casos la importancia y trascendencia de conformidad con los acuerdos generales del Tribunal Pleno, en términos del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal.

II. Voto concurrente. Ahora bien, el tema a dilucidar en la presente contradicción de tesis, como ya se explicó, versó sobre la procedencia del recurso de revisión cuando se alude una confrontación entre una ley secundaria y un tratado internacional que reconoce derechos humanos.

El proyecto concluyó que **para efectos de la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, la cuestión de constitucionalidad se surte cuando su materia versa sobre la colisión entre una ley secundaria y un tratado internacional, o la interpretación de una norma de fuente convencional, y se advierta que existe un derecho humano en juego**, lo cual comparto en su totalidad. Sin embargo, enseguida expondré ciertas precisiones sobre las consideraciones que compartí al respecto, mientras que respetuosamente me apartaré de otros argumentos expuestos en dicha resolución.

En primer lugar, respetuosamente me parece que la presente contradicción debe ceñirse exclusivamente a la cuestión de normas que reconocen derechos humanos, ya que así está planteada la contradicción de tesis en este asunto concreto. Por tanto, en mi opinión, las consideraciones que estudian la inconveniencia de una norma que no reconozca derechos humanos excede la materia de esta contradicción.

Al respecto, cabe recordar que en la especie se estudió la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo. Por tanto, necesariamente en todos los casos se estará hablando de una afectación a un derecho humano de rango constitucional, ya sea que su fuente sea la propia Carta Magna o una norma internacional. En consecuencia, disiento en que el proyecto aprobado atienda el caso de inconveniencia en relación con una norma internacional que no reconozca derechos humanos, pues por definición, ese estudio queda excluido de la materia de contradicción.

En segundo lugar, coincido con lo expresado en el proyecto, en el sentido de que lo resuelto en la diversa contradicción de tesis 293/2011, es determinante para el presente asunto. En ese sentido, reitero que tanto los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna como en normas internacionales, se constituyen en rango constitucional, atendiendo en todo momento a la salvedad establecida en el artículo 1o. constitucional. Así, cuando la norma constitucional reconoce un derecho y a continuación marca alguna restricción expresa para su ejercicio, la norma de fuente internacional no puede rebasarlo, de conformidad con la parte final del primer párrafo del citado precepto constitucional.

Sin embargo, respetuosamente considero que no ha lugar a realizar una nueva interpretación de los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa en el presente asunto. Aun cuando el tema a dilucidar en la presente contradicción de tesis es meramente procesal, es decir, sobre la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo, los argumentos tienen que ir encaminados a lo que ya se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011 que, por otra parte, constituye jurisprudencia obligatoria y debe existir congruencia con ese criterio.

Lo anterior no significa que en lo personal esté de acuerdo con todas las consideraciones contenidas en la sentencia recaída a la contradicción de tesis 293/2011. Como expresé en el voto concurrente formulado con motivo de dicho expediente, coincido en que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales se constituyen en rango constitucional, pero *atendiendo en todo momento a la salvedad establecida en el artículo 1o. constitucional.*

Por supuesto, como expresé con motivo de dicho asunto, el artículo 1o. de la Carta Magna refleja el principio de supremacía constitucional que conlleva implícito el principio de jerarquía normativa, previsto en el artículo 133 constitucional. En consecuencia, la actuación de los operadores al enfrentarse a la necesidad de interpretar una norma de derechos humanos, de fuente nacional o internacional, debe obedecer a las restricciones expresas señaladas por la Constitución.

Sin embargo, estimo innecesario abordar nuevamente los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, ya que la línea argumentativa en este caso no lo requiere. En mi opinión, una vez reconocida la incorporación a rango constitucio-

nal de las normas internacionales de derechos humanos, sujeta a las restricciones expresas de la Carta Magna, la consecuencia lógica inmediata es admitir que una cuestión de constitucionalidad admisible en la revisión en amparo directo, puede consistir en la inconventionalidad de una norma nacional respecto de una norma internacional que consagra un derecho humano.

En consecuencia, si bien concuerdo con el sentido del proyecto, respetuosamente me separo de las argumentaciones que contiene el proyecto aprobado en el presente asunto. En primer lugar, porque al respecto, reitero las consideraciones que emití con motivo de mi voto concurrente en la contradicción de tesis 293/2011. En segundo lugar, porque una vez reconocido el rango constitucional de las normas internacionales de derechos humanos, se sigue inmediatamente que una cuestión de constitucionalidad puede consistir en la inconventionalidad de una norma nacional en relación con otra de carácter internacional que consagre un derecho humano.

Así, coincido en la procedencia del recurso de revisión en amparo directo cuando se realice o se omita la interpretación directa de una norma de fuente internacional que reconozca un derecho humano, desde luego, atendiendo también a los requisitos de importancia y trascendencia establecidos en el artículo 107 constitucional.

Por lo expuesto, manifiesto mi conformidad con la resolución adoptada por el Tribunal Pleno, pero sólo en la medida expuesta en el presente voto.

Este voto se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

XIII. VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL*

**VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, RES-
PECTO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA CONTRADIC-
CIÓN DE TESIS 21/2011-PL, DISCUTIDA EN SESIONES
PÚBLICAS DE LOS DÍAS 5 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013, Y
RESUELTA EN LA ÚLTIMA FECHA SEÑALADA.**

En este asunto, el Tribunal Pleno concluyó que existía la contradicción de tesis entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, y determinó que el punto de contradicción a dilucidar y resolver, consistía en determinar si la colisión entre una ley secundaria y un tratado internacional, o la interpretación de una norma de fuente convencional, así como

* Voto publicado en la *Gaceta...*, *op. cit.*, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 53; Registro digital: 41411

la omisión en el estudio de tales aspectos, cuando exista un derecho humano en juego, actualiza la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal.

Como resultado de la decisión adoptada por el Tribunal Pleno, se aprobó el siguiente criterio obligatorio:

"CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA *PRIMA FACIE* QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO.—Mediante la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el Poder Constituyente Permanente, además de modificar el catálogo formal de derechos que pueden ser protegidos mediante los medios de control de constitucionalidad, buscó introducir al Texto Constitucional el concepto de derechos humanos con toda su carga normativa, siendo una de sus implicaciones la revisión del estándar jurídico que determina la existencia de una cuestión de constitucionalidad, a la cual se hace referencia en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como elemento que actualiza la procedencia excepcional del recurso de revisión en el amparo directo. Así las cosas, según se desprende de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando de por medio se exija la tutela del principio de supremacía constitucional, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de

la solución normativa otorgada por la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo de dicha Norma Fundamental mediante el despliegue de un método interpretativo. Así, de un análisis sistemático de la jurisprudencia, se desprende que el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos. Sobre estas bases, cuando se alega una confrontación entre una ley secundaria y una norma de un tratado internacional que no regule un derecho humano, la confronta de estas normas secundarias es, en principio, una cuestión de legalidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, debido a que, en el fondo, lo que se alega es una 'debida aplicación de la ley' a la luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. En ese aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes secundarias y, por ende, la solución de su conflicto normativo o antinomia corresponde a una cuestión de legalidad: determinar la forma en que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado internacional. Al no concurrir la exigencia de un desarrollo interpretativo de un elemento constitucional, no existe una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de revisión en amparo directo debe declararse improcedente. No obstante, cuando la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria implique la interpretación de una disposición normativa de una convención que, *prima facie*, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, debe concluirse que sí existe

una cuestión propiamente constitucional, toda vez que cuando se estima que una ley viola un derecho humano reconocido en una convención subyace un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea de coherencia normativa. Lo mismo debe decirse cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su vez fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano. Consecuentemente, el escrutinio no se agota en la constatación de la consistencia de las normas entre sí —los criterios relacionales de creación de normas—, sino en verificar la coherencia del orden constitucional como una unidad dotada de sentido protector o promocional de los derechos humanos, el cual se remite a argumentos sustanciales y no a razonamientos de índole formal. En ese sentido, es viable el recurso de revisión en el amparo directo, siempre que se cumplan las condiciones necesarias de procedencia, como es la exigencia técnica de desplegar un método interpretativo del referido derecho humano; es decir, el presente criterio no implica suprimir los requisitos técnicos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, requeridos por la Ley de Amparo y la jurisprudencia de esta Suprema Corte, pues ese supuesto se inserta en los criterios procesales ordinarios."

En la resolución se argumenta lo siguiente (cito solamente los aspectos relevantes):

- Para justificar cuándo se está en presencia de una cuestión de constitucionalidad para los efectos de la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo, se dijo: *"... de acuerdo con una interpretación sistemática, teleológica e histórica de los artículos 1o., 107, fracción IX y 133 de la Constitución Federal, cuando la solución de un conflicto jurídico dependa de la aplicación de un derecho humano reconocido en la Constitución*

o en un tratado internacional ratificado por México, la impugnación no debe resolverse desde un plano jerárquico, sino funcional, ya que por mandato del propio párrafo 1o. constitucional, existe una interrelación sustantiva de los contenidos de las normas constitucionales y de las convencionales para efectos de reconocer y, por ende, respetar, proteger, promover y salvaguardar los derechos humanos ..." (párrafo 32).

- Más adelante se acude al contenido de la contradicción de tesis 293/2011, y se parte de la premisa de que: *"... los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales no se relacionan jerárquicamente y constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional ..."* (párrafo 38).

Ahora bien, estando de acuerdo, en lo general, con la tesis aprobada, disiento de algunos aspectos importantes de las consideraciones que le dan sustento, lo que genera el carácter de concurrente de este voto frente a la resolución de la mayoría. A continuación refiero los argumentos en que sustento mis diferencias con la posición mayoritaria, respectivamente, en ambos casos:

Como lo expresé en el voto que formulé en la contradicción de tesis 293/2011, que se tomó como base para resolver este asunto, así como en la discusión de diversos asuntos,¹ mi posición

¹ Es el caso del amparo en revisión 120/2002 (primer asunto en el que intervine como Ministro con el tema de jerarquía de tratados y respecto del cual elaboré voto particular); el varios 293/2010, y la acción de inconstitucionalidad 155/2007, respecto de la cual elaboré voto concurrente.

Así, cuando voté en la resolución que recayó al expediente varios 912/2009 (identificado como Caso Radilla), en el punto que establecía la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos en los que México fuera parte, lo hice con la salvedad de que ello siempre y cuando no fuere en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera voté en el sentido de que las sentencias de dicha Corte en asuntos en

invariable ha sido que el primer y fundamental referente del Juez constitucional mexicano, al realizar juicios de constitucionalidad e, inclusive, de convencionalidad, en términos de la reforma del 10 de junio de 2011, debe ser nuestra propia Constitución;² por ello, las restricciones, suspensiones, limitaciones o excepciones en relación con ciertos derechos humanos, establecidos en nuestra Ley Fundamental, deben prevalecer como sustento del control constitucional de todo el orden jurídico nacional, aun sobre disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos que pudiesen ser consideradas más favorables.

Y reitero que esa posición se sustenta en la propia decisión soberana del Poder Constituyente Originario,³ la cual ha sido

los que México no fuera parte no le resultaban obligatorias y los criterios en ellas establecidos resultaban únicamente orientadores para los operadores jurídicos en México.

Ello de ninguna manera significa que yo no sostenga que en todos los casos debe darse plena eficacia al segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, por lo que siempre debe buscarse la interpretación más favorable a la persona, inclusive en la aplicación de las restricciones, excepciones o suspensiones establecidas en nuestra Constitución.

² De igual manera sostengo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede declarar la "inconstitucionalidad" o mucho menos declarar inconvencional un artículo o precepto de la Constitución, puesto que ello significaría ejercer facultades que no tiene, además de invadir la tarea y funciones del Poder Constituyente. Para que el Tribunal Constitucional pudiese llegar a ese extremo, el Constituyente Originario o el Permanente —Poder Revisor de la Constitución— tendría que haberle otorgado esas facultades expresamente. Al igual que todos los otros poderes u órganos del Estado Mexicano, en mi opinión, la Suprema Corte y sus integrantes estamos obligados a actuar conforme a las facultades expresas que tenemos conferidas. Por supuesto que ello no quiere decir que yo no acepte que este Alto Tribunal no pueda interpretar la Constitución, en el ámbito de los derechos humanos, de la manera más favorable a la persona, o, en otros ámbitos, de la mejor manera para organizar sus preceptos.

³ Venustiano Carranza propuso en su proyecto de reformas a la Constitución y el Constituyente de 1916-1917, introdujo el texto del artículo 1o., la redacción que aún subsiste en el primer párrafo del artículo citado. El texto aprobado entonces quedó en los siguientes términos:

"Artículo 1o. En la República Mexicana todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece."

Es relevante tomar en cuenta los razonamientos que se plasmaron en el dictamen de la comisión, presentado en la 8a. sesión ordinaria del Constituyente el 11 de diciembre de 1916 y que propició que después de la discusión se aprobara el texto propuesto, sin cambio alguno, por votación unánime de 144 votos (ver: Marván Laborde, Ignacio, *Nueva Edición del Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917*, tomo I, SCJN, 2005, páginas 119 a 144).

No debe perderse de vista que en ese tiempo no existían los tratados o convenciones en materia específica de derechos humanos universales, ni se había desarrollado el derecho internacional en ese campo, puesto que ello se produjo a partir de las dos grandes guerras mundiales del siglo XX.

ratificada posteriormente por el Constituyente Permanente con la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, al mantener en los artículos 133 y 1o. de la Ley Fundamental,⁴ en el primero de los preceptos aludido, el principio de supremacía constitucional y, en el segundo, la regla general por la cual los preceptos constitucionales y los instrumentos internacionales de los que México forma parte, que regulan derechos humanos,

⁴ Los textos de esos artículos constitucionales son, actualmente, los siguientes:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

Otros artículos que estimo sustentan también mi posición y la de otros Ministros son el 39, 40, 41, primer párrafo, y 135, los cuales disponen:

"Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."

"Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental."

"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal."

"Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados.

"El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas."

son el parámetro para el control de la regularidad constitucional en esta materia; pero también establece una excepción a esa situación, al mantener el principio de jerarquía normativa formal entre la Constitución y los instrumentos internacionales, cuando se trata de contrastar las restricciones y suspensiones expresas de la Constitución para el ejercicio de los derechos humanos.

Lo anterior, en mi opinión, a pesar de que no se desarrolla en las consideraciones de la resolución, es la única posibilidad razonable de explicar por qué se introdujo escuetamente en un considerando que: *"... a lo anterior habría que agregar el supuesto en que exista una restricción constitucional al ejercicio de un derecho, en cuyo caso, tal como lo establece la parte final del primer párrafo del artículo 1o. constitucional, cuando haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos en la Constitución Federal, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, tal como fue destacado en la **contradicción de tesis 293/2011** ..." (párrafo 78).* Expresión que, lo sostengo con pleno respeto a otras opiniones, no tendría sentido lógico, si no se entiende como vigencia, cuando se trata de las restricciones y suspensiones establecidas en la Ley Fundamental Mexicana, del principio de jerarquía normativa de la Constitución frente a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Desde esta óptica, los artículos 1o. y 133 citados establecen, en lo que interesa a este voto, lo siguiente:

1o. El reconocimiento del principio de supremacía constitucional.

2o. Que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales

de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, *cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse,*⁵ *salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.*

3o. Que las normas relativas a dichos derechos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

4o. La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, son la Ley Suprema de toda la Unión.

Por tanto:

1o. Los tratados internacionales, salvo los que se refieran a derechos humanos, quedan jerárquicamente, desde el punto de vista formal, por debajo de nuestra Constitución;

2o. Hoy, a la luz de la reforma al artículo 1o. de ese Texto Fundamental, por regla general, los tratados internacionales cuya materia son los derechos humanos o que contienen normas relacionadas con ellos, son, junto con la Constitución, el parámetro de control de regularidad constitucional por lo que, para estos efectos, aquéllos no guardan una relación de subordinación jerárquica formal frente a la Constitución; pero,

⁵ Gramaticalmente, según el *Diccionario de la Lengua Española* de la Real Academia Española, restringir significa: "1. Ceñir, circunscribir, reducir a menores límites." o "2. Apretar, constreñir, res-trinir."; mientras que suspender, en su segunda acepción que es la aplicable al caso, significa: "2. Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra."

3o. Esa regla general tiene una excepción importante puesto que, de acuerdo con la última parte del párrafo primero del artículo 1o. constitucional, el ejercicio de los derechos humanos y las garantías para su protección pueden restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la propia Ley Fundamental establece. Consecuentemente, en los casos en que exista una suspensión o restricción constitucional para el ejercicio de un derecho humano, el único parámetro para el control de regularidad constitucional para resolver el caso concreto, deberá ser el texto de la Ley Fundamental, lo cual deberá hacerse de la manera más favorable a la persona, en términos del segundo párrafo del artículo 1o. constitucional.⁶ En este aspecto, también debe tenerse presente que el Pleno de esta Suprema Corte se ha pronunciado repetidamente en el sentido de que ningún derecho humano es absoluto.

⁶ Respecto de este último punto no puede perderse de vista que dicha excepción, en el sentido de que en la Constitución pueden señalarse restricciones o suspensiones a los derechos humanos —antes garantías individuales— se plasmó, por primera vez, en el artículo primero del proyecto de reformas constitucionales que Venustiano Carranza presentó al Constituyente el 1o. de diciembre de 1916. Desde entonces, y recogiendo casi de manera literal el mismo artículo de la Constitución de 1857, se mantuvo la posibilidad de suspender las garantías individuales en el artículo 29 del propio Texto Fundamental, cuando se dieran los supuestos y condiciones en ese numeral señalados; pero el texto original de ese artículo no señalaba la posibilidad de "restringir" el ejercicio de los derechos humanos. Fue hasta la reforma de junio de 2011, que se introdujo la figura de "restricción" respecto de los supuestos establecidos en el artículo 29; por tanto, es evidente que la referencia a "restricciones" no estaba antes de la reforma citada, ni lo está ahora, reducido únicamente a los casos previstos en el multicitado artículo 29 (existen referencias en los debates del Constituyente de 1916-1917, con las que se puede acreditar que los legisladores estaban conscientes de que podían establecerse restricciones, independientemente de la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional).

Solamente por considerarlo sumamente ilustrativo señalo, para reforzar mi afirmación, la discusión en el Congreso Constituyente del inicialmente artículo 4o. que se convertiría finalmente en el 5o. de nuestra Constitución, durante las cuales se puso de manifiesto, particularmente en las intervenciones de los diputados Ibarra y Navarrete, que el concepto de "restricciones" no estaba circunscrito al artículo 29 de la Ley Fundamental, como no lo está ahora (ver: Marván Laborde, Ignacio, *Op. cit.*, páginas 344 a 368).

En nuestro Texto Constitucional encontramos un número importante de restricciones, límites o excepciones al ejercicio de algunos de los derechos humanos que vienen algunas del texto de 1857 y las más del de 1917. Véanse, para este punto y en obvio de repeticiones innecesarias en este voto, la intervención de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos en la versión taquigráfica de la sesión del 27 de agosto de 2013.

Por otra parte, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en lo sucesivo) ha aceptado en sus resoluciones, que puede haber restricciones a los derechos humanos, y al interpretar el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha fijado lineamientos para considerar válidas las restricciones que se establezcan.

El artículo 30 de la Convención Americana establece:

"Artículo 30. Alcance de las restricciones.—Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas."

La CIDH ha interpretado el alcance de las razones de interés general comprendido en el artículo 30 de la Convención Americana (alcance de las restricciones), al señalar que: "El requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del 'bien común' (artículo 32.2. de la convención), concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin principal es 'la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad' ". (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, considerandos, párr. 1)⁷

⁷ Cfr., la expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-6/86, del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 38.

En el Caso *Artavia Murillo vs. Costa Rica* (fertilización in vitro), la CIDH sostuvo, en el párrafo 273, lo siguiente:

"273. Al respecto, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que un derecho puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben estar previstas en ley en sentido formal y material, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad."

Y en el Caso *Castañeda Gutman vs. México*, se sostuvo:

"La Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la convención ...

"1) Legalidad de la medida restrictiva

"176. El primer paso para evaluar si una restricción a un derecho establecido en la Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida limitativa cumple con el requisito de legalidad. Ello significa que las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente establecidas por ley [63]. La norma que establece la restricción debe ser una ley en el sentido formal y material [64].

" ...

"2) Finalidad de la medida restrictiva

"180. El segundo límite de toda restricción se relaciona con la finalidad de la medida restrictiva; esto es, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos (por ejemplo las finalidades de protección del orden o salud públicas, de los artículos 12.3., 13.2.b. y 15., entre otras), o bien, en las normas que establecen finalidades generales legítimas (por ejemplo, 'los derechos y libertades de las demás personas', o 'las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática', ambas en el artículo 32)."

Ahora bien, adicionalmente a lo antes señalado, en mi opinión, existe un aspecto no abordado que tiene que ver con la justificación de las restricciones que en un momento pueda imponer un Estado al ejercicio de los derechos humanos. Esto es, el alcance del capítulo V, intitulado "Deberes de las personas", y del artículo 32 que es el único que integra dicho capítulo, y que a la letra dice:

"Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos.

"1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

"2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática."

Como se puede apreciar del texto transcrito, además de los límites que se definen a la luz del artículo 30 de la CIDH y de la

definición de interés del bien común que ha sostenido la Corte Interamericana, el artículo 32 es claro en dos aspectos:

1o. Establece deberes de toda persona para con la familia, la comunidad y la humanidad. Por tanto, esos deberes pueden y deben ser exigidos en su cumplimiento, coercitivamente, por quien tiene la responsabilidad de ello, que no es otro, en principio, que el Estado, a través de sus órganos en sus respectivas competencias.

2o. Los derechos individuales están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

Por tanto, corresponde al Estado imponer esas limitaciones a través de sus órganos competentes, tomando en cuenta la situación real que se enfrenta, para lograr proteger los derechos de las demás personas, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común. Lo anterior debe, conforme con los lineamientos de la propia Corte Interamericana, llenar el estándar de que las restricciones estén previstas, primero, en una ley formal y material (principio de legalidad); y segundo, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos (por ejemplo, las finalidades de protección del orden o salud públicas de los artículos 12.3., 13.2.b. y 15., entre otras), o bien, en las normas que establecen finalidades generales legítimas (por ejemplo, ‘los derechos y libertades de las demás personas’, o ‘las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática’).

Es por lo anterior que he sostenido, reiteradamente, que es al Estado Mexicano, a través de sus órganos competentes, a quien le corresponde defender, de ser el caso, ante la Corte Interamericana, la legalidad, razonabilidad y pertinencia —por responder a alguno de los imperativos de protección del orden o salud públicos, o por responder a finalidades generales legítimas (v.gr. en términos de la propia Corte Interamericana, proteger los derechos y libertades de las demás personas), ante nuestra realidad nacional— de las restricciones que tenemos establecidas en la Constitución. Y de ser el caso, será el Estado Mexicano el que deba responder a las responsabilidades que pueda fincar el tribunal internacional.

De igual manera, entiendo que la Corte Interamericana deberá ser deferente, en sus juicios de convencionalidad, a razones fundadas y suficientes de un Estado, en el caso México, cuando con ellas se sustente la pertinencia y validez de una restricción a un derecho humano, a la luz del caso concreto y de las realidades que enfrenta ese Estado. La Corte Interamericana no puede pasar por alto los límites que impone a los derechos humanos de la persona el artículo 32 de la CIDH; ni mucho menos desconocer la obligación de los Estados parte de hacer efectivo el cumplimiento de los deberes que ese mismo precepto impone a todas las personas.

Por supuesto, las anteriores afirmaciones de ninguna manera, lo digo categóricamente, pueden justificar cualquier arbitrariedad o exceso de las autoridades de un Estado, que se lleven a cabo en detrimento de los derechos de una o varias personas, en aras de darle vigencia al artículo 32 de la CIDH. Esas conductas deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Es decir, debe discernirse lo que es la justificación o no de una restricción

general a uno o varios derechos humanos y lo que puede ser, a la luz de una restricción válida en términos de reunir los estándares antes referidos, una conducta indebida de la autoridad pretendidamente amparada en la restricción, la cual debe ser, como se ha dicho, sancionada conforme a la gravedad de la falta, con todo el rigor de la ley.

Por ello, estando de acuerdo con la decisión mayoritaria sobre la cuestión de constitucionalidad para los efectos de la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo, me separo de la consideraciones que en este asunto se realizan sobre la jerarquía de los tratados internacionales, así como las que se retoman de la contradicción de tesis 293/2011, en relación con la insuficiencia del criterio jerárquico, al mismo tiempo que justifico las razones del porqué estimo que ante un conflicto de normas deben prevalecer las restricciones constitucionales.

Por otra parte, aunque en la decisión mayoritaria se precisó que los derechos humanos de fuente internacional, que no los tratados internacionales de derechos humanos en su conjunto, tienen un estatus propiamente constitucional y forman a su vez un parámetro de regularidad constitucional, tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011 (párrafo 58), considero importante poner especial énfasis en los distintos tipos de tratados y sus contenidos, ya que esa precisión no se reflejó en la tesis aprobada y es indispensable para entender claramente el referido parámetro de regularidad constitucional.

En relación con dicho tópico, he sostenido reiteradamente que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales forman parte del parámetro de regularidad constitucional al que se aludió en la contradicción de tesis 293/2011, ya

que complementan los derechos humanos que reconoce la propia Constitución; sin embargo, debe ponerse un especial énfasis en señalar que no todos los instrumentos internacionales forman ese parámetro de regularidad constitucional, pues aquellos que no regulan un derecho humano, sino cuestiones propias de las normas secundarias, deben colocarse al mismo nivel que éstas, y en el supuesto de que se refieran a una materia distinta, pero sí regulen un derecho humano, la norma relativa debe considerarse como parte del parámetro de regularidad al que se ha hecho mención.⁸

Desde luego no es posible establecer una regla general en ese sentido, al ser tan variados los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, como diversas las materias que regulan y, por ende, sus contenidos; sin embargo, debe tenerse presente que lo relevante en estos casos, para considerar que un derecho humano de fuente internacional forma parte del parámetro de regularidad constitucional, no debe atender a la denominación del tratado, ya sea de derechos humanos o de una materia diversa, sino al contenido de la norma de que se trate.

Adicionalmente a las razones expresadas, me aparto de las consideraciones que se plasman en la resolución, en las que se hace alusión a las restricciones constitucionales que se encuentran dentro del artículo 29 constitucional (párrafo 73). Si bien no se establece de manera tajante que son las únicas que deben

⁸ Así lo expresé en el voto particular que formulé en el amparo en revisión 120/2002, promovido por ****, ****, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de febrero de dos mil siete. Aunque el voto se elaboró mucho antes de la reforma de junio de 2011, en materia de derechos humanos, en él se encuentran desarrollados, de manera más amplia, los argumentos que hasta hoy sigo sosteniendo en relación con la jerarquía de los tratados internacionales que no contienen normas o previsiones sobre derechos humanos, vis a vis la Constitución y el resto del orden jurídico nacional.

prevalecer frente a un conflicto de normas de fuente constitucional e internacional, lo cierto es que la resolución mayoritaria podría generar confusión, si se toma en cuenta que este párrafo antecede a aquel en el que se establece que deben prevalecer las restricciones constitucionales, lo que podría dar lugar a considerar, de manera errónea, que solamente operan las restricciones a que se refiere la citada disposición constitucional.

La posición que yo he sostenido sobre las restricciones constitucionales, va más allá del contenido del artículo 29 constitucional, pues debe partirse de que ningún derecho es absoluto, y en ese sentido todos admiten ciertas excepciones. La propia Norma Fundamental, al reconocer ciertos derechos, en el mismo precepto señala cuáles son las restricciones a ese derecho, sin que necesariamente la referida restricción deba derivar de lo dispuesto por el precepto constitucional citado. Incluso, de la misma manera en que los derechos humanos que reconoce la Constitución no se encuentran acotados a la parte dogmática de la Norma Fundamental, tampoco puede considerarse que para que exista una restricción constitucional ésta deba necesariamente encontrarse en el artículo 29 citado.

Esta posición es congruente con el criterio que ha sostenido el Tribunal Pleno, en el sentido de que al fijarse el alcance de un determinado precepto de la Constitución, en este caso, de un derecho humano, debe atenderse a los principios establecidos en ella, arribando a una conclusión congruente y sistemática con todas sus normas, lo que, visto desde las restricciones constitucionales, implica que deban tomarse en cuenta no sólo las que prevén en el artículo 29 constitucional, sino las contenidas en

todo el Ordenamiento Supremo, a fin de dar coherencia a todas sus disposiciones.⁹

Por otra parte, no estoy de acuerdo en la cita de ejemplos en la resolución de la contradicción de tesis, ya que ello escapa de la materia de contradicción de tesis y de alguna manera compromete la decisión que adopte el Tribunal Pleno para casos futuros (párrafos 61, 62, 64 y 93).

Por otra parte, me parece importante aclarar que, si bien en el párrafo 30 de la resolución, se contiene la afirmación de que el conflicto material que resulta de una sentencia en donde se estudia la validez "del acto de aplicación de una norma legal", en confrontación directa con una disposición de un tratado internacional, es una cuestión propiamente constitucional; en realidad se refiere al planteamiento consistente en que "una ley" —que no el acto de aplicación— transgrede un tratado o convenio internacional, es una cuestión de constitucionalidad para la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo; aclaración que hago en este voto, debido a que, considero, podría generar confusión.

⁹ El criterio citado se encuentra plasmado en la tesis de rubro: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA.—En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente." (Tesis aislada P. XII/2006, emitida por el Tribunal Pleno, Novena Época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 25).

Por otra parte, como ha sido mi posición, me aparto del criterio que se cita en el párrafo 87, en el sentido de que la interpretación directa de un precepto constitucional implica, necesariamente, desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, atendiendo a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el completo y auténtico sentido de la disposición constitucional, lo cual puede lograrse a través de los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico. Lo anterior porque, como he sostenido reiteradamente, la interpretación de una norma constitucional no puede darse exclusivamente a partir de esos métodos de interpretación.

De igual forma, me parecen innecesarias las consideraciones que sobre la eficacia horizontal de los derechos humanos se mencionan en los párrafos 35 y 115 del proyecto, pues en mi opinión escapan del tema de contradicción, debido a que el problema jurídico a dilucidar únicamente se ciñó a la procedencia del recurso de revisión en un juicio de amparo directo, como medio de control de los actos de las autoridades y eventualmente de particulares que actúen en ejercicio de funciones públicas, en un plano vertical; por lo que al adoptar esa consideración, me parece que genera confusión en la resolución.

En el mismo sentido, considero que son innecesarias las referencias que se hacen sobre la interpretación conforme (párrafos 117 a 121), pues considero que tampoco guardan relación con el tema que es materia de la contradicción de tesis.

Finalmente, me parece importante destacar que, cuando se alude a la hipótesis de procedencia del amparo directo en revisión cuando se omite el estudio de la cuestión de constitucionalidad,

es necesario hacer énfasis en que esa omisión hace procedente el recurso, por regla general, sólo cuando se hubiere realizado el planteamiento respectivo en la demanda de amparo directo.

Por lo expuesto, estando de acuerdo con el criterio aprobado, las razones y argumentos antes señalados sustentan mi disidencia con algunas consideraciones de la resolución, en las partes y con los alcances precisados.

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 21/2011-PL, que contiene el criterio respecto del cual se formuló este voto, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 24.

Las tesis de jurisprudencia de rubro: "CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO

SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA *PRIMA FACIE* QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO.", citada en este voto aparece publicada con la clave o número de identificación P./J. 22/2014 (10a.), en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 94.

XIV. CONCLUSIONES

1. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma de 10 de junio de 2011:
 - Reconoce los derechos humanos de fuente constitucional y convencional.
 - Establece que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos.
 - Prevé, en atención al principio de supremacía constitucional, que cuando en la Constitución se restrinja expresamente el ejercicio de los derechos humanos, debe atenderse a lo dispuesto en ésta.

- Realiza una ampliación del catálogo de derechos humanos.
 - Otorga un mandato para los Jueces de aplicar el principio pro persona, conforme al cual deben interpretar la norma en la forma que más favorezca a la persona.
2. El conjunto de derechos humanos constituye el parámetro de regularidad constitucional, según el cual debe analizarse la validez de las normas y de los actos del orden jurídico mexicano.
 3. Los Jueces, en términos del artículo 1o. constitucional, deben aplicar los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues resultan vinculantes, al ser una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 4. La incorporación a la Constitución del concepto de derechos humanos con toda su carga normativa, implicó la revisión del estándar jurídico que determina la existencia de una cuestión de constitucionalidad, referida en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, como elemento que actualiza la procedencia excepcional del recurso de revisión en el amparo directo. Por tanto:
 - La confrontación de una ley secundaria y un tratado internacional, que no sea materia de derechos humanos, será una cuestión de legalidad y, por ende,

el recurso de revisión en amparo directo debe declararse improcedente.

- Si la confrontación se da entre un instrumento internacional y una ley secundaria y debe fijarse el alcance de un derecho humano, se tratará de una cuestión de constitucionalidad, por lo que, cumpliendo todos los requisitos necesarios, procederá el recurso de revisión en el amparo directo.

**XV. COMENTARIO DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
A LAS CONTRADICCIONES DE TESIS
293/2011 Y 21/2011 RESUELTAS POR EL
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Alberto Abad Suárez Ávila

Las últimas dos décadas han visto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación transformarse enormemente. Hace algunos años Héctor Fix-Fierro describía con mucho pesar que el Poder Judicial en México, más que un tercer Poder, había sido un Poder de tercera.¹ A partir de las trascendentales reformas constitucionales de 1987 y 1994, el Poder Judicial en México ha forjado un nuevo perfil que lo ha hecho autónomo frente al poder público, más profesionalizado y, en general, con mayor capacidad de resolución de disputas en diversos ámbitos, que van desde los conflictos entre distintos actores políticos relevantes,² hasta

* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e Investigador Nacional CONACYT.

¹ Fix-Fierro, Héctor, "La reforma judicial en México, ¿de dónde viene? ¿hacia dónde va?" en *Reforma Judicial*, *Revista Mexicana de Justicia*, núm. 2, julio-diciembre 2003, p. 252.

² Ríos-Figueroa, Julio, "Fragmentation of Power and the Emergence of an Effective Judiciary in Mexico", en *Latin American Politics and Society*, Spring 2007, vol. 49, núm. 1.

un incipiente trabajo incremental en la protección de los derechos humanos.³

Recientemente las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011, conocidas coloquialmente como las reformas en *amparo* y en *derechos humanos*, evidencian con claridad en el diseño institucional que, de las distintas facultades y atribuciones del Poder Judicial de la Federación, sin lugar a dudas la protección de los derechos humanos ocupa una posición de privilegio. La abstención de reconocer a la protección de los derechos humanos como uno de sus principales objetivos durante largo tiempo fue una de las críticas más agudas que enfrentó el Poder Judicial.⁴ Con la reforma constitucional ha quedado clara la innegable importancia que tiene en su labor cotidiana como objetivo prioritario de su labor jurisprudencial.

El comentario que se realiza en esta ocasión aborda dos resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde las preguntas que se resuelven en las sentencias versaron justamente sobre problemas constitucionales en el trabajo de interpretación jurisprudencial en materia de derechos humanos a raíz de las reformas mencionadas. Las resoluciones fueron recibidas en la academia de forma diametralmente opuesta; mientras que la contradicción de tesis 293/2011 [CT 293/2011] ha recibido enorme atención, provocando que algunos de los autores más destacados reflexionen sobre sus contenidos con

³ Suárez Ávila, Alberto Abad, *La protección de los derechos fundamentales en la Novena Época de la Suprema Corte*, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, número 89, México, Porrúa, 2014.

⁴ Ibarra Palafox, Francisco, "La Suprema Corte de Justicia y consolidación democrática", en Ferrer, Eduardo y Arturo Zaldivar, *La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional: Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho*, Tomo II, México, IIJ-UNAM, 2009.

publicaciones que han tenido una importante difusión, la contradicción de tesis 21/2011 [CT 21/2011] ha sido poco comentada y, en general, pocos nos hemos detenido a reflexionar en sus contenidos.⁵

Las CT 293/2011 y CT 21/2011 se nos presentan como una veta abundante de teoría de interpretación y posturas argumentativas para dar respuesta a tres dilemas que plantea la nueva redacción del artículo primero constitucional. El primero de ellos correspondió a "La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución".⁶ La segunda pregunta versó sobre "El valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos",⁷ ambos dilemas resueltos en la CT 293/2011. Por su parte, la cuestión constitucional resuelta por la contradicción de tesis 21/2011 versa sobre "si el conflicto entre un tratado internacional y una ley o la mera interpretación directa de una disposición de fuente convencional constituye una cuestión constitucional para efectos de la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo".

La CT 293/2011 fue fallada el 3 de septiembre de 2013; su engrose final se aprobó en sesión privada extraordinaria del

⁵ Entre las obras consultadas encontramos: Astudillo, César, *El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México*, México, Tirant lo Blanch, 2014; Caballero Ochoa, José Luis, *La interpretación conforme. El modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad*, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, número 90, 2a. edición, México, Porrúa, 2015; Cossío, José Ramón, Raúl M. Mejía Garza y Laura P. Rojas Zamudio, *La construcción de las restricciones constitucionales a los derechos humanos. Estudio y documentos a partir de las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011*, México, Porrúa, 2015; Flores Saldaña, Antonio, *El control de convencionalidad y la hermenéutica constitucional de los derechos humanos*, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, número 107, México, Porrúa, 2014; Medina Mora, F., Alejandra, Salazar Ugarte, Pedro y Vázquez, Daniel, *Derechos humanos y restricciones. Los dilemas de la justicia*, México, Porrúa/UNAM, 2015.

⁶ Contradicción de tesis 293/2011, pp. 20 y ss.

⁷ *Ibid*, pp. 54 y ss.

5 de diciembre del mismo año.⁸ La CT 21/2011 se resolvió seis días después de la anterior, el 9 de septiembre de 2013. La razón de que ambas fueran resueltas en un mismo periodo no es casual, sino resultado de un trabajo de interpretación conjunta que realizó la Suprema Corte, en el cual con facilidad se detecta la relación que tienen ambos temas y la dependencia de la CT 21/2011 con respecto a la CT 293/2011.

Para abordar la complejidad e importancia de la discusión que se vivió en el Pleno de la Suprema Corte en aquel otoño de 2013, el comentario está organizado en cuatro partes. En la primera se da una breve explicación de lo que es una contradicción de tesis, como proceso *ad hoc* del sistema constitucional mexicano para ordenar y validar la jurisprudencia obligatoria emitida por el Poder Judicial de la Federación. En la segunda se presenta el contexto en el cual se desarrolló la discusión de las controversias, desde el proceso de reforma constitucional a los derechos humanos hasta las nuevas construcciones institucionales del Poder Judicial en México. En la tercera se destacan los alcances más relevantes de las resoluciones en comento, mostrando el crisol de opiniones y posturas teóricas tanto en el interior de la Suprema Corte como en su recepción por la academia. Finalmente y, a manera de conclusión, se problematiza respecto de los derroteros que en el futuro pueden seguir estas discusiones, tomando como punto de partida las posibles dificultades que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde los alcances y límites que estas resoluciones presuponen

⁸ El engrose refiere a la redacción final de la sentencia. Es una práctica mediante la cual las sentencias votadas en sesión pública se encargan a uno de los Ministros de la mayoría (usualmente el Ministro ponente si es que su proyecto fue votado favorablemente) para realizar la versión definitiva del documento escrito de la resolución.

en su trabajo jurisprudencial de interpretación de los derechos humanos.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS?

Previamente al análisis y estudio de las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011, es preciso explicar qué es y para qué se utiliza la figura jurídica de la contradicción de tesis, como un procedimiento *sui generis* para consolidar y controlar la creación de jurisprudencia formal del derecho constitucional mexicano. La normativa mexicana establece cuatro formas de creación de jurisprudencia, a saber: 1) reiteración de criterios, 2) contradicción de tesis, 3) resolución de controversias constitucionales, y 4) resolución de acciones de inconstitucionalidad.

En este sentido, la contradicción de tesis, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por un tribunal a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho. Se entiende que existen criterios discrepantes cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos disímiles; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.⁹

⁹ Véase la tesis P./J. 26/2001, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76; Registro digital: 190000.

En esa medida puede determinarse la existencia de una contradicción de tesis, no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimientos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate de respuestas a un mismo problema jurídico.¹⁰ Por el contrario, cuando la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente.¹¹

De conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 225 de la Ley de Amparo, al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corresponde resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito —como es el caso de la contradicción de tesis que aquí se comenta—, por lo que decidirán la tesis que prevalezca como jurisprudencia. Es imprescindible señalar que para que surja la contradicción de tesis, éstas tienen que haber sido pronunciadas por órganos jurisdiccionales con la misma jerarquía, es decir, deben ser criterios discrepantes entre los Tribunales Colegiados de Circuito, los Plenos de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si al tomar una decisión, el órgano que resuelve la contradicción advierte que los órganos contendientes le dieron un alcance

¹⁰ Véase la tesis P. V/2011, publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 7; Registro digital: 161666.

¹¹ Véase la tesis 2a./J. 163/2011, publicada en el *Semanario... op. cit.*, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1219; Registro digital: 161114.

inexacto a su postura, debe corregirla y decidir la tesis pertinente. De lo contrario, se afectaría la seguridad jurídica que se busca salvaguardar al resolver este tipo de asuntos, al no definirse un problema que podría dar lugar a la aplicación incorrecta de un criterio aislado o una jurisprudencia.¹² El órgano resolutor tiene como opciones decidir cuál de los criterios controvertidos debe prevalecer o, en su caso, emitir uno propio diverso a los planteados por las tesis de los tribunales de origen.

Lo que se resuelva tendrá el carácter de jurisprudencia y será obligatoria para todo el Poder Judicial, por encima de los criterios anteriores. Los criterios divergentes de ninguna manera vinculan al órgano resolutor a constreñirse a resolver en los términos en que se plantea la denuncia de la contradicción de tesis, ya que por disposición expresa —artículo 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo— se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia, la contradicción de tesis.

Como se anticipó, la contradicción de tesis es un sistema de integración de jurisprudencia. Su finalidad es preservar la unidad en la interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, cuando los Tribunales Colegiados o las Salas del Alto Tribunal han emitido criterios diferenciados sobre idénticas situaciones jurídicas en un mismo plano de análisis, todo con el fin de perseguir el principio de seguridad jurídica que toda persona debe gozar. La contradicción de tesis no es una simple aclaración de sentencia ni algún tipo de revisión sustantiva, sino un método a través del cual la Suprema Corte debe decidir sobre

¹² Véase la tesis 2a. IV/2016 (10a.), publicada en el *Semanario... op. cit.*, Décima Época, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, página 1293; Registro digital: 2011247.

dos criterios en disputa sobre el mismo problema constitucional para tratar de encontrar una solución óptima.

2. EL CONTEXTO DE LA DISCUSIÓN DE LAS SENTENCIAS CT 293/2011 Y CT 21/2011

Como es bien sabido por los estudios de la transición a la democracia, los poderes judiciales en el mundo y, en específico, en América Latina, han vivido una profunda transformación desde la década de los noventa.¹³ En varios países de la región, se promulgaron nuevas constituciones con una visión protectora de los derechos humanos, garantizándolos con la existencia de nuevos tribunales constitucionales o de nuevas herramientas procesales para la protección de los mismos.

Dentro de las nuevas disposiciones constitucionales, fueron varios los países que reconocieron los derechos humanos de fuente internacional, tanto universales como nacionales en el ámbito constitucional.¹⁴ Este movimiento regional favorable a la protección a los derechos humanos ha permitido analizar y llevar ante los tribunales muchos de los problemas más agudos de la región latinoamericana, y aunque persisten críticas importantes sobre lo limitado del acceso al sistema de justicia interamericano, o a los costos sobre la soberanía de los países que éste importa, en general, se considera que es uno de los factores destacados para que la región abandonara los modelos autoritarios del ejer-

¹³ Tate, Neil y Vallinder, Torbjörn, *The Global Expansion of Judicial Power*, New York, New York University Press, 1995.

¹⁴ De acuerdo con Christian Courtis las constituciones nacionales de los siguientes países tendrían reconocimiento de nivel constitucional en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela a la fecha de la publicación. Courtis, Christian, "Judicial Enforcement of Social Rights: Perspectives from Latin America", en Gargarella, Domingo y Roux, *Courts and Social Transformation in New Democracies*, Hampshire, Ashgate, 2006, nota 2, p. 168.

cicio del poder de décadas anteriores y pudiera crecer un paradigma novedoso de protección de los derechos humanos. En países como Costa Rica y Colombia, el cambio hacia cortes protectoras de derechos humanos fue notorio.¹⁵

El mutuo reconocimiento y el apoyo a la protección de los derechos humanos por los tribunales nacionales y por los organismos regionales permitieron el desarrollo actual de una jurisprudencia latinoamericana, que se ha revolucionado a sí misma, a través del diálogo jurisprudencial entre ellos, que generaron herramientas como el control de convencionalidad.¹⁶

Lamentablemente, en los primeros años de la historia del incremento en la protección de derechos humanos en América Latina, una de las ausencias más evidentes fue la de la jurisdicción mexicana.¹⁷ A pesar de que el Poder Judicial en México también vivió durante los años noventa un proceso intenso de reforma, que le permitió construir un perfil de autonomía institucional y de profesionalización, en su agenda se ocupó poco del tema de los derechos humanos. En la Novena Época de su jurisprudencia (1995-2011), la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo un trabajo más bien discreto, comenzándose a observar a partir del año 2007 un cambio incremental hacia mayor atención a la temática de los derechos humanos, principalmente en la Primera Sala, mediante la atracción de amparo directo y en revisión.¹⁸

¹⁵ Helmke, Gretchen y Ríos Figueroa, Julio, *Tribunales Constitucionales en América Latina*, México, SCJN, 2010, p. 27.

¹⁶ Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales*, México, Fundap, 2012.

¹⁷ No ha sido la única jurisdicción con un activismo tardío. Javier Couso y Lisa Hilbink describen como un caso similar al chileno, por ejemplo. Couso, Javier y Hilbink, Lisa, *From Quietism to Incipient Activism: The Institutional and Ideological Roots of Rights Adjudication in Chile* en Helmke, Gretchen y Julio Ríos Figueroa, *op. cit.*, pp. 169-218.

¹⁸ Suárez Ávila, *op. cit.*, nota 3, pp. 353 y ss.

Por el contrario, en los países en donde existió un reconocimiento temprano en el proceso de reforma judicial del nivel constitucional de los derechos humanos en la década de los noventa, también se presentó un trabajo pronto respecto de la forma en la que tendría que realizarse la interpretación y adjudicación de los derechos humanos de fuente internacional como un dilema relevante a resolver por la jurisprudencia constitucional. El ejemplo colombiano, uno de los casos icónicos de la región, sirve para explicar uno de los procesos creativos mediante los cuales los tribunales nacionales comenzaron a tomar seriamente el derecho internacional de los derechos humanos. La jurisdicción constitucional colombiana se apoyó en la noción de lo que se ha conocido como "el bloque de constitucionalidad" a partir de la nueva redacción del artículo 93 de la Constitución de 1991.¹⁹ Para Rodrigo Uprimny, el proceso de interpretación jurisprudencial de la incorporación de los derechos humanos en el nivel constitucional en Colombia se desarrolló, conforme a una trayectoria compleja, a través del uso del concepto de "bloque de constitucionalidad", el cual en el curso jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana ha tenido variada incidencia jurídica.²⁰

De acuerdo con la autora María Angélica Prada, la voz "bloque de constitucionalidad" tiene distintos significados en las

¹⁹ "Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

²⁰ "(i) la jurisprudencia preconstituyente, que rechazó la posibilidad de incorporar esta noción, precisamente en el momento en que su aceptación hubiera podido ser muy fecunda; (ii) los tres primeros años de labores de la Corte Constitucional (1992 a 1994), en donde tácitamente, y con algunos titubeos, esta categoría empieza a tener incidencia jurídica, aunque no es mencionada expresamente por la jurisprudencia; (iii) los años 1995 y 1996, cuando la expresión ingresa en forma expresa y con fuerza en la jurisprudencia constitucional; (iv) y los años posteriores (1996 a 2000), en donde la noción sigue expandiéndose pero la Corte intenta igualmente racionalizar su uso" Uprimny Yepes, Rodrigo., *El bloque de constitucionalidad en Colombia: un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal*, disponible en: http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=sistema_judicial&publicacion=72, 2005, p. 10.

diversas jurisdicciones, pero ella la identifica de forma más general para Colombia como "el conjunto de normas conformadas por la Constitución, y demás tratados y normas internacionales que han adquirido rango constitucional y supra legal." La fórmula mediante la cual se ha incorporado a los derechos humanos en "el bloque de constitucionalidad" colombiano ha sido por medio del uso del principio *pro homine*. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, "se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones".²¹

El ejemplo colombiano puso de cierta forma un estándar interpretativo en la región que resuelve el tema de la jerarquía normativa cuando las jurisdicciones nacionales hacen el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en el nivel supra legal. No es exagerado decir que las expectativas de los defensores de derechos humanos en América Latina muestran una gran cercanía con el paradigma jurisprudencial colombiano y que, en mucho, la reforma constitucional en México que dio a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales el nivel de "norma suprema" en el país, tuvo como inspiración este modelo para la nueva redacción legislativa, al haberse incluido además del reconocimiento supra legal de los derechos humanos en el primer párrafo del artículo primero de la Constitución Política, un párrafo segundo en donde se estableció el criterio interpretativo *pro homine* o *pro persona*, como

²¹ Corte Constitucional, Sentencia T-284 de 2006, MP Clara Inés Vargas Hernández.

el tamiz por el cual habría de pasar la nueva organización normativa en el nivel constitucional.²²

3. LOS ALCANCES DE LAS RESOLUCIONES DE LAS CT 293/2011 Y 21/2011

Durante los primeros días de septiembre de 2013 se discutieron y resolvieron las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011, que son objeto de este comentario. Las dos contradicciones se encuentran fuertemente ligadas en sus contenidos. La CT 293/2011 funcionó como guía para definir muchos de los términos en los cuales se resolvería la CT 21/2011 y, por tanto, es que considero que su lectura puede realizarse en forma conjunta. En este apartado se discuten cuáles son los alcances del sentido de las resoluciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia mexicana, las que han estado sometidas a una fuerte crítica por la academia, en especial la CT 293/2011, que ha recibido la mayor atención por parte de los estudiosos de la materia.

a) Alcances de la CT 293/2011

La importancia que tiene la CT 293/2011 es que responde a dos preguntas fundamentales. La primera versa sobre el trato que debe darse a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales y reconocidos por la Constitución, mientras que la segunda aborda el trato que debe otorgarse a la jurisprudencia elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta vieja discusión del sistema constitucional mexicano

²² "Art. 1...

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."

se había zanjado, en un momento previo, estableciendo que los tratados internacionales se encontraban en posición inmediata inferior a la Constitución, por encima de las leyes, por una parte, y que la jurisprudencia internacional sólo se aplicaría en México cuando el país fuera Parte del proceso sustantivo. Sin embargo, con el cambio constitucional del artículo primero era necesario replantear la respuesta dada hasta el momento por la jurisprudencia del Máximo Tribunal.

El cambio constitucional al artículo primero obligó al Poder Judicial a establecer nuevos criterios, reinterpretándolo en función del artículo 133, mismos que pronto comenzaron a desarrollarse. Tan pronto como los Tribunales Colegiados de Circuito comenzaron a emitir su jurisprudencia, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se abocaron a resolver las discrepancias de criterios entre éstos. Llegando a distintos resultados, la diferencia de criterios entre ambos órganos integrantes del Alto Tribunal proveyó el escenario perfecto para la denuncia de una contradicción de tesis, proceso establecido en la metodología jurisprudencial mexicana, para depurar y unificar criterios en el interior del Poder Judicial de la Federación.

El problema a resolver por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta contradicción de tesis, correspondió a dos preguntas importantes, como ya se ha señalado: (i) la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución; y (ii) el carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dado que previamente se ha narrado el proceso que siguió la contradicción de tesis, no es finalidad de este comentario repetirlo, sino analizar los alcances de la discusión y el fallo final. Como se estableció

anteriormente, en el momento de resolver una contradicción de tesis, la Corte puede inclinarse por resolver apoyándose en una u otra de las tesis sustentadas por los órganos denunciantes, o puede abocarse a resolverla generando un nuevo criterio, si es que considera que ninguno de los criterios anteriores satisface el problema de fondo. En este caso, se inclinó por la última opción, fijando en dos nuevas jurisprudencias la solución de las preguntas planteadas en su metodología.

La primera pregunta respecto de (i) la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contestó emitiendo la siguiente jurisprudencia, que se reproduce a continuación para mayor claridad:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.—El primer

párrafo del artículo 1º. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1º., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la

norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.²³

La resolución tiene dos elementos importantes que vale la pena analizar para conocer su trasfondo. El primero de ellos es que introduce a la jurisprudencia mexicana la noción de "parámetro de control de regularidad constitucional" para resolver esta problemática, y se aleja de la opción regional más popular, de la que se ha hecho mención previamente de "bloque de constitucionalidad" que, en un principio, había sostenido la Primera Sala. El segundo elemento, y quizá el más polémico, es que a pesar de considerar los derechos humanos como el parámetro de control de regularidad constitucional, da la posibilidad de que en caso de que el Texto Constitucional establezca una restricción

²³ Tesis P./J. 20/2014 (10a.), publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 202; Registro digital: 2006224.

a éstos, se observe primero lo previsto por la redacción constitucional. En los hechos, esta última porción hace inoperante la noción de parámetro de control de la regularidad y se aleja de una interpretación conforme, así como del uso del criterio *pro homine*, paradigma regional de protección de derechos humanos.

i. El parámetro de control de la regularidad constitucional

La idea del parámetro de control de la regularidad constitucional aparece expuesta en el engrose de la sentencia, sin haber formado parte, previamente, de las tesis que habían dado origen a la contradicción, y sin tener un fundamento fuerte en la tradición constitucional mexicana ni en las discusiones académicas, en donde se había preferido el ya citado término "bloqueo de constitucionalidad".²⁴

La argumentación inicial de la sentencia parte de la idea de que la reforma constitucional ha establecido una nueva conformación del catálogo de derechos humanos que "no puede ser estudiada en términos de jerarquía", por lo que rechaza la necesidad de continuar con dicha forma de organizar los derechos humanos provenientes de tratados internacionales y los coloca en el mismo nivel que los del catálogo establecido en la Constitución.²⁵

Por lo anterior, la discusión se conduce hacia el tema de la supremacía constitucional para redefinir los contenidos de dicho

²⁴ José Luis Caballero señala que la idea de "bloqueo corresponde al catálogo de derechos y la idea de parámetro se sigue en el ámbito de referentes para el resto de normas". Caballero 250. Para César Astudillo, el parámetro adquiere un contenido prescriptivo que describe el referente normativo a partir del cual se lleva a cabo el control de constitucionalidad y —hay que decirlo— de convencionalidad de las disposiciones jurídicas y de los actos de los poderes públicos." Caballero, *op. cit.*, nota 5, p. 37.

²⁵ *Ibid.*, p. 30.

concepto más allá de la jerarquía de fuentes normativas.²⁶ Analizar la supremacía le sirve de sustento para que, de una interpretación literal de los primeros tres párrafos del artículo primero, concluya el Pleno sobre la necesidad de utilizar el concepto de *parámetro del control de la regularidad constitucional* por primera vez en la sentencia, junto con una interpretación sistemática del Texto Constitucional y una interpretación originalista.²⁷

La idea del parámetro del control de la regularidad constitucional no aparece claramente expuesta en la sentencia. La argumentación solamente señala que, de la literalidad del artículo primero, de la relación entre éste y el artículo 133, y demás disposiciones constitucionales, puede desprenderse esta interpretación, además de verificarse con *la intención y finalidad* del Poder Reformador al aprobar la reforma en comento.

Hay escasa explicación sobre la preferencia del uso del término parámetro de control de la regularidad por encima del de bloque de constitucionalidad.²⁸ Para encontrar un sentido al término utilizado por la CT 293/2011 hay que buscarlo fuera del texto del engrose. José Luis Caballero, apoyándose en César Astudillo, explica que "ante el bloque nos encontramos frente a contenidos sustancias de derechos, mientras que la noción de parámetro es de contenido procesal". También nos indica que "la primera expresión representa una unidad permanente de

²⁶ El autor Antonio Flores Saldaña critica el uso de estos métodos "clásicos del normativismo legalista" en lugar de "utilizar los mismos paradigmas hermenéuticos vigentes como la interpretación conforme y el principio pro persona". Flores, *op. cit.*, nota 5, p. 113.

²⁷ Caballero, *op. cit.*, nota 5, p. 32.

²⁸ Flores Saldaña dice que "en ningún momento se dejó en claro o se conceptualizó el término del bloque de constitucionalidad o bloque de convencionalidad, en su lugar se optó por introducir una terminología ambigua y novedosa al llamarle a dicho bloque como "parámetro de regularidad constitucional", que no hace más que traer confusión y caos en la fijación de los criterios claros y definitivos, respecto de lo que se va a entender por dicho bloque. Flores, *op. cit.*, nota 5, p. 115.

derechos, mientras que la segunda una agregación de éstos con propósitos procesales. O bien, que en la primera agrega bajo la cobertura constitucional a un mismo conjunto de derechos, mientras que la segunda sirve 'como premisa mayor' del enjuiciamiento constitucional".²⁹ Sin duda, la discusión al respecto, lejos de encontrarse terminada, dará espacio para mayor justificación y dotación de contenido en el futuro cercano.

Finalmente, no sobra reiterar que, a pesar de lo impreciso que puede resultar el término, lo importante de la introducción del concepto de parámetro del control de la regularidad constitucional a la jurisprudencia obligatoria nacional es que se consiguió superar la idea de una jerarquía normativa de fuentes, para trabajar con un término más apropiado para la protección de los derechos humanos con un paradigma interpretativo contemporáneo. Como señala José Luis Caballero, "las tesis resultantes se expresan en relación con un catálogo único, no jerárquico, de las normas sobre derechos humanos presentes en el primer párrafo del artículo 1o., un solo parámetro de control de la regularidad constitucional; así como el carácter vinculante de toda la jurisprudencia de la Corte IDH, en la medida que proteja más ampliamente a las personas".³⁰

ii. Las restricciones constitucionales a los derechos humanos

El elemento más polémico de la nueva jurisprudencia resultado de la CT 293/2011 corresponde a las llamadas "restricciones constitucionales a los derechos humanos". Conforme al rubro de la nueva jurisprudencia, los "derechos humanos contenidos

²⁹ Caballero, *op. cit.*, nota 5, p. 250.

³⁰ *Ibidem*.

en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero "cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional". La argumentación que utiliza la sentencia para explicar la prevalencia de las restricciones constitucionales regresa a los criterios de jerarquía desde el principio de supremacía constitucional, aunque no se reconozca así explícitamente. Para José Luis Caballero "la excepción rompe con la lógica de la interpretación conforme, para instalarse en la de las fuentes del derecho y de la prevalencia jerárquica *a priori* de la Constitución, lo que manifiesta una contradicción con lo expresado en los desarrollos interpretativos que establece la propia contradicción de tesis".³¹

Si la primera parte de la jurisprudencia fue bien recibida por los textos académicos, aun con la confusión que provocó el uso del término "parámetro" en lugar del más comúnmente utilizado "bloque", respecto de la parte final del rubro, existe una crítica generalizada. Para Cossío, Mejía y Rojas:

El concepto de "restricciones" ha resultado una herramienta útil para una mayoría dentro del tribunal a fin de mantener la supremacía de los órganos, competencias, normas e instituciones nacionales tal como se venía entendiendo desde antes de la reforma, con la diferencia del traslado de esta supremacía del nivel del legislador ordinario al del órgano de reforma. El resultado final diluye las características que hacían única a la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011 frente a todas las demás efectuadas en países con una estructura constitucional similar a la nuestra. Aún la

³¹ Caballero, *op. cit.*, nota 5, p. 256.

posición intermedia de una minoría, que en su momento no se pudo distinguir de la mayoría debido a la pretensión de alcanzar una posición "de Corte", no alcanza la intencionalidad original de la reforma, ni permite explorar lo que hubiera implicado su aceptación y desarrollo pleno.³²

¿Por qué existe esa inconsistencia entre el sentido de la primera parte de la jurisprudencia y la porción final de la misma? ¿Es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no la advirtió? Medina, Salazar y Vázquez lo explican como "una solución de compromiso entre las posturas que habían consolidado dos grupos aparentemente irreconciliables en el Pleno del Máximo Tribunal mexicano. Un compromiso —una suerte de acuerdo incompletamente teorizado— que algunos celebraron y otros criticaron severamente, pero que permitió alcanzar una decisión".³³

El acuerdo logrado, con una votación de diez a favor y uno en contra, permitió que se desatorara la discusión momentáneamente, pero no parece que se haya llegado a una solución duradera del problema, por lo que requerirá trabajo jurisprudencial posterior. La solución actual no luce satisfactoria, ni para doctrinarios, por las críticas que hemos reproducido, ni para los mismos Ministros de la Suprema Corte, quienes presentaron siete opiniones particulares adicionales a los contenidos de la sentencia y la jurisprudencia, dentro de las cuales este tema fue el de mayor tensión.³⁴

³² Cossío *et al*, *op. cit.*, nota 5, pp. IX-X.

³³ Medina Mora *et al*, *op. cit.*, nota 5, p. 33.

³⁴ Medina Mora, Salazar y Vázquez (pp. 45-57) hacen un muy interesante estudio de los votos presentados por los Ministros Cossío Díaz, Aguilar Morales, Gutiérrez Ortiz Mena, Sánchez Cordero, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea y Franco González Salas.

El problema más grande que se advierte con el tema de las "restricciones constitucionales" no es su reconocimiento, porque efectivamente una parte importante del trabajo de interpretación de los derechos humanos debe realizarse respecto de sus restricciones. La problemática de la jurisprudencia actual es que se haya preferido guiarla por un criterio de jerarquía normativa (la Constitución por encima de los tratados internacionales) y no mediante criterios interpretativos que incluyan adecuadamente la noción de interpretación conforme y, sobre todo, el principio pro persona que garantice en todo momento la protección más amplia para los derechos humanos de las personas.³⁵

iii. El carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El segundo criterio jurisprudencial resultado de la CT293/2011 resuelve el dilema del valor de la jurisprudencia emitida por la CIDH en el sistema jurídico mexicano. La votación conseguida en este caso fue de seis votos a favor contra cinco, mostrando las importantes diferencias respecto del tema en el interior del Pleno de la SCJN.³⁶

³⁵ Al respecto, Medina Mora, Salazar y Vázquez nos sugieren el uso de un test de razonabilidad. Medina Mora *et al*, *op. cit.*, nota 5, pp. 98-131.

³⁶ "Por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza, se aprobó la determinación consistente en que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido por el Tribunal Pleno en el sentido de que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes, y Pérez Dayán votaron en contra". *Contradicción de tesis 293/2011*, visible en: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=129659>, p. 68.

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.—Los criterios jurisprudenciales

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1º. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.³⁷

Con este criterio se resuelve un añejo problema dentro de la jurisprudencia mexicana que consistía en el valor que se le otorga a la jurisprudencia emitida por la CIDH posterior a la reforma

³⁷ *Contradicción de tesis* 293/2011, nota 37, pp. 65-66, y tesis P./J. 21/2014 (10a.), ... op. cit., nota 84, p. 87.

constitucional de 2011. El avance en este caso es importante, ya que los criterios emitidos por el tribunal regional de derechos humanos, pasan de ser orientadores a vinculantes. En general, este nuevo criterio fue bien recibido por la academia, a pesar de que, como ya se ha mencionado, la votación dentro del Pleno estuvo muy dividida. Con el nuevo criterio se consigue definir claramente la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la CIDH, con lo cual queda completada la noción de *bloque de constitucionalidad* como parámetro de control de regularidad constitucional.³⁸

b) Alcances de la CT 21/2011

El 9 de septiembre de 2013, a escasos días de haberse concluido en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión de la contradicción de tesis 293/2011, el Pleno de la SCJN resolvió la contradicción de tesis 21/2011.³⁹ La problemática central versó sobre la procedencia del amparo en revisión cuando se da un conflicto entre una ley y un tratado internacional o la

³⁸ De acuerdo con César Astudillo: "En una línea argumental similar, Eduardo Ferrer ha señalado que la incorporación de los tratados constituye sólo una "parte" del "bloque de constitucionalidad", toda vez que, en su opinión, la jurisprudencia de la Corte IDH también debe formar parte de él, tal y como los tribunales constitucionales de nuestra región lo han reconocido. El autor en comentario sostiene que dicho bloque sirve como "parámetro" para ejercer el control difuso, concentrado o semiconcentrado de constitucionalidad/ convencionalidad de las leyes y demás actos que violen derechos." Astudillo, *op. cit.*, nota 5, p. 48.

³⁹ Cossío, Mejía y Garza narran los avatares que siguió la discusión de esta contradicción de tesis: "En la sesión de 15 de marzo [de 2012], la última de este primer periodo de discusiones, el ministro Zaldívar propuso retirar el asunto para presentar al Pleno una propuesta más clara a partir de los ajustes terminológicos propuestos con el fin de obtener un mayor consenso e intentar 'englobar' las propuestas de los ministros Pardo y Franco. A su vez, el ministro Aguirre, en atención a la innegable vinculación entre las dos contradicciones, propuso aplazar la vista de la CT 21/2011 hasta en tanto no se listara la nueva propuesta de la CT 293/2011. Un nuevo proyecto de la CT 293/2011 se presentó el 30 de noviembre de 2012, el cual fue sustituido por otro el 8 de agosto de 2013, siendo éste el que finalmente se comenzó a discutir el lunes 26 de agosto de 2013, hasta su resolución el 3 de septiembre. En lo que se refiere a la CT 21/2011, cabe señalar que dado que el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue designado en sustitución del Ministro Aguirre en noviembre de 2012, la misma le fue retornada a aquél por acuerdo de 10 de junio de 2013 para que continuara actuando como ponente. El nuevo proyecto presentado por el Ministro Gutiérrez se comenzó a discutir el 5 de septiembre de 2013 y se falló el 9 siguiente". Cossío *et al*, *op. cit.*, nota 5, p. 21.

interpretación de un precepto con sede convencional, para conocer si implica o no una "cuestión constitucional".

La contradicción existía entre las diferentes posturas de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, la Primera Sala estableció que la impugnación de una ley bajo el horizonte de un tratado internacional del que sea parte el Estado Mexicano, debe estimarse como una "cuestión constitucional", al configurarse una vulneración al principio de jerarquía normativa emanado del artículo 133 constitucional, teniendo como consecuencia que la colisión entre normas internas, ya sean leyes generales y/o federales, con los tratados internacionales, sea una "cuestión de constitucionalidad". Por lo anterior, la Primera Sala estimó que el amparo en revisión resultaba procedente en el momento en que la sentencia impugnada efectuara una manifestación o hubiese inadvertido pronunciarse acerca de un conflicto entre una ley secundaria y un instrumento internacional en materia de derechos humanos, ya que de acuerdo con su razonamiento, al presentarse esta situación, la transgresión a un derecho humano con asiento convencional, la cuestión necesariamente se vuelve de "constitucionalidad".

La Segunda Sala sostuvo una postura encontrada, al considerar que bajo los mismos supuestos el tema no plantea un problema más que de "legalidad". Para la Segunda Sala la impugnación de una ley ante lo establecido por un tratado internacional, desde la observación de la jerarquía normativa, lo convertía sencillamente en una cuestión de "legalidad".

Por lo anterior, el Alto Tribunal consideró que efectivamente las Salas mostraron criterios jurídicos opuestos en relación con un tema específico, con lo cual se actualizaba la existencia de

una contradicción de tesis, y esto puede resumirse en si la impugnación de una ley por contradecir un instrumento internacional es una cuestión de "legalidad" o de "constitucionalidad" para efectos de examinar los agravios de un recurso de revisión suscitado de un juicio de amparo.

La pregunta constitucional que planteó la contradicción de tesis 21/2011 se puede resumir en lo siguiente: ¿Cuándo una ley es contraria a los tratados internacionales sobre derechos humanos (es decir, que existan normas inconvenientes), el asunto es de "constitucionalidad" o de "legalidad"?

Ante esta interrogante, el Tribunal valoró que cuando existe un conflicto derivado de una sentencia, en la que se estudia la validez del acto de aplicación de una norma, en contraposición inmediata con un precepto convencional, o se realice o no la interpretación de una disposición de un tratado internacional, la cuestión será considerada "constitucional" siempre y cuando en el examen de la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo, el tratado internacional empleado como parámetro de control constituya en su contenido el sentido y alcance de un derecho humano.

Lo anterior quiere decir que si en un recurso de revisión de un juicio de amparo directo se precisan agravios en contraste con una sentencia en la que se haya manifestado, interpretado, inobservado o dejado sin interpretar, una confrontación entre una ley y lo estipulado por un tratado internacional, que establezca un derecho humano por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito, se considerará que hay una "cuestión constitucional". Ante la salvedad de que, en caso de que no se advierta *prima facie* que hay de por medio un derecho humano, el asunto se

tratará como de "legalidad", teniéndose que disipar el conflicto en razón del sistema de jerarquía de fuentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación razonó que sostener este criterio se fundamenta en una interpretación sistemática, teleológica e histórica de los artículos 1o., 107, fracción IX, y 133 constitucionales, dado que la aplicación e interpretación de un derecho humano previsto en la Constitución y/o en un tratado internacional, tiene que ser funcional, *ergo*, no puede sujetarse a aspectos formales, como lo es el sistema de jerarquía normativa.

La argumentación del Alto Tribunal afirma que darle este sentido no sólo está en sintonía con el sentido original de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, sino que sigue la lógica jurisprudencial del principio de supremacía constitucional, el cual se puede traducir en dos tipos de cuestiones estrictamente constitucionales: 1) la protección del sistema de fuentes, y 2) la protección coherente de los derechos humanos.

En primer lugar, se afirma que el sistema de fuentes conlleva a que una "cuestión de constitucionalidad" tenga que partir del estudio de un artículo de la Constitución, que no basta con una simple mención a un precepto, sino que implique un ejercicio integral de interpretación. En este sentido, por "cuestión constitucional" se comprende la observancia al sistema de fuentes, tomando en cuenta la jerarquía normativa y el carácter supremo de la Constitución. En segundo término, con respecto a la protección coherente de los derechos humanos, por "cuestión constitucional" se deduce la salvaguarda de principios objetivos del sistema jurídico, bajo una clasificación axiológica de derechos.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidiendo con el criterio adoptado por la CT 293/2011, concluyó que los

derechos humanos comprendidos en la Constitución y/o en los tratados internacionales conforman el parámetro de regularidad constitucional y que, en pocas palabras, la conculcación de un derecho humano, sea constitucional o convencional, es una "cuestión de constitucionalidad", con lo que se hace oportuno el amparo en revisión, siempre y cuando el asunto implique la aplicación, interpretación u omisión de un derecho humano, ya que la Constitución no distingue derechos cuando se trata de su protección. Resultado de esta argumentación jurídica surgió la siguiente tesis:

CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO.—Mediante la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el Poder Constituyente Permanente, además de modificar el catálogo formal de derechos que pueden ser protegidos mediante los medios de control de constitucionalidad, buscó introducir al texto constitucional el concepto de derechos humanos con toda su carga normativa, siendo una de sus implicaciones la revisión del estándar jurídico que determina la existencia de una cuestión de constitucionalidad, a la cual se hace referencia en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como elemento que actualiza la procedencia excepcional del recurso de revisión en el amparo directo. Así las cosas, según se desprende de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la

Nación, una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando de por medio se exija la tutela del principio de supremacía constitucional, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la solución normativa otorgada por la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo de dicha norma fundamental mediante el despliegue de un método interpretativo. Así, de un análisis sistemático de la jurisprudencia, se desprende que el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos. Sobre estas bases, cuando se alega una confrontación entre una ley secundaria y una norma de un tratado internacional que no regule un derecho humano, la confronta de estas normas secundarias es, en principio, una cuestión de legalidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, debido a que, en el fondo, lo que se alega es una "debida aplicación de la ley" a la luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. En ese aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes secundarias y, por ende, la solución de su conflicto normativo o antinomia corresponde a una cuestión de legalidad: determinar la forma en que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado internacional. Al no concurrir la exigencia de un desarrollo interpretativo de un elemento constitucional, no existe una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de revisión en amparo directo debe declararse improcedente. No obstante, cuando la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria implique la interpretación de una disposición normativa de una

convención que, *prima facie*, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente constitucional, toda vez que cuando se estima que una ley viola un derecho humano reconocido en una convención subyace un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea de coherencia normativa. Lo mismo debe decirse cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su vez fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano. Consecuentemente, el escrutinio no se agota en la constatación de la consistencia de las normas entre sí —los criterios relacionales de creación de normas—, sino en verificar la coherencia del orden constitucional como una unidad dotada de sentido protector o promocional de los derechos humanos, el cual se remite a argumentos sustanciales y no a razonamientos de índole formal. En ese sentido, es viable el recurso de revisión en el amparo directo, siempre que se cumplan las condiciones necesarias de procedencia, como es la exigencia técnica de desplegar un método interpretativo del referido derecho humano; es decir, el presente criterio no implica suprimir los requisitos técnicos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, requeridos por la Ley de Amparo y la jurisprudencia de esta Suprema Corte, pues ese supuesto se inserta en los criterios procesales ordinarios.⁴⁰

Aunque la CT 21/2011 ha tenido un impacto menor en la academia y en la práctica jurídica que la CT 293/2011, los estudiosos del derecho y demás operadores jurídicos tenemos que prestarle atención, en virtud de que muestra la forma en la cual se están modificando las instituciones procesales mexicanas a la luz de la reforma constitucional de los derechos humanos en

⁴⁰ Tesis P./J. 22/2014, *op. cit.*, nota 19, p. 186.

pro de garantizar el derecho de acceso a la justicia bajo los nuevos paradigmas.

4. CONCLUSIONES

Las dos contradicciones de tesis, objeto de análisis en este volumen, son un ejemplo importante del trabajo jurisprudencial que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto del nuevo paradigma de protección de los derechos humanos, a raíz de las reformas constitucionales de 2011. Como se ha comentado, muestran la profundidad del cambio que ha vivido nuestro sistema constitucional y el importante reto que enfrenta el Máximo Tribunal en la interpretación de los nuevos conceptos constitucionales.

Los contenidos de las nuevas jurisprudencias resultado de las contradicciones de tesis en comento presentan información útil para el trabajo de interpretación jurisdiccional, con excepción del tema de la predeterminación de la prevalencia de las restricciones constitucionales frente a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. En específico, la idea del parámetro de control de regularidad constitucional, a pesar de su novedad en el sistema nacional y de sus pocos referentes en el derecho comparado, nos permite operar el "bloque de constitucionalidad", integrado por los derechos humanos que reconoce la Constitución, de fuente nacional e internacional, así como las interpretaciones que respecto de ellos hacen tanto los organismos jurisdiccionales nacionales como los regionales.

Lamentablemente, la resolución alcanzada en el tema de la predeterminación de la prevalencia de las restricciones constitucionales por encima de los derechos humanos contenidos en

los tratados internacionales no se encuentra en una zona bien determinada de la teoría jurídica que tenga un sustento sólido, sino que pertenece más bien a un arreglo temporal entre posiciones opuestas en las discusiones de la Suprema Corte de Justicia, en la necesidad de construir una opinión de consenso que diera salida a un procedimiento entrampado. Lo anterior nos da esperanza para que sea uno de esos temas en los cuales la falta de acuerdo en una solución óptima, nos llevará a discusiones posteriores que permitan ubicar la jurisprudencia en un lugar más estable y plausible dentro de la teoría jurídica contemporánea. Los autores consultados en la elaboración de este texto, y quien redacta este comentario, coincidimos en que la predeterminación de un valor normativo más alto para las restricciones contenidas en la Constitución, no responde adecuadamente a un paradigma idóneo de protección de derechos humanos, ni a un manejo satisfactorio de los conceptos y contenidos de la regularidad constitucional mexicana.

Se debe buscar en el futuro próximo eliminar cualquier referencia a una valoración preestablecida de fuentes normativas dentro del bloque de constitucionalidad, para reconocer que son solamente la interpretación conforme y el buen uso del principio pro persona, los criterios que nos permitan en el futuro resolver problemas de conflictos entre normas pertenecientes al bloque de constitucionalidad, si queremos implementar adecuadamente la noción del paradigma de control de la regularidad constitucional. El tema no es menor, ya que nuestro Texto Constitucional actualmente contiene por lo menos 89 restricciones constitucionales conocidas.⁴¹

⁴¹ Cfr. Medina Mora *et al.*, *op. cit.*, nota 5, anexo.

La teoría y dogmática jurídica nos permiten encontrar mucho mejores opciones que la que ha escogido, al día de hoy, la jurisprudencia nacional para resolver conflictos entre normas del bloque de constitucionalidad. El estudio dedicado que puedan hacer los Jueces de estas técnicas y el aporte que, desde la academia, realizamos para comprender mejor los nuevos conceptos y herramientas del paradigma contemporáneo en el que se encuentra México, deberán en el futuro próximo mover el *impasse* que se ha abierto con la predeterminación de las restricciones a los derechos humanos de fuente constitucional.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	9
INTRODUCCIÓN	11
I. LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO UNA DE LAS FUENTES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO	15
1. DEFINICIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES	19
2. NATURALEZA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES	21
3. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	22
4. EFECTOS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES ...	28
5. CELEBRACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES POR EL ESTADO MEXICANO	31
a) Disposiciones constitucionales	31
b) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados	35
c) Ley sobre la Celebración de Tratados	37

6. FUENTES CONSULTADAS	41
II. CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011	45
1. ANTECEDENTES	45
2. TRÁMITE ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN	46
3. COMPETENCIA	47
4. LEGITIMACIÓN	48
5. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DENUNCIADOS.....	48
6. ESTUDIO DE FONDO.....	52
a) La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución.....	52
b) Criterios jurisprudenciales sobre la jerarquía normativa de los tratados internacionales	53
c) Las limitaciones del "criterio jerárquico"	56
d) El principio de supremacía constitucional a la luz del nuevo marco constitucional.....	61
i. La reforma constitucional en materia de derechos humanos.....	61
ii. El expediente varios 912/2010	73
iii. Alcances del principio de supremacía constitucional	74
e) El valor de la jurisprudencia emitida por la CIDH...	79
f) Diferencia entre obligatoriedad y vinculatoriedad ..	80
g) Criterios obligatorios.....	85
h) Puntos resolutivos	87
III. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011	89
IV. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011	97
V. VOTO CONCURRENTES QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011	109

VI. VOTO CONCURRENTES QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011	125
VII. VOTO CONCURRENTES QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011	151
VIII. CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL	159
1. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN Y TRÁMITE DEL ASUNTO	159
2. COMPETENCIA	160
3. LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN	160
4. ORIGEN DE LA DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN	160
5. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER EN LA CONTRADICCIÓN	161
6. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN	162
7. CRITERIOS CONTENDIENTES	162
8. ESTUDIO DE LA CONTRADICCIÓN	167
a) La "cuestión constitucional" y los derechos humanos	168
b) El amparo directo en revisión y la "cuestión constitucional"	177
c) Criterio a prevalecer	184
d) Puntos resolutivos	186
IX. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL	189
X. VOTO CONCURRENTES QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL	193

XI. VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL.....	197
XII. VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL	209
XIII. VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL.....	217
XIV. CONCLUSIONES	239
XV. COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A LAS CONTRADICCIONES DE TESIS 293/2011 Y 21/2011 RESUELTAS POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN	243
1. ¿EN QUÉ CONSISTE UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS?	247
2. EL CONTEXTO DE LA DISCUSIÓN DE LAS SENTENCIAS CT 293/2011 Y CT 21/2011	250
3. LOS ALCANCES DE LAS RESOLUCIONES DE LAS CT 293/2011 Y 21/2011	254
a) Alcances de la CT 293/2011	254
i. El parámetro de control de la regularidad constitucional	258
ii. Las restricciones constitucionales a los derechos humanos.....	260
iii. El carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos	263
b) Alcances de la CT 21/2011	265
4. CONCLUSIONES.....	272

Esta obra se terminó de imprimir y encuadernar en diciembre de 2017 en los talleres de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., calle Norte 178 núm. 558, Colonia Pensador Mexicano, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15510, Ciudad de México, México. Se utilizaron tipos Futura Lt Bt y Futura Md Bt en 7, 10, 11 y 13 puntos. La edición consta de 4,000 ejemplares impresos en papel bond de 75 g.

